

LAWAN KOMPENI DIGITAL

Manifesto, Tuntutan, Arah Gerakan, dan Lampiran Aksi

Dicetak pada: 01 Agustus 2026

Dokumen ini adalah naskah induk gerakan Lawan Kompeni Digital, disertai lampiran-lampiran panduan aksi, kerangka advokasi, glosarium, serta bahan awal untuk pembacaan publik, akademik, politik, dan regulasi.

Dokumen ini ditujukan untuk dibaca oleh:

- driver online dan pelaku usaha kecil berbasis platform;
 - konsumen dan masyarakat umum;
 - akademisi, pers, organisasi bantuan hukum, dan simpatisan;
 - regulator, pembuat kebijakan, dan tokoh politik;
 - siapa pun yang menilai bahwa pasar digital tidak boleh dibangun di atas kerja gelap rakyat kecil.
-

COVER

DAFTAR ISI ← *Anda di sini*

PENGANTAR

BAGIAN 1 — POSISI GERAKAN: SIAPA KAWAN, SIAPA LAWAN

- 1.1 Siapa yang kami lawan
- 1.2 Siapa yang kami ajak
- 1.3 Posisi konsumen dalam gerakan ini

BAGIAN 2 — POROS TUNTUTAN

- 2.1 Transparansi total: satu order, satu kebenaran data
- 2.2 Kerangka tarif yang jujur dan pengakuan atas kerja nyata
- 2.3 Pembatasan sanksi atas risiko di luar kendali mitra
- 2.4 Larangan pungutan ganda dan pungutan gelap

BAGIAN 3 — PENJABARAN DETAIL TUNTUTAN DAN ISU TURUNAN

- 3.1 Rincian standar transparansi data transaksi
- 3.2 Pengaturan sanksi, pembatalan, dan perlindungan risiko
- 3.3 Rincian pemisahan komponen biaya dan larangan pungutan ganda
- 3.4 Pengakuan dan pemisahan status usaha mandiri (UMKM) dengan kepegawaian
- 3.5 Estimasi meleset, koreksi tarif, dan tanggung jawab platform
- 3.6 Vendor dan armada
- 3.7 Prioritas order, distribusi akun, dan perlakuan berbeda
- 3.8 Kelas layanan dan pembentukan harga
- 3.9 Atribut, jaket, helm, dan branding
- 3.10 Diskon, persepsi publik, dan potensi adu domba kebijakan
- 3.11 Dana kesejahteraan, potongan tambahan, dan hak publik untuk tahu

BAGIAN 4 — BENTUK AKSI

- 4.1 Karakter dan prinsip aksi
- 4.2 Bentuk aksi tahap awal
- 4.3 Jalur transaksi langsung
- 4.4 Bentuk gerakan yang diharapkan
- 4.5 Batas gerakan dan garis aman

BAGIAN 5 — STRATEGI PERTAHANAN PLATFORM DAN SIKAP GERAKAN

- 5.1 Bentuk pertahanan yang perlu diantisipasi
- 5.2 Soal kemenangan parsial
- 5.3 Catatan kehati-hatian agar gerakan tidak mudah pecah

BAGIAN 6 — JALUR INSTITUSIONAL, ADVOKASI, DAN TEKANAN PUBLIK

- 6.1 Sikap kepada pemerintah
- 6.2 Peran Kementerian Perhubungan
- 6.3 Peran Komdigi dan regulator platform digital
- 6.4 Peran KPPU
- 6.5 Peran Komnas HAM, bantuan hukum, dan lembaga pengawas lain
- 6.6 Peran akademisi, pers, influencer, dan tokoh politik
- 6.7 Transparansi platform, persepsi publik, dan risiko politik yang dilempar ke pemerintah
- 6.8 Bentuk tekanan publik yang ingin dibangun

BAGIAN 7 — ANALISIS EKONOMI DAN POLITIK

- 7.1 Mengapa ini bukan cuma soal driver
- 7.2 Mengapa ini juga soal politik
- 7.3 Mengapa isu ini menyentuh konsumen
- 7.4 Mengapa transparansi adalah isu ekonomi nasional
- 7.5 Mengapa kabut informasi bisa berubah menjadi masalah kebijakan publik
- 7.6 Kesimpulan ekonomi-politik gerakan ini

BAGIAN 8 — USULAN ARAH KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN ATURAN

- 8.1 Prinsip dasar perubahan aturan
- 8.2 Arah kebijakan tarif
- 8.3 Arah kebijakan transparansi platform
- 8.4 Arah kebijakan sanksi, rating, dan suspend
- 8.5 Arah kebijakan pungutan, biaya aplikasi, dan dana kesejahteraan
- 8.6 Arah kebijakan audit, vendor, dan prioritas order
- 8.7 Arah kebijakan transaksi langsung dan hak mencari nafkah
- 8.8 Arah kebijakan pengawasan persepsi harga dan perlindungan konsumen
- 8.9 Penutup arah kebijakan

BAGIAN 9 — ARAH GERAKAN

- 9.1 Tahap awal: membangun kesadaran, membongkar kabut, dan memulai kebiasaan baru
- 9.2 Tahap penguatan: memperluas jaringan, memperkuat bukti, dan memaksa isu masuk ke ruang publik
- 9.3 Tahap perubahan struktur: mendorong perubahan aturan dan mengurangi kuasa gelap platform
- 9.4 Arah akhir yang ingin dicapai

PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran A — Glosarium Lengkap Gerakan Lawan Kompeni Digital
- Lampiran B — Usulan Rancangan Undang-Undang Kemitraan Digital
- Lampiran C — Gambaran Teknis Penerapan Usulan Rancangan Undang-Undang Kemitraan Digital
- Lampiran D — Panduan Aksi Lapangan dan Pengorganisasian Gerakan
- Lampiran E — Struktur Ride Hailing Kolektif
- Lampiran F — Strategi Pertahanan Platform dan Antisipasi Hukum
- Lampiran G — Panduan Pelaporan, Advokasi, dan Dokumentasi
- Lampiran H — Tanya Jawab Permasalahan yang Sering Terjadi pada Platform Digital

Catatan

Naskah induk ini merupakan dokumen pokok gerakan. Dokumen ini dibaca bersama lampiran-lampiran yang memuat panduan aksi, panduan advokasi, glosarium, template dokumentasi, dan bahan teknis lain. Naskah induk memuat arah moral, pembacaan masalah, poros tuntutan, dan kerangka politik gerakan.

Lampiran-lampiran teknis disusun secara berurutan untuk membangun kapasitas gerakan.

PENGANTAR

Gerakan Lawan Kompeni Digital lahir dari pengalaman pelaku usaha kecil berbasis platform—driver, kurir, pedagang kecil, penyedia jasa, dan pelaku usaha lain—yang hidupnya makin bergantung pada aplikasi, tetapi tidak diberi posisi setara di dalam sistem itu.

Dari luar, semua tampak modern, praktis, dan rapi. Namun di balik itu muncul pola yang makin jelas: informasi tidak dibuka utuh, kuasa harga tidak seimbang, risiko dipindahkan ke rakyat kecil, dan aturan main ditentukan sepihak oleh pihak yang menguasai aplikasi, data, serta akses pasar.

Kami menyebut pola itu sebagai kompeni digital.

Istilah ini bukan dipakai sekadar untuk marah-marah. Istilah ini dipakai untuk menamai satu kenyataan: ada bentuk penguasaan modern yang tidak datang dengan serdadu dan bedil, tetapi datang lewat aplikasi, kontrak sepihak, algoritma tertutup, ketimpangan data, dan ketergantungan pasar yang dibangun perlahan sampai rakyat tidak punya banyak pilihan.

Ingatan sejarah penting di sini. Dalam sejarah kita, kompeni tidak hadir lewat kekerasan terbuka, tetapi lewat hak istimewa dagang, penguasaan jalur niaga, kontrak yang timpang, perantara lokal, dan legalitas yang tampak sah di atas kertas. Karena itu, ketika hari ini muncul model usaha yang memegang harga, akses pasar, dan data sambil menahan keterbukaan yang dibutuhkan oleh rakyat, ingatan itu patut dipakai sebagai peringatan. Kesahihan formal tidak otomatis berarti keadilan.

Gerakan ini **tidak anti teknologi**. Tidak anti aplikasi. Tidak anti digitalisasi. Tidak juga anti kerja sama usaha.

Yang kami tolak adalah **kerja dalam gelap: order kucing dalam karung**, transaksi dengan dua wajah data, dan sistem yang membuat rakyat menanggung risiko tanpa diberi hak mengetahui permainan yang dipikunya.

Gerakan ini bukan demo jalanan. Bukan offbid massal. Bukan sabotase. Bukan pula gerakan yang menunggu panggilan rapat, pertemuan elite, atau belas kasihan kekuasaan.

Gerakan ini adalah gerakan **sporadis, gerilya, legal, dan terbuka**. Bergerak melalui seruan publik, penyebaran narasi, pengumpulan bukti, pembongkaran pola, penghidupan kembali jalur transaksi langsung, dan tekanan sosial-politik yang dibangun dari bawah.

Kami tidak bergerak sebagai partai. Tidak sebagai tim lobi. Tidak mengandalkan akses ke pejabat atau ruang perundingan tertutup. Kami bergerak sebagai rakyat

yang ingin mengganggu kenyamanan pasar yang tidak adil, memaksa isu ini dibahas, dan mendorong perubahan aturan dari luar barisan kekuasaan.

Naskah ini adalah seruan, peta masalah, dasar tuntutan, arah gerakan, dan fondasi perjuangan bersama. Dokumen ini bukan dokumen tunggal. Ia dibaca bersama lampiran-lampiran yang memuat panduan aksi, bahan advokasi, glosarium, dokumentasi, dan usulan teknis lain yang menunjang gerakan ini.

BAGIAN 1 — POSISI GERAKAN: SIAPA KAWAN, SIAPA LAWAN

1.1 SIAPA YANG KAMI LAWAN

Musuh utama gerakan ini bukan satu aplikasi tertentu, melainkan model usaha platform digital yang punya pola serupa, lintas platform dan lintas bidang bisnis, selama memiliki ciri-ciri berikut:

- informasi transaksi tidak dibuka utuh sejak awal;
- data yang diterima konsumen dan mitra tidak setara;
- kesalahan sistem atau selisih perhitungan dibebankan ke pelaku usaha kecil sampai memicu benturan dengan konsumen;
- platform memegang kuasa atas penerapan harga, pembagian order, rating, sanksi, prioritas, dan akses pasar, tetapi tidak membuka dasar pertimbangan, informasi dan pengaturannya secara layak;
- ada ruang pengutamaan layanan, vendor, armada, atau akun tertentu secara tertutup;
- ada potensi pungutan berlapis melalui campuran komisi, biaya aplikasi, biaya layanan, dana kesejahteraan, atau nama lain yang secara substansi menagih fungsi inti yang sama tanpa keterbukaan memadai;
- pelaku usaha kecil diwajibkan menanggung beban operasional, beban risiko, dan sebagian beban pertumbuhan platform, tetapi tidak diberi posisi tawar yang setara;
- platform dapat membentuk persepsi publik melalui permainan diskon, promo, insentif atau pengaburan komponen harga sehingga ketika konflik muncul, beban persepsi dapat diarahkan seolah-olah semata akibat pemerintah, mitra, atau keadaan pasar.

Jadi, yang kami sebut **kompeni digital** adalah pihak yang menguasai penerapan harga atau struktur harga; menguasai akses pasar melalui aplikasi; menguasai data, alur transaksi, dan jalur distribusi order; mengatur siapa mendapat order, kapan, dengan syarat apa, dan dengan siapa; tetapi menahan keterbukaan informasi yang dibutuhkan rakyat untuk bekerja dan bertransaksi secara adil.

1.2 SIAPA YANG KAMI AJAK

Gerakan ini berpijak dari sudut pandang pelaku usaha kecil platform, terutama driver online, karena merekalah yang paling mudah terlihat, paling terdampak, paling tinggi resiko konflik, dan paling sering berhadapan langsung dengan ketidakjelasan sistem. Tetapi gerakan ini tidak berhenti pada driver.

Yang kami ajak adalah:

- driver online;
 - driver taksi reguler;
 - kurir;
 - merchant dan pedagang kecil;
 - penyedia jasa berbasis platform;
 - konsumen yang pernah dirugikan oleh sistem informasi yang tidak jelas;
 - masyarakat umum yang peduli pada keadilan ekonomi digital;
 - akademisi yang bersedia membedah pola usaha platform secara jujur;
 - pers yang bersedia mengangkat isu ini sebagai masalah publik;
 - tokoh politik dan pembuat kebijakan yang mau mendorong perubahan aturan;
 - organisasi bantuan hukum dan lembaga sosial yang mau mendampingi rakyat kecil;
 - serta siapa pun yang mengerti bahwa pasar digital tidak boleh tumbuh di atas kerja gelap rakyat kecil.
-

1.3 POSISI KONSUMEN DALAM GERAKAN INI

Konsumen bukan musuh.

Konsumen tidak kami tempatkan sebagai pihak yang patut dimaki, apalagi dipersalahkan atas semua kerusakan sistem. Dalam banyak kasus, konsumen justru juga menjadi korban dari sistem yang tidak transparan. Konsumen membayar harga tertentu, tetapi tidak tahu berapa yang diterima mitra. Konsumen diberi janji soal waktu, jarak, diskon, atau kemudahan, tetapi tidak tahu bagaimana beban, potongan, dan risiko itu dibagi di belakang layar. Saat konflik muncul, konsumen dan mitra saling berhadapan, padahal akar persoalannya bisa berada pada desain sistem yang tidak terbuka.

Karena itu, konsumen lebih tepat diposisikan sebagai:

- korban adu domba;
 - korban ketertutupan harga;
 - saksi konflik sistem;
 - simpatisan dan penyebar isu;
 - pengguna yang bisa memilih jalur transaksi langsung;
 - serta warga yang berhak menuntut keterbukaan komponen harga dalam transaksi digital.
-

BAGIAN 2 — POROS TUNTUTAN

2.1 TRANSPARANSI TOTAL: SATU ORDER, SATU KEBENARAN DATA

Prinsip dasarnya sederhana: satu order, satu kebenaran data.

Jika kuasa pemilihan mitra, pemilihan konsumen, atau penerapan harga berada di tangan aplikasi, maka satu transaksi tidak boleh memiliki dua wajah: satu untuk konsumen, satu untuk mitra, lalu keduanya dipertemukan di lapangan tanpa informasi yang setara.

Transparansi harus hadir sejak order ditawarkan, saat order berjalan, dan setelah order selesai, dengan data yang konsisten, dapat diperiksa, dan dapat dijelaskan apabila terjadi selisih. Orang tidak boleh diminta menerima order, menjalankan pekerjaan, menanggung biaya, dan menghadapi risiko di lapangan tanpa mengetahui secara layak apa pekerjaan yang sedang ia ambil, berapa nilai transaksinya, dan potongan apa saja yang dibebankan atas pekerjaannya.

Makna politik dari tuntutan ini jelas:

- tolak order kucing dalam karung;
- jangan adu domba konsumen dan mitra;
- jangan suruh rakyat bekerja dalam gelap;
- jangan jadikan promo dan pengaburan harga sebagai alat pembentuk persepsi yang menyesatkan publik.

2.2 KERANGKA TARIF YANG JUJUR DAN PENGAKUAN ATAS KERJA NYATA

Gerakan ini menuntut kerangka tarif yang lebih jujur, yang mengakui seluruh komponen kerja nyata dalam layanan berbasis platform. Jemput adalah kerja. Menunggu adalah kerja. Mengantar adalah kerja. Mengangkut barang adalah kerja. Pengemasan adalah kerja. Perpindahan yang melekat pada penyelesaian order juga merupakan bagian dari kerja.

Karena itu, pembentukan tarif tidak boleh hanya melihat hasil akhir perjalanan, tetapi harus mempertimbangkan kerja nyata yang benar-benar dikeluarkan pelaku usaha: waktu, jarak, biaya kendaraan, biaya energi, perawatan, risiko kemacetan, penjemputan, pengantaran, dan komponen lain yang secara wajar memengaruhi kelayakan usaha.

2.3 PEMBATASAN SANKSI ATAS RISIKO DI LUAR KENDALI MITRA

Jika harga, order, pairing, estimasi, dan informasi ditentukan aplikasi, maka pelaku usaha kecil tidak boleh dijatuhi sanksi atas risiko komersial yang lahir dari sistem yang tidak mereka kuasai.

Tuntutan ini menegaskan batas yang adil: sanksi hanya patut dijatuhkan pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali mitra, seperti pelanggaran keselamatan yang nyata, penipuan, kekerasan, pengabaian order yang sudah diterima dengan informasi jelas, atau pelanggaran etika yang terbukti.

Inti tuntutan ini sederhana: jangan kasih harga sepihak, lalu hukum rakyat karena hasil hitunganmu sendiri meleset.

2.4 LARANGAN PUNGUTAN GANDA DAN PUNGUTAN GELAP

Gerakan ini tidak menolak semua biaya aplikasi. Yang kami tolak adalah campuran pungutan tidak jujur: ketika platform mengambil pendapatan dari transaksi inti melalui satu pintu, lalu menagih lagi fungsi inti yang sama lewat pintu lain dengan nama berbeda.

Kerangka berpikirnya sederhana: komisi atau bagi hasil adalah pengambilan bagian dari pendapatan transaksi inti; biaya aplikasi seharusnya biaya atas layanan tambahan yang memang terpisah dari fungsi inti; dana kesejahteraan, biaya layanan, atau nama lain tidak boleh dipakai sebagai selimut untuk menagih ulang fungsi inti atau memindahkan beban usaha ke bawah.

Intinya:

- jangan pecah satu pungutan menjadi banyak nama agar publik sulit membaca;
 - jangan ambil dari transaksi inti lewat komisi lalu tagih lagi fungsi yang sama lewat biaya lain;
 - jangan potong penghasilan rakyat atas nama kesejahteraan jika aliran dan manfaatnya tidak dibuka dengan jujur.
-

BAGIAN 3 — PENJABARAN DETAIL TUNTUTAN DAN ISU TURUNAN

Selain empat poros utama, bagian ini memuat penjabaran rinci dari komponen teknis tuntutan serta isu-isu tambahan yang berhubungan langsung dengan keadilan sistem, struktur tarif, transparansi pasar, dan posisi tawar pelaku usaha kecil.

3.1 RINCIAN STANDAR TRANSPARANSI DATA TRANSAKSI

Sebagai penjabaran atas tuntutan transparansi total, informasi yang wajib dibuka secara jelas dan konsisten meliputi:

- tarif yang dibayar konsumen;
- omset penghasilan yang diterima mitra;
- estimasi beban biaya selama pekerjaan berlangsung;
- potongan platform, komisi, atau nama lain yang sejenis;
- biaya aplikasi, biaya layanan, biaya pembayaran, dana kesejahteraan, atau pungutan tambahan lain;
- dasar perhitungan biaya dan dasar pembagian pendapatan;
- jarak jemput, waktu jemput, jarak pengantaran, waktu pengantaran, dan waktu tunggu;
- jenis layanan dan parameter layanan seperti hemat, standar, prioritas, dan sejenisnya;
- jika relevan: kategori barang, berat, volume, jalan kaki, lantai gedung, atau beban angkut yang memengaruhi kerja;
- informasi promo, diskon, subsidi, atau insentif yang memengaruhi harga akhir dan persepsi publik;
- riwayat koreksi, penyesuaian, atau perubahan komponen transaksi apabila terjadi selisih estimasi atau perubahan kondisi lapangan.

3.2 PENGATURAN SANKSI, PEMBATALAN, DAN PERLINDUNGAN RISIKO

Sebagai penjabaran atas pembatasan sanksi atas risiko di luar kendali mitra, kami menuntut:

- pembatasan keras terhadap sanksi penolakan order, rating, dan suspend sepihak. Tidak adil memaksa orang menerima pekerjaan tanpa informasi

utuh, lalu menghukumnya ketika ia menolak risiko yang sejak awal disembunyikan;

- jika estimasi aplikasi meleset dari kenyataan, mitra tidak boleh otomatis disalahkan. Platform wajib memberikan mekanisme koreksi, pencatatan, dan kompensasi yang adil, serta jejak perubahan yang dapat dilacak;
- hak pembatalan konsumen tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk membebankan seluruh risiko ke mitra. Jika pembatalan terjadi karena informasi tidak jelas atau estimasi menyesatkan, risiko itu tidak boleh otomatis dilempar ke mitra seorang diri;
- rating tidak boleh diperlakukan sebagai alat disiplin sepihak atas masalah struktural. Rating tidak boleh dipakai untuk menghukum mitra atas keterlambatan dari estimasi keliru, konflik tarif dari ketidakjelasan harga, atau pembatalan akibat informasi order tidak utuh.

3.3 RINCIAN PEMISAHAN KOMPONEN BIAYA DAN LARANGAN PUNGUTAN GANDA

Sebagai penjabaran atas larangan pungutan ganda dan pungutan gelap, kami menegaskan:

- biaya aplikasi tidak boleh dipakai untuk menagih ulang fungsi inti yang sudah dipungut lewat komisi atau bagi hasil. Satu fungsi inti tidak boleh dipungut berkali-kali hanya karena namanya diganti;
- pungutan atas nama kesejahteraan wajib tunduk pada transparansi penuh: dasar pemungutan, siapa yang dipotong, besarnya, ke mana dana disalurkan, siapa pengelola, siapa penerima manfaat, dan ukuran manfaat nyatanya;
- platform tidak boleh memotong penghasilan atau menambahkan biaya kepada mitra untuk menutup beban promosi, retensi konsumen, atau strategi bisnis platform;
- semua komponen pungutan harus dapat dipisahkan secara terbaca: mana tarif pokok, mana komisi platform, mana biaya pihak ketiga, mana potongan dari penghasilan mitra, dan mana subsidi atau promo yang dibayar platform;
- biaya tambahan yang sah—seperti biaya payment gateway, asuransi tambahan yang jelas, atau add-on opsional—harus benar-benar terpisah dari fungsi inti dan dijelaskan secara jujur.

3.4 PENGAKUAN DAN PEMISAHAN STATUS USAHA MANDIRI (UMKM) DENGAN KEPEGAWAIAN

Gerakan ini menegaskan bahwa di dalam ekosistem digital terdapat dua kebutuhan hubungan hukum yang berbeda dan sama-sama sah: pelaku usaha mandiri (UMKM berbasis platform) dan pekerja formal (kepegawaian). Kedua pilihan ini tidak boleh dibenturkan, melainkan harus diakui dan diatur sesuai karakteristik hukumnya masing-masing.

Untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, gerakan ini menuntut:

- pengakuan tegas status usaha mandiri: mitra independen yang memilih jalur kemitraan wajib diakui sebagai pelaku usaha mandiri yang memiliki hak atas kebebasan menentukan preferensi transaksi, tidak diikat oleh kewajiban jam kerja formal, dan dilindungi oleh kerangka hukum kemitraan digital;
- penghormatan atas hak kepegawaian: bagi individu atau armada yang diikat dalam hubungan kerja formal oleh platform atau penyedia jasa, hak-haknya wajib tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk hak atas upah minimum, jaminan sosial, dan kepastian jam kerja;
- larangan kemitraan semu (pseudo-partnership): platform dilarang menerapkan kontrol penuh setara hubungan kerja—seperti penetapan harga sepihak, sanksi sepihak, dan kewajiban atribut—sambil membebankan seluruh risiko usaha dan biaya operasional kepada mitra seolah-olah mitra adalah pelaku usaha independen;

3.5 ESTIMASI MELESET, KOREKSI TARIF, DAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM

Platform tidak wajib memakai alat tertentu, tetapi wajib memakai alat yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika model bisnisnya menghitung tarif berdasarkan jarak, waktu, dan parameter layanan, maka platform wajib memiliki standar estimasi yang wajar, batas toleransi kesalahan yang jelas, mekanisme koreksi, dan skema kompensasi apabila kesalahan estimasi merugikan pihak yang tidak bersalah.

Prinsipnya: toleransi boleh ada, tetapi tidak boleh dijadikan alasan melempar seluruh selisih ke mitra; koreksi harus dapat dilakukan jika selisih melampaui batas wajar; dan bila ada perubahan permintaan langsung dari konsumen di lapangan, penyesuaian harus tercatat, disepakati, dan tidak dijadikan alasan menghukum mitra.

3.6 VENDOR DAN ARMADA

Isu vendor dan armada penting karena menyangkut lapisan hubungan usaha di dalam platform. Gerakan ini tidak memvonis tanpa bukti, tetapi menegaskan bahwa model vendor layak diaudit karena berpotensi menciptakan ketimpangan informasi, beban berlapis, dan konflik kepentingan.

Gerakan ini membedakan secara tegas:

- **Mitra individu:** pelaku usaha dengan kendaraan milik sendiri, tidak terikat vendor atau armada.
- **Mitra vendor/armada:** individu yang menjalankan order melalui kendaraan, akun, atau pengelolaan pihak lain, sehingga berada dalam keterikatan berlapis—bergantung pada platform sebagai pengendali akses pasar, sekaligus bergantung pada vendor atau armada sebagai pemilik kendaraan atau pengelola akun.

Pertanyaan yang harus dibuka antara lain: apakah model vendor menambah atau mengurangi penghasilan bersih driver; beban apa saja yang dipotong di tingkat vendor; apakah ada ketimpangan informasi antara driver vendor, vendor, dan platform; serta apakah model itu memperlemah posisi tawar driver.

Potensi lapisan keuntungan di dalam model vendor harus dibaca secara hati-hati. Yang perlu diawasi adalah jangan sampai pengemudi berada pada lapisan paling bawah yang menanggung beban operasional, beban potongan, dan beban ketidakpastian, sementara ruang pengambilan manfaat menumpuk di tingkat yang tidak terbuka.

3.7 PRIORITAS ORDER, DISTRIBUSI AKUN, DAN PERLAKUAN BERBEDA

Isu prioritas order dan distribusi akun menyangkut pertanyaan sederhana tetapi mendasar: siapa mendapat order, kapan, dengan syarat apa, dan berdasarkan parameter apa.

Gerakan ini tidak menuduh tanpa bukti. Namun jika platform memiliki kuasa penuh atas distribusi order, maka publik berhak menuntut kejelasan tentang ada atau tidaknya perlakuan berbeda antar akun, pengutamaan vendor atau kelompok tertentu, pola akun yang disepikan, atau parameter lain yang memengaruhi kesempatan kerja dan penghasilan.

Jika ruang ini dibiarkan sepenuhnya tertutup, ia berisiko melahirkan penindasan ekonomi yang dibungkus legalitas formal dan berlindung di balik dalih rahasia dagang. Karena itu, prioritas order dan distribusi akun tidak boleh dianggap urusan teknis internal semata ketika dampaknya menyentuh nafkah orang banyak.

3.8 KELAS LAYANAN DAN PEMBENTUKAN HARGA

Kelas layanan seperti hemat, standar, prioritas, XL, premium, dan sejenisnya tidak boleh diperlakukan sebagai label kosong. Jika kelas layanan dipakai untuk membentuk harga, menentukan prioritas, membedakan beban kerja, atau memengaruhi distribusi order, maka dasar pembedaan itu tidak boleh menjadi kotak hitam yang hanya diketahui platform.

Yang patut diminta dibuka adalah definisi nyata tiap kelas layanan; dasar pembentukan harga pada tiap kelas; dampak kelas layanan terhadap pairing, jarak jemput, argo, diskon, dan penghasilan bersih; serta hubungan kelas layanan dengan vendor, armada, atau prioritas akun.

3.9 ATRIBUT, JAKET, HELM, DAN BRANDING

Atribut berlogo pada dasarnya adalah alat branding dan pemasaran. Atribut keselamatan boleh diwajibkan demi keamanan. Tetapi atribut branding tidak boleh dibebankan sepihak ke mitra seolah-olah rakyat kecil wajib menjadi papan reklame berjalan dengan biaya sendiri.

Posisi gerakan ini sederhana:

- atribut keselamatan boleh diwajibkan;
- atribut branding tidak boleh dibebankan gratis ke mitra;
- perlengkapan keselamatan tidak harus identik dengan logo platform;
- dan bila atribut diwajibkan, harus dibedakan secara jujur mana kebutuhan keselamatan dan mana kebutuhan promosi perusahaan.

3.10 DISKON, PERSEPSI PUBLIK, DAN POTENSI ADU DOMBA KEBIJAKAN

Diskon dan promo tidak hanya memengaruhi harga, tetapi juga membentuk persepsi publik.

Jika diskon diberikan secara tidak transparan atau mudah diubah sewaktu-waktu tanpa penjelasan memadai, publik dapat dibiasakan pada harga murah semu. Ketika kemudian terjadi perubahan kebijakan atau penyesuaian tarif, yang terlihat di mata publik seolah-olah semata kenaikan harga akibat kebijakan pemerintah atau tuntutan pelaku usaha, padahal struktur harga riil sejak awal tidak pernah dibuka secara utuh.

Karena itu, isu diskon bukan sekadar isu promosi. Ia menyentuh transparansi harga riil, kejujuran persepsi publik, posisi pemerintah dalam pembentukan opini, serta potensi adu domba antara konsumen, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan.

3.11 DANA KESEJAHTERAAN, POTONGAN TAMBAHAN, DAN HAK PUBLIK UNTUK TAHU

Setiap dana yang dipotong dari penghasilan pelaku usaha atas nama kesejahteraan, program bantuan, atau dana khusus harus dapat dijelaskan dengan terang: dasar pemungutannya, besarnya, total dana terkumpul, siapa yang mengelola, untuk siapa manfaatnya, mekanisme pembagiannya, serta ukuran manfaat nyatanya.

Kalau sebuah potongan dikenakan secara umum kepada semua mitra, maka publik berhak bertanya apakah manfaatnya juga dibagikan secara merata, proporsional, dan dapat diuji. Gerakan ini tidak menolak program kesejahteraan. Yang ditolak adalah pemotongan atas nama kesejahteraan tanpa transparansi memadai, tanpa audit yang layak, dan tanpa kepastian manfaat yang dapat dibuktikan.

BAGIAN 4 — BENTUK AKSI

4.1 KARAKTER DAN PRINSIP AKSI

Slogan gerakan ini: Tanpa demo, tanpa offbid, tetap legal.

Gerakan ini memilih bentuk tekanan yang menyentuh pasar, menyentuh perilaku publik, menyentuh kebiasaan transaksi, dan menyentuh ruang kebijakan tanpa harus menggantungkan diri pada panggung demonstrasi atau komando terpusat.

Aksi ini bersifat **sporadis, gerilya, legal, fleksibel, berlapis dan terbuka**. Orang yang tetap onbid tidak dianggap musuh. Yang penting adalah arah tekanannya sama: memperbesar posisi tawar pelaku usaha kecil dan mempersempit ruang gerak sistem yang tertutup.

4.2 BENTUK AKSI TAHAP AWAL

- menyebarkan seruan, poster, flyer, spanduk, stiker digital, dan konten publik;
- mengajak konsumen memahami isu transparansi, struktur harga, dan strategi adu domba;
- menghidupkan jalur transaksi langsung di ruang yang memungkinkan;
- membangun jaringan pelanggan tetap;
- mengumpulkan bukti selisih, ketidakjelasan, atau dugaan pola yang merugikan;
- mendorong penggunaan panduan pelaporan ke jalur institusional yang relevan;
- mendorong diskusi publik, tulisan, riset kecil, dan pembacaan ulang praktik platform dari sudut pandang keadilan ekonomi.

4.3 JALUR TRANSAKSI LANGSUNG

Jalur transaksi langsung bukan berarti anti digital atau serba tunai. Artinya: transaksi tidak harus selalu melalui perantara platform dominan. Komunikasi bisa tetap lewat WhatsApp, web, QRIS pembayaran, telepon, grup komunitas, pangkalan modern, jaringan pelanggan tetap, atau bentuk sah dan praktis lainnya.

Intinya, rakyat tidak boleh dibiasakan merasa bahwa satu-satunya cara bertemu penjual dan pembeli hanyalah lewat satu pintu platform besar. Jalur langsung adalah cara mengurangi ketergantungan tunggal, memperbesar ruang tawar, dan menghidupkan kembali hubungan usaha yang lebih terbuka.

4.4 BENTUK GERAKAN YANG DIHARAPKAN

Gerakan ini idealnya tidak bergantung pada satu ketua besar, satu panggung, atau satu titik komando. Yang diharapkan adalah:

- gerakan sporadis yang hidup di banyak titik;
- narasi yang sama, tetapi pelaksanaannya lentur;
- tekanan pasar, opini, dan pengumpulan bukti yang menyebar;
- kebiasaan transaksi langsung yang menyebar;
- dan pembahasan publik yang makin luas.

4.5 BATAS GERAKAN DAN GARIS AMAN

Gerakan ini memilih jalur yang aman secara hukum dan politik. Tidak dibangun sebagai ajakan merusak, memaksa, mengintimidasi, atau melakukan pelanggaran terhadap orang lain.

Yang didorong adalah:

- pilihan transaksi yang sah;
 - penyebaran informasi dan seruan yang sah;
 - pengumpulan bukti;
 - advokasi kebijakan;
 - pengaduan ke lembaga relevan;
 - dan tekanan sosial-ekonomi lewat perubahan perilaku pasar, bukan lewat kekerasan atau sabotase.
-

BAGIAN 5 — STRATEGI PERTAHANAN PLATFORM DAN SIKAP GERAKAN

5.1 BENTUK PERTAHANAN YANG PERLU DIANTISIPASI

Kalau gerakan ini mulai terasa, platform tidak akan diam. Mereka punya uang, data, teknologi, kuasa pasar, dan kemampuan membentuk persepsi publik yang jauh lebih besar. Beberapa bentuk pertahanan yang perlu diantisipasi:

- sebagian akun terasa makin sepi atau sulit mendapat order;
- distribusi order berubah tanpa penjelasan memadai;
- diskon atau subsidi harga digelontorkan untuk menahan perpindahan ke jalur langsung;
- persepsi "aman dari tindak kriminal" dipelihara agar jalur langsung terlihat membahayakan;
- kelas layanan dipakai sebagai kabut menutupi struktur harga atau prioritas tertentu;
- konflik individual antara konsumen dan mitra diperbesar agar orang lupa melihat persoalan sistemik;
- peringatan, intimidasi, suspend, atau ancaman pemutusan kemitraan dipakai untuk membatasi ruang gerak pelaku usaha;
- opini publik dibentuk agar tuntutan transparansi tampak sebagai ancaman bagi konsumen;
- ketika dituntut membuka transparansi atau memperbaiki perlindungan, platform dapat memilih contoh dari negara lain secara selektif—mengambil praktik yang menguntungkan posisinya, sambil mengabaikan kewajiban, perlindungan, atau konteks regulasi lain yang justru lebih substansial.

Gerakan ini tidak menganggap setiap akun sepi otomatis sebagai bukti pelanggaran. Tetapi jika pola intimidasi, suspend, atau pembatasan ruang gerak muncul ketika mitra berusaha mencari nafkah secara sah di luar platform, maka persoalannya menyentuh batas penyalahgunaan posisi dominan dan penghalangan hak mencari penghidupan yang layak.

5.2 SOAL KEMENANGAN PARSIAL

Kemenangan parsial—misalnya platform terpaksa membakar biaya promosi lebih besar, isu transparansi mulai dibahas media, atau konsumen mulai mengenal jalur langsung—bukanlah kemenangan final. Kemenangan final tetap berarti perubahan aturan, keterbukaan sistem, pembatasan kuasa platform, dan naiknya posisi tawar rakyat kecil.

Pemberian promo besar-besaran juga mengartikan bahwa '**utang investor**' semakin menumpuk yang akan dibebankan kepada rakyat di masa depan.

5.3 CATATAN KEHATI-HATIAN AGAR GERAKAN TIDAK MUDAH PECAH

- Orang yang ordernya turun jangan buru-buru menuduh sesama mitra.
 - Yang melihat promo besar jangan buru-buru mengira masalah selesai.
 - Yang mendengar narasi "demi keselamatan" jangan buru-buru lupa bahwa keselamatan tidak boleh dijadikan tameng untuk menolak transparansi.
 - Dan ketika platform mulai membandingkan diri dengan praktik di negara lain, jangan terjebak pada perbandingan setengah jadi yang hanya mengambil bagian yang menguntungkan platform sambil mengabaikan kewajiban lain yang lebih substansial.
-

BAGIAN 6 — JALUR INSTITUSIONAL, ADVOKASI, DAN TEKANAN PUBLIK

6.1 SIKAP KEPADA PEMERINTAH

Nada kami kepada pemerintah bukan ancaman, bukan makian kosong, dan bukan pula permohonan belas kasihan. Nada kami adalah peringatan warga negara yang serius: negara jangan membiarkan ruang hidup rakyat kecil dipersempit oleh model usaha digital yang menumpuk kuasa pasar, kuasa data, dan kuasa harga tanpa transparansi yang memadai.

Ini bukan semata konflik antara driver dan aplikasi. Ini adalah persoalan keadilan ekonomi, keterbukaan usaha, daya beli rakyat, pembagian risiko yang jujur, perlindungan hak mencari nafkah, perlindungan konsumen, dan masa depan pasar digital Indonesia.

6.2 PERAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam sektor transportasi, regulator yang paling penting harus memastikan bahwa tarif tidak dibentuk semata oleh perang promo, tetapi oleh komponen kerja nyata dan ukuran kelayakan usaha yang masuk akal.

Kami mendorong regulator transportasi untuk menata kerangka tarif yang jujur, mengakui jemput, tunggu, antar, dan angkut barang sebagai komponen kerja, serta memastikan bahwa tarif minimum bersih benar-benar menjadi batas bawah yang tidak boleh ditawar lagi. Penjabaran teknis mengenai kerangka tarif ini ditempatkan dalam lampiran dan usulan kebijakan.

Kami juga menekan agar regulator transportasi tidak lagi mengurus hal bisnis di dalam pengaturan tarif. Regulator transportasi hanya perlu memastikan harga yang layak untuk diterima oleh mitra serta menjamin tarif minimum adalah tarif yang minimal harus diterima bersih oleh mitra.

6.3 PERAN KOMDIGI DAN REGULATOR PLATFORM DIGITAL

Di luar soal transportasi, masalah yang kami hadapi adalah masalah tata kelola platform digital. Kami mendorong regulator platform digital untuk:

- mewajibkan transparansi order dan keterbukaan komponen harga;
- menegakkan prinsip satu order–satu kebenaran data;
- mendorong audit atas estimasi, distribusi order, prioritas akun, vendor, kelas layanan, promo, dan diskon;
- serta membatasi praktik pungutan berlapis yang tidak terbuka.

Regulator platform digital harus membuat batasan maksimal untuk nilai pembagian komisi atau bagi hasil sesuai dengan kategori usaha.

6.4 PERAN KPPU

KPPU adalah jalur untuk menguji dugaan persaingan usaha tidak sehat, penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi perlakuan, pengaburan struktur tarif, atau praktik pasar yang menekan pelaku usaha kecil.

Arah gerakan ke KPPU bukan sekadar "lapor ramai-ramai", melainkan menyusun kategori bukti minimum, mengumpulkan pola, membangun pengaduan yang berbobot secara hukum dan ekonomi, serta mendorong pemeriksaan atas kemungkinan adanya penyalahgunaan posisi dominan atau diskriminasi tersembunyi.

6.5 PERAN KOMNAS HAM, BANTUAN HUKUM, DAN LEMBAGA PENGAWAS LAIN

Tidak semua sengketa bisnis adalah pelanggaran HAM. Namun ketika ada intimidasi, suspend, pemutusan kemitraan, atau pembatasan ruang gerak yang dipakai untuk menekan orang agar tidak mencari nafkah secara sah di luar platform, persoalannya dapat bergerak melampaui sengketa bisnis biasa.

Dalam kondisi seperti itu, jalur ke Komnas HAM, organisasi bantuan hukum, atau Ombudsman patut dipertimbangkan. Peran organisasi bantuan hukum sangat penting untuk memilah dasar aduan, menyusun kronologi dan bukti, memilih jalur pengaduan yang tepat, dan mendampingi pelaku usaha kecil agar tidak berhadapan sendirian dengan korporasi besar.

6.6 PERAN AKADEMISI, PERS, INFLUENCER, DAN TOKOH POLITIK

Dari akademisi kami harapkan analisis yang jujur dan tajam. Dari pers: pembongkaran masalah sebagai isu publik, bukan sekadar pemberitaan insidental. Dari influencer: membantu publik melihat bahwa konflik mitra–konsumen sering kali merupakan gejala dari sistem yang menahan informasi. Dari tokoh politik: keberanian mengangkat isu ini secara terbuka, mendorong perubahan aturan, dan menunjukkan keberpihakan nyata.

Dukungan politik bukan hubungan bawah meja. Siapa pun yang benar-benar membantu perjuangan ini akan diingat sebagai pihak yang pernah berdiri di sisi rakyat kecil.

6.7 TRANSPARANSI PLATFORM, PERSEPSI PUBLIK, DAN RISIKO POLITIK YANG DILEMPAR KE PEMERINTAH

Jika struktur tarif, diskon, potongan, dan pembagian biaya tidak pernah dibuka secara utuh, lalu suatu hari publik marah karena harga berubah, siapa yang sebenarnya sedang ditempatkan sebagai sasaran kemarahan?

Pemerintah, regulator, bahkan tokoh politik dapat ikut menjadi korban kabut informasi apabila persepsi publik dibentuk oleh struktur harga yang sejak awal tidak pernah dijelaskan secara utuh. Karena itu, transparansi platform juga menyangkut kejujuran ruang kebijakan. **Negara tidak boleh dibiarkan menanggung risiko politik dari struktur harga yang dibentuk di ruang tertutup korporasi.**

6.8 BENTUK TEKANAN PUBLIK YANG INGIN DIBANGUN

Tekanan publik dibangun secara sabar, legal, dan berbasis bukti melalui:

- penyebaran narasi yang konsisten;
- pengumpulan dan publikasi bukti secara tertib;
- pembacaan akademik atas pola-pola yang muncul;
- pemberitaan yang memaksa isu tetap hidup;
- pelaporan rapi ke lembaga terkait;
- edukasi konsumen;
- dan penguatan jalur transaksi langsung.

Gerakan ini tidak sedang mencari ledakan satu hari. Gerakan ini sedang membangun tekanan yang bertahan lama: memaksa pasar menyesuaikan diri, regulator bergerak, media membahas, dan platform menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terlalu mudah mereka hindari.

BAGIAN 7 — ANALISIS EKONOMI DAN POLITIK

7.1 MENGAPA INI BUKAN CUMA SOAL DRIVER

Kalau penghasilan pelaku usaha kecil ditekan di bawah kelayakan, dampaknya tidak berhenti pada satu orang. Dampaknya merembet ke rumah tangga, konsumsi harian, kemampuan bertahan usaha, dan ekonomi sekitar.

Penghasilan yang tergerus berarti:

- uang belanja rumah tangga ikut tergerus;
- kemampuan membayar cicilan, kontrakan, sekolah, dan kesehatan melemah;
- ruang untuk menabung dan merawat kendaraan menyempit;
- risiko utang dan kerentanan ekonomi keluarga ikut naik.

Kalau jutaan pelaku usaha kecil platform hidup dalam kondisi seperti itu, maka warung, bengkel, pedagang kecil, dan banyak usaha lain yang hidup dari belanja harian rakyat kecil juga ikut terkena imbasnya. Kalau rakyat dipaksa bekerja dalam sistem yang gelap, negara pun kesulitan membaca daya tahan ekonominya sendiri secara jujur.

7.2 MENGAPA INI JUGA SOAL POLITIK

Gerakan ini bukan gerakan partai dan tidak berdiri untuk memenangkan tokoh tertentu. Tetapi gerakan ini juga tidak naif. Aturan tidak berubah sendiri. Kebijakan tidak lahir dari ruang kosong.

Persoalan platform digital yang tidak transparan merupakan persoalan politik dalam arti paling sederhana: ia menyangkut bagaimana negara mengatur pasar, membagi risiko, melindungi hak mencari nafkah, dan menjaga agar digitalisasi tidak berubah menjadi pemusatan kuasa tanpa kontrol.

7.3 MENGAPA ISU INI MENYENTUH KONSUMEN

Konsumen sering diposisikan seolah-olah selalu diuntungkan oleh platform. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsumen rentan menjadi korban informasi yang tidak utuh dan korban persepsi harga semu.

Karena itu, transparansi juga adalah hak konsumen. Konsumen berhak tahu:

- berapa harga dasar layanan sebelum promo;
- berapa harga setelah promo;
- promo itu ditanggung siapa;
- berapa bagian yang diterima pelaku usaha;
- potongan apa saja yang diambil platform;
- dan apakah yang mereka nikmati adalah harga riil yang sehat atau harga subsidi promosi yang sewaktu-waktu bisa dicabut.

7.4 MENGAPA TRANSPARANSI ADALAH ISU EKONOMI NASIONAL

Tanpa transparansi, tidak ada pembacaan jujur atas pertanyaan-pertanyaan dasar:

- siapa menanggung risiko terbesar;
- siapa mengambil bagian pendapatan paling besar;
- apakah tarif masih layak secara ekonomi;
- apakah promo itu strategi promosi biasa atau alat bakar uang untuk menguasai pasar;
- apakah biaya aplikasi dan komisi benar-benar dipisahkan secara jujur;
- serta apakah dana kesejahteraan yang dipotong benar-benar kembali ke pelaku usaha atau justru masuk ke pos yang tidak pernah dibuka.

7.5 MENGAPA KABUT INFORMASI BISA BERUBAH MENJADI MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK

Salah satu bahaya terbesar dari pasar digital yang tidak transparan: kabut informasi tidak berhenti di level transaksi. Ia bisa merembet menjadi kabut kebijakan.

Diskon yang tidak transparan dapat membentuk persepsi publik tentang harga normal. Ketika diskon diubah atau dicabut, yang muncul ke permukaan bisa saja kemarahan publik atas "kenaikan harga", padahal yang berubah hanyalah strategi promo yang sejak awal tidak pernah dibuka dengan jujur.

Kalau itu terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya mitra dan konsumen. Pemerintah, regulator, dan ruang kebijakan publik juga ikut dirugikan karena dipaksa menanggung kemarahan atas struktur harga yang dibentuk di ruang tertutup korporasi.

Karena itu, transparansi platform adalah kepentingan negara.

7.6 KESIMPULAN EKONOMI-POLITIK GERAKAN INI

Masalah platform digital yang tidak transparan bukan sekadar soal aplikasi, bukan sekadar soal komisi, dan bukan sekadar soal konflik lapangan antara mitra dan konsumen. Ini adalah persoalan tentang:

- siapa menguasai pasar;
- siapa menguasai data;
- siapa berhak menentukan harga;
- siapa menanggung biaya hidup dan risiko kerja;
- siapa mengelola potongan atas nama kesejahteraan;
- siapa membentuk persepsi publik melalui promo dan diskon;
- dan siapa akhirnya dipaksa menanggung akibat sosial, ekonomi, dan politik dari sistem yang tidak jujur.

Itulah sebabnya gerakan ini menempatkan transparansi, kerangka tarif yang jujur, larangan pungutan ganda, pembatasan sanksi sepihak, audit dana kesejahteraan, dan pengakuan atas seluruh komponen kerja sebagai bagian dari perjuangan ekonomi rakyat.

BAGIAN 8 — USULAN ARAH KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN ATURAN

8.1 PRINSIP DASAR PERUBAHAN ATURAN

- beban harus dibagi sesuai kuasa;
- kerja nyata harus diakui sebagai komponen pembentuk tarif;
- transparansi harus hadir sebelum, saat, dan setelah transaksi;
- pelaku usaha kecil tidak boleh dihukum atas variabel yang tidak berada dalam kendalinya;
- pungutan atas nama teknologi, layanan, atau kesejahteraan harus dapat diuji kewajaran dan manfaat nyatanya;
- hak rakyat untuk mencari nafkah secara sah tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang;
- negara tidak boleh membiarkan sektor digital besar tumbuh di atas struktur yang tidak dapat dibaca secara jujur oleh rakyat.

8.2 ARAH KEBIJAKAN TARIF

Negara perlu mendorong kerangka tarif yang membedakan secara tegas tarif dasar, tarif minimum bersih, argo, dan argo minimum. Arah kebijakan meliputi:

- pengakuan jemput, tunggu, antar, dan angkut sebagai komponen kerja;
- pengakuan waktu sebagai komponen biaya sama pentingnya dengan kilometer;
- pembahasan jarak dan waktu penjemputan sebagai bagian biaya layanan;
- ruang kajian ongkos perpindahan mencari order berikutnya;
- pembaruan formula tarif yang mencerminkan biaya pokok perjalanan dan penghasilan minimum layak;
- serta perbedaan jelas antara komponen tarif perjalanan dan komponen promo atau subsidi.

8.3 ARAH KEBIJAKAN TRANSPARANSI PLATFORM

Platform wajib membuka seluruh informasi pokok transaksi dengan prinsip **satu order, satu kebenaran data**. Negara juga perlu mendorong kewajiban menampilkan harga dasar sebelum promo secara jelas, agar konsumen dapat membedakan harga riil dan harga promosi sementara.

8.4 ARAH KEBIJAKAN SANKSI, RATING, DAN SUSPEND

Negara perlu membatasi penggunaan rating, suspend, penalti, atau sanksi penolakan order apabila:

- mitra tidak diberi hak menentukan harga;
- informasi order tidak utuh;
- kesalahan estimasi berasal dari sistem platform;
- atau pembatalan terjadi karena ketidakjelasan yang diciptakan platform sendiri.

Prinsipnya: jika harga, pairing, estimasi, dan informasi ditentukan aplikasi, mitra tidak boleh dihukum atas risiko komersial yang bukan kendalinya. Sanksi hanya patut hidup pada ruang yang benar-benar dalam kendali mitra.

8.5 ARAH KEBIJAKAN PUNGUTAN, BIAYA APLIKASI, DAN DANA KESEJAHTERAAN

Negara perlu membedakan secara tegas antara komisi, biaya aplikasi, dan dana kesejahteraan. Pemisahan ini penting agar tidak terjadi pungutan ganda.

Untuk dana kesejahteraan, negara patut menuntut jawaban jelas:

- berapa besar pungutan;
- dari siapa diambil;
- ke mana aliran dana;
- siapa pengelola;
- siapa penerima manfaat;
- apakah manfaat dibagikan merata;
- dan apakah dana dipakai untuk perlindungan nyata atau justru untuk promosi dan subsidi.

8.6 ARAH KEBIJAKAN AUDIT, VENDOR, DAN PRIORITAS ORDER

Negara perlu membuka ruang audit terhadap:

- dugaan prioritas order bagi vendor atau kelompok tertentu;
- dampak kelas layanan terhadap distribusi order dan penghasilan;
- perlakuan berbeda yang tidak transparan antar akun;
- serta parameter yang menyebabkan sebagian akun diuntungkan atau disepikan.

Audit ini tidak boleh dijalankan dengan semangat menuduh tanpa bukti, tetapi juga tidak boleh dibatalkan hanya karena platform berlindung di balik istilah "algoritma" atau "rahasia bisnis". Jika penetapan harga, pemberian order, dan hubungan platform dengan vendor dibiarkan sepenuhnya tertutup, kondisi itu berisiko melahirkan penindasan ekonomi yang dibungkus legalitas formal dan berlindung di balik dalih rahasia dagang.

8.7 ARAH KEBIJAKAN TRANSAKSI LANGSUNG DAN HAK MENCARI NAFKAH

Negara perlu menegaskan bahwa upaya membangun pelanggan tetap, menerima order langsung, atau menghidupkan jalur transaksi sah di luar platform bukan otomatis pelanggaran, selama tunduk pada hukum yang berlaku.

Platform tidak boleh diposisikan sebagai pemilik tunggal ruang temu antara penjual dan pembeli. Aplikasi adalah alat, bukan penguasa mutlak atas hak rakyat untuk bekerja.

8.8 ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN PERSEPSI HARGA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pengawasan perlu diarahkan pada:

- kejelasan pemisahan harga riil dan harga promosi;
- keterbukaan komponen harga yang dibayar konsumen;
- pencegahan praktik pembentukan persepsi seolah kenaikan harga murni dari kebijakan pemerintah padahal berasal dari pencabutan diskon platform;
- serta audit pola promo yang berpotensi menjadi kabut informasi.

Tujuannya bukan melarang promo, melainkan memastikan promo tidak berubah menjadi alat menyamarkan struktur tarif riil, memindahkan kemarahan publik ke

sasaran yang salah, atau mengadu domba konsumen, pelaku usaha kecil, dan pemerintah.

8.9 PENUTUP ARAH KEBIJAKAN

Pada akhirnya, perubahan aturan yang dibutuhkan bukan perubahan kosmetik. Yang dibutuhkan adalah pergeseran cara pandang negara terhadap ekonomi platform.

Selama platform hanya dipandang sebagai aplikasi teknologi biasa, sementara kuasa harga, kuasa data, kuasa pasar, kuasa pairing, dan kuasa sanksinya diabaikan, maka rakyat kecil akan terus ditempatkan sebagai pihak yang menanggung risiko paling besar tanpa hak yang setara.

BAGIAN 9 — ARAH GERAKAN

Gerakan ini tidak mengunci diri pada tenggat waktu kaku. Perjuangan melawan ketimpangan tidak selalu bergerak lurus. Karena itu, arah gerakan lebih tepat dibagi berdasarkan lapisan pencapaian.

9.1 TAHAP AWAL: MEMBANGUN KESADARAN, MEMBONGKAR KABUT, DAN MEMULAI KEBIASAAN BARU

Fokus tahap ini:

- menyebarkan naskah, poster, dan seruan publik;
- memperkenalkan bahasa bersama tentang transparansi, kerangka tarif yang jujur, dan hak mencari nafkah;
- mengajak konsumen memahami bahwa konflik di lapangan sering kali lahir dari sistem informasi yang tidak jujur;
- mendorong transaksi langsung yang sah;
- mengumpulkan bukti selisih, potongan, dan pola yang patut diaudit;
- serta menanamkan pemahaman bahwa platform bukan satu-satunya pintu yang sah.

9.2 TAHAP PENGUATAN: MEMPERLUAS JARINGAN, MEMPERKUAT BUKTI, DAN MEMAKSA ISU MASUK KE RUANG PUBLIK

Fokus:

- memperluas simpul aksi lokal;
- membongkar persepsi bahwa harga promo adalah harga dasar yang wajar;
- membangun dokumentasi kasus secara rapi;
- mendorong liputan media, analisis akademik, dan pembahasan politik yang lebih serius;
- menghidupkan jalur pengaduan ke regulator, KPPU, Komnas HAM, dan bantuan hukum;
- serta menjaga agar isu ini tidak berhenti sebagai "keluhan driver", tetapi naik menjadi pembahasan tentang keadilan ekonomi digital.

9.3 TAHAP PERUBAHAN STRUKTUR: MENDORONG PERUBAHAN ATURAN DAN MENGURANGI KUASA GELAP PLATFORM

Fokus:

- perubahan aturan transparansi order dan keterbukaan komponen harga;
- pengakuan komponen kerja nyata;
- penguatan kerangka tarif yang jujur;
- pembatasan sanksi sepihak;
- audit struktur biaya, pungutan, dana kesejahteraan, vendor, prioritas order, dan kelas layanan;
- pembatasan pungutan ganda;
- serta pembukaan ruang pengawasan terhadap platform dominan.

9.4 ARAH AKHIR YANG INGIN DICAPAI

Arah akhir gerakan ini adalah:

- lahirnya pasar digital yang tidak hidup dari kebutaan informasi rakyat kecil;
- hubungan usaha yang lebih jujur antara platform, pelaku usaha kecil, dan konsumen;
- berkurangnya ruang bagi kompeni digital untuk menguasai harga, pasar, dan data sambil menahan transparansi;
- tumbuhnya keberanian rakyat untuk tidak menyerahkan seluruh hidup ekonominya ke satu pintu platform dominan;
- serta terbukanya jalan bagi bentuk-bentuk infrastruktur digital yang lebih adil, lebih terbuka, dan lebih manusiawi.

Gerakan ini tidak menjanjikan kemenangan cepat. Yang dijanjikan hanyalah satu hal: kita tidak perlu terus-menerus diam di dalam sistem yang gelap sambil berpura-pura itu normal.

PENUTUP

Gerakan ini lahir dari satu kesadaran sederhana: **rakyat kecil tidak boleh dipaksa bekerja dalam gelap.**

Tidak boleh dipaksa menerima order tanpa informasi yang utuh. Tidak boleh dipaksa menanggung risiko dari harga yang tidak ia tetapkan. Tidak boleh dipotongi atas nama kesejahteraan tanpa tahu aliran dan manfaatnya. Tidak boleh dibenturkan dengan konsumen oleh sistem yang sengaja tidak transparan. Dan tidak boleh dibuat bergantung total pada satu pintu pasar digital, lalu dihukum ketika berusaha mencari jalan hidup yang lebih waras.

Kami menolak:

- order kucing dalam karung;
- kerja dalam gelap;
- pungutan yang tidak jujur;
- adu domba antara konsumen dan mitra;
- kuasa harga tanpa tanggung jawab;
- pengelolaan hidup rakyat oleh sistem yang tertutup.

Penolakan Saja Tidak Cukup

Naskah ini mengajak orang bergerak dengan cara yang bisa dikerjakan dan dipertanggungjawabkan:

- sebarluaskan isu;
- hidupkan percakapan;
- kumpulkan bukti;
- biasakan jalur transaksi langsung yang sah;
- bantu konsumen memahami masalah yang sebenarnya;
- dorong media, akademisi, dan tokoh politik untuk ikut membedahnya;
- dan jangan biarkan platform dominan merasa bahwa rakyat akan diam selamanya.

Gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil: satu percakapan, satu pelanggan tetap, satu tangkapan layar, satu poster, satu penolakan untuk terus menganggap sistem gelap sebagai sesuatu yang wajar.

Seruan Kepada Berbagai Pihak

Kepada driver, kurir, pedagang kecil, dan pelaku usaha platform lain:

Jangan buru-buru merasa sendirian. Masalah yang Anda alami kemungkinan bukan sekadar nasib pribadi, melainkan bagian dari pola yang lebih besar.

Kepada konsumen:

Jangan buru-buru memusuhi orang yang ada di depan Anda. Bisa jadi ia sama-sama sedang dimasukkan ke permainan yang tidak dibuka utuh sejak awal.

Kepada akademisi, pers, organisasi bantuan hukum, dan tokoh politik:

Jangan anggap ini sekadar keributan aplikasi. Di sini ada soal tarif, penghasilan, data, kuasa pasar, hak mencari nafkah, dan masa depan ekonomi digital yang menyangkut jutaan orang.

Kepada pemerintah:

Jangan biarkan rakyat kecil terus dipaksa hidup di bawah sistem yang memegang harga, memegang data, memegang pasar, tetapi menolak terang.

Sikap Gerakan

Gerakan ini tidak meminta belas kasihan. Gerakan ini meminta:

- aturan yang jujur;
- pasar yang lebih terang;
- beban yang dibagi sesuai kuasa;
- dan hak rakyat untuk bekerja tanpa terus-menerus dijadikan pihak paling lemah di dalam permainan yang tidak ia rancang sendiri.

Mengapa Gerakan Ini Masih Berdiri

Selama masih ada:

- kerja yang disuruh jalan tanpa informasi yang utuh;
- harga yang dibentuk tanpa keterbukaan;
- potongan yang diambil tanpa penjelasan yang memadai;
- dan rakyat kecil yang dipaksa menanggung risiko dari sistem yang tidak ia kuasai,

maka gerakan ini masih punya alasan untuk berdiri.

Catatan Tentang Alternatif

Jika kebuntuan ini terus dipelihara, maka terbuka kemungkinan untuk mendorong bentuk infrastruktur digital alternatif yang tidak hidup dari pemotongan atas kerja rakyat kecil dan tidak menjadikan akses pasar sebagai alat penghisapan. Gagasan tersebut bukan bagian pokok naskah induk ini dan akan dibahas tersendiri dalam Lampiran E — Struktur Ride Hailing Kolektif.

Tanpa demo. Tanpa offbid. Tetap legal.

LAMPIRAN A — GLOSARIUM LENGKAP GERAKAN LAWAN KOMPENI DIGITAL

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital.

Tujuan: Menyamakan bahasa, membatasi tafsir, dan mencegah pelintiran makna atas istilah-istilah yang dipakai dalam gerakan.

A.1 ISTILAH POLITIK DAN KERANGKA BACA GERAKAN

1. KOMPENI DIGITAL - Istilah politik untuk menyebut model usaha platform digital yang menguasai akses pasar, alur order, data, penerapan harga atau struktur harga, serta ruang distribusi transaksi, tetapi tidak membuka informasi yang cukup kepada pelaku usaha kecil dan/atau konsumen untuk bekerja dan bertransaksi secara adil. Bukan untuk menuduh semua usaha digital sebagai musuh, melainkan menandai pola dominasi yang lahir ketika platform memegang kuasa besar tetapi menahan keterbukaan.

2. PENJAJAHAN MODERN - Istilah untuk menggambarkan bentuk penguasaan ekonomi yang tidak lagi hadir melalui serdadu dan bedil, melainkan melalui kontrak sepihak, ketimpangan data, algoritma tertutup, ketergantungan pasar, dan kuasa platform atas akses kerja serta transaksi.

3. KERJA DALAM GELAP - Keadaan ketika pelaku usaha kecil diminta menerima order, menjalankan pekerjaan, menanggung biaya, dan menghadapi risiko lapangan tanpa diberi informasi yang cukup tentang nilai transaksi, potongan, beban kerja, parameter layanan, atau perubahan komponen order yang memengaruhi penghasilannya.

4. ORDER KUCING DALAM KARUNG - Ungkapan gerakan untuk menyebut order atau pekerjaan yang ditawarkan tanpa informasi utuh, tanpa rincian komponen transaksi yang layak, atau dengan perbedaan informasi yang terlalu jauh antara pihak-pihak yang dipertemukan oleh platform.

5. SATU ORDER, SATU KEBENARAN DATA - Prinsip bahwa satu transaksi tidak boleh memiliki dua wajah informasi yang saling bertentangan atau tidak setara. Jika platform memegang kuasa menentukan pairing, order, dan harga, maka data pokok transaksi harus konsisten, terbaca, dan dapat dijelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat.

6. KABUT INFORMASI - Keadaan ketika struktur harga, potongan, promo, pembagian hasil, estimasi, atau parameter layanan dibuat tidak cukup terang sehingga konsumen, mitra, atau publik sulit membaca kenyataan transaksi secara utuh.

7. KABUT KEBIJAKAN (POLICY FOG) - Keadaan ketika kabut informasi di tingkat transaksi (harga, promo, potongan) merembet ke tingkat kebijakan publik, sehingga membentuk persepsi keliru tentang penyebab kenaikan harga atau perubahan tarif. Akibatnya, pemerintah, regulator, atau tokoh politik dipaksa menanggung kemarahan publik atas struktur harga yang sejak awal dibentuk di ruang tertutup korporasi.

8. ADU DOMBA KONSUMEN–MITRA - Keadaan ketika konflik yang sesungguhnya lahir dari desain sistem, ketidaktransparanan, atau pembagian risiko yang timpang justru terlihat seolah-olah semata kesalahan konsumen atau semata kesalahan mitra, sehingga kedua pihak saling berhadapan sementara akar masalah struktural tertutup.

9. KUASA PLATFORM - Kemampuan platform untuk memengaruhi atau menentukan harga, pairing order, distribusi order, akses pasar, parameter layanan, prioritas akun, sanksi, dan alur transaksi melalui aplikasi, data, dan aturan internal.

10. KUASA PASAR - Posisi dominan atau pengaruh besar suatu platform dalam mempertemukan penjual dan pembeli, pengemudi dan penumpang, kurir dan pengguna jasa, atau pelaku usaha kecil dan konsumen, sehingga pelaku usaha kecil menjadi sangat bergantung pada satu pintu akses.

11. KUASA DATA - Kelebihan posisi yang timbul karena platform menguasai data transaksi, data permintaan, data perilaku konsumen, data performa mitra, dan data distribusi order yang tidak dimiliki secara setara oleh pelaku usaha kecil atau publik.

12. TEBANG PILIH PLATFORM - Cara platform membandingkan diri dengan praktik di negara lain secara sepotong-sepotong, hanya pada bagian yang menguntungkan posisinya, sambil mengabaikan unsur lain yang substantif (kewajiban transparansi, perlindungan pekerja, pembatasan pungutan, hak banding, audit, atau pengawasan negara).

13. PERANG PROMO - Persaingan antar platform yang dilakukan melalui pemberian diskon, subsidi, atau potongan harga secara besar-besaran untuk menarik konsumen dan menguasai pasar, sering kali tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha mitra dan kejujuran struktur harga.

14. OFFBID (OFF-BID) - Tindakan mematikan aplikasi (off) atau menolak menerima order secara kolektif sebagai bentuk protes terhadap kebijakan platform. Gerakan ini secara tegas menolak offbid sebagai metode aksi dan memilih jalur legal, sporadis, dan tanpa demonstrasi.

15. JALUR TRANSAKSI LANGSUNG - Jalur transaksi sah di luar perantara platform dominan, misalnya melalui pelanggan tetap, WhatsApp, telepon, QRIS, web, grup komunitas, pangkalan modern, jaringan warga, atau cara sah lainnya yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara lebih langsung.

16. HAK MENCARI NAFKAH - Hak setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sah demi mempertahankan hidup, keluarga, dan usahanya, sepanjang tidak melanggar hukum. Termasuk hak untuk tidak dipaksa bergantung total pada satu platform dominan sebagai satu-satunya pintu akses kerja.

A.2 ISTILAH AKSI DAN SIMBOL GERAKAN

17. GERAKAN SPORADIS - Bentuk gerakan yang tidak bergantung pada satu komando pusat, satu panggung, atau satu waktu aksi. Gerakan hidup dari banyak titik kecil, banyak simpul, dan banyak bentuk tindakan yang arahnya sama tetapi pelaksanaannya lentur.

18. GERILYA LEGAL - Cara bergerak yang menyebar, lincah, tidak selalu terpusat, tetapi tetap bertumpu pada tindakan yang sah, tidak intimidatif, tidak merusak, dan tidak dibangun di atas pelanggaran hukum.

19. TEKANAN PASAR - Upaya memengaruhi perilaku transaksi, pilihan konsumen, kebiasaan pembayaran, jalur pemesanan, atau persepsi publik tanpa kekerasan dan tanpa sabotase, sehingga ketergantungan terhadap platform dominan dapat dikurangi dan isu ketidakadilan sistem dapat dipaksa masuk ke ruang publik.

20. KEMENANGAN PARSIAL - Perubahan kecil yang belum menyelesaikan masalah pokok, tetapi tetap bernilai sebagai kemajuan gerakan. Misalnya: isu transparansi mulai dibahas media, konsumen mulai memahami jalur transaksi langsung, simpul pelanggan tetap mulai tumbuh, atau platform terpaksa mengeluarkan biaya lebih besar untuk menahan dampak gerakan.

21. TITIK / SIMPUL - Tempat, kelompok kecil, jaringan pelanggan, komunitas lokal, atau lingkaran kerja yang menjadi tempat hidupnya gerakan secara nyata. Titik atau simpul tidak harus berbentuk organisasi formal, tetapi berfungsi sebagai tempat menyebarkan informasi, membangun pelanggan tetap, bertukar bukti, atau menguatkan aksi.

22. KOORDINATOR - Orang yang membantu mengatur komunikasi, distribusi informasi, alat bantu, atau kebutuhan teknis gerakan pada tingkat titik atau simpul tertentu. Koordinator bukan pemilik gerakan dan tidak boleh berubah menjadi pusat kuasa tertutup baru.

23. PELANGGAN TETAP - Konsumen yang bertransaksi langsung atau berulang dengan pelaku usaha tertentu di luar platform dominan, atas dasar kepercayaan, kualitas layanan, kedekatan wilayah, atau hubungan usaha yang dibangun secara sah.

24. SEBARAN AWAL - Materi singkat yang dipakai untuk memperkenalkan gerakan kepada publik, misalnya poster, flyer, ringkasan tuntutan, kartu kontak, stiker digital, atau naskah singkat yang mudah dibaca dan dibagikan.

25. CORET LOGO - Tindakan menutup sebagian atau seluruh unsur branding non-keselamatan pada atribut milik sendiri yang dibeli, dicicil, atau diusahakan dari penghasilan sendiri, sebagai bentuk penolakan terhadap pembebanan promosi sepihak oleh platform. Hanya berlaku untuk atribut milik pribadi; bukan ajakan merusak barang orang lain, fasilitas umum, atau perlengkapan keselamatan.

26. "CORET LOGO — BUKAN REKLAME GRATIS" - Slogan gerakan untuk menegaskan bahwa atribut atau barang milik sendiri yang dibeli dari hasil kerja mitra tidak otomatis harus menjadi ruang promosi gratis bagi platform.

27. HARGA SAMA, TANPA PROMO - Slogan utama gerakan untuk transaksi langsung. Kata SAMA secara tegas dimaknai bukan sebagai kesamaan nominal harga dengan platform digital, melainkan kesamaan metode/cara pembentukan tarif dan biaya administrasi yang mengikuti kebiasaan bisnis yang sudah berlaku di platform digital pada umumnya (termasuk pinjol/layanan pesan-antar), yaitu: menggunakan acuan tarif minimal per kilometer, argo minimum per transaksi, serta biaya admin yang wajar dan dijelaskan sejak awal. Perbedaannya: dalam transaksi langsung, tidak ada promo, diskon, subsidi, voucher, atau insentif yang mengaburkan harga riil.

28. BEGAL ORDER - Istilah yang berkembang di kalangan pengemudi untuk menggambarkan dugaan pengambilalihan atau pembatalan sepihak atas order yang sudah diterima oleh seorang mitra, yang kemudian order tersebut muncul dan dilayani oleh mitra lain. Istilah ini mencerminkan keresahan dan menurunnya kepercayaan terhadap mekanisme distribusi order tertutup.

29. MEMBEGAL BALIK PASAR - Strategi sah gerakan untuk "membalik" pola persaingan yang dianggap tidak adil, dengan cara mengalihkan transaksi dari platform dominan ke jalur transaksi langsung yang legal. Ini bukan tindakan merebut order milik orang lain, melainkan upaya memperluas pilihan konsumen dan mitra melalui transaksi langsung yang saling menguntungkan. Tujuannya adalah menciptakan tekanan pasar yang sehat, sehingga platform dominan terpaksa bersaing secara lebih terbuka dan adil.

30. TANPA DEMO, TANPA OFFBID, TETAP LEGAL - Slogan yang merangkum karakter dan prinsip dasar aksi gerakan.

- Tanpa demo: menolak aksi demonstrasi jalanan yang mengandalkan massa dan berisiko konflik fisik.
- Tanpa offbid: menolak tindakan mematikan aplikasi secara kolektif atau menolak order secara massal sebagai bentuk protes.
- Tetap legal: menegaskan bahwa seluruh bentuk aksi—transaksi langsung, penyebaran narasi, pengumpulan bukti, advokasi, coret logo—dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.

31. ATRIBUT KESELAMATAN - Perlengkapan yang fungsi utamanya berkaitan dengan keselamatan, perlindungan tubuh, visibilitas, atau keamanan kerja (helm, rompi reflektif, dll.). Dibedakan dari atribut branding.

32. ATRIBUT BRANDING - Atribut, penanda visual, logo, warna, slogan, atau perlengkapan lain yang fungsi utamanya adalah promosi, pengenalan merek, dan kepentingan pemasaran platform, bukan fungsi keselamatan.

33. AKSI PRIBADI - Bentuk aksi langsung yang dilakukan secara mandiri oleh individu: mencari transaksi langsung, menggunakan QRIS merchant pribadi, menggunakan acuan tarif, atau menolak order berdasarkan pertimbangan sendiri. Tidak memerlukan koordinasi dengan pihak lain.

34. AKSI KELOMPOK - Bentuk aksi langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: membentuk titik transaksi, mempertemukan pengemudi dan penumpang, berbagi informasi, melakukan edukasi, atau membangun sarana pendukung bersama. Dilakukan secara sukarela dan sah.

35. QRIS MERCHANT PRIBADI - Kode QR pembayaran digital yang didaftarkan atas nama pribadi pelaku usaha untuk menerima pembayaran langsung dari konsumen tanpa perantara platform. Dapat dibuat secara gratis melalui DANA Bisnis, bank, atau penyelenggara pembayaran resmi lainnya.

36. IDENTITAS PENCARIAN TRANSAKSI / KIPAS ORDER - Alat bantu visual sederhana (kipas tangan, kartu, poster kecil, papan informasi) yang digunakan pelaku usaha untuk mempermudah masyarakat menemukan layanan transaksi langsung. Slogan "Harga Normal, Tanpa Promo" menunjukkan penggunaan harga normal berdasarkan acuan tarif, bukan harga promosi.

37. TITIK TRANSAKSI - Lokasi fisik yang disepakati bersama untuk mempertemukan pengemudi dan penumpang dalam transaksi langsung, dengan mempertimbangkan keamanan, kemudahan akses, dan ketertiban umum.

A.3 ISTILAH TARIF, TRANSAKSI, DAN PENDAPATAN

38. TARIF DASAR - Rentang tarif wajar yang dibentuk dari komponen kerja nyata, biaya operasional, waktu, jarak, risiko, dan kebutuhan penghasilan minimum yang layak.

39. TARIF MINIMUM BERSIH - Batas bawah penghasilan minimum yang layak diterima pelaku usaha dari satu layanan atau dari komponen tarif tertentu setelah memperhitungkan biaya kerja pokok yang relevan. Dipakai sebagai pagar perlindungan penghasilan, bukan sebagai alat promosi.

40. ARGO - Nilai perjalanan atau nilai layanan yang dibayar konsumen berdasarkan komponen tarif yang berlaku pada transaksi tersebut.

41. ARGO MINIMUM - Batas bawah nilai layanan yang tetap wajib dibayar untuk satu perjalanan atau satu layanan meskipun hitungan jarak dan waktu berada di bawah angka minimum itu.

42. OMSET MITRA / OMSET DRIVER - Nilai pendapatan kotor yang diterima pelaku usaha dari satu order atau dari akumulasi order sebelum dikurangi biaya operasional pribadi (bahan bakar, perawatan, kuota, dll.) dalam rangkaian order kerja.

43. PENGHASILAN BERSIH - Sisa pendapatan yang benar-benar tinggal setelah dikurangi biaya kerja yang relevan (bahan bakar, perawatan, penyusutan, cicilan, iuran, biaya administrasi, atau beban kerja lain yang ditanggung pelaku usaha).

44. POTONGAN PLATFORM - Setiap bagian nilai transaksi yang diambil atau dipotong oleh platform dari argo, omset mitra, atau komponen pembayaran konsumen, baik melalui komisi, biaya aplikasi, biaya layanan, maupun nama lain yang berkaitan langsung dengan transaksi. Dalam Model Bagi Hasil, potongan platform adalah komisi yang ditambahkan di atas tarif minimum, bukan dipotong dari bagian mitra.

45. KOMISI / BAGI HASIL - Bagian dari pendapatan transaksi inti yang diambil platform dalam Model Bagi Hasil, yang merupakan nilai tambahan di atas tarif minimum dan tidak boleh mengurangi Bagian Mitra. Besaran komisi diatur oleh kementerian yang membidangi ekonomi digital sesuai batasan maksimum yang berlaku.

46. BIAYA APLIKASI - Pungutan yang dibebankan oleh platform dengan alasan penggunaan sistem, layanan tambahan, atau fasilitas tertentu. Harus dibedakan secara jujur dari komisi dan tidak boleh dipakai untuk menagih ulang fungsi inti yang sama.

47. BIAYA LAYANAN - Pungutan atas layanan tambahan yang terpisah dari transaksi inti, tidak memengaruhi kelancaran transaksi inti, dan manfaatnya dapat dijelaskan secara nyata. Dalam Model Biaya Layanan murni, platform tidak mengambil bagian dari nilai transaksi.

48. PROMO / DISKON / SUBSIDI HARGA - Pengurangan harga yang dibayar konsumen atau penyesuaian nilai transaksi yang dibiayai oleh platform, merchant, pihak ketiga, atau skema lain. Wajib dibaca bersama pertanyaan: siapa yang menanggung, apakah memotong penghasilan mitra, dan apakah mengaburkan harga dasar.

49. HARGA DASAR SEBELUM PROMO - Nilai dasar layanan sebelum diskon, subsidi, voucher, atau bentuk promosi lain diterapkan. Tanpa harga dasar yang jelas, publik sulit membedakan harga riil dan harga promosi.

50. ESTIMASI - Perkiraan jarak, waktu, biaya, atau komponen order lain yang ditampilkan sistem sebelum atau saat order berjalan. Wajib disusun berdasarkan standar kewajaran (rute aman, kondisi lalu lintas, karakter wilayah, waktu jemput/tunggu/angkut). Bukan sekadar perkiraan teknis.

51. KOREKSI TARIF / KOREKSI TRANSAKSI - Penyesuaian atas komponen harga, jarak, waktu, atau pembagian pendapatan apabila terdapat selisih, perubahan kondisi lapangan, kesalahan estimasi, atau perubahan permintaan yang sah dan dapat dibuktikan.

52. SELISIH - Perbedaan antara data yang ditampilkan, data yang dijanjikan, atau hasil perhitungan sistem dengan kondisi nyata, hasil akhir transaksi, atau nilai yang semestinya diterima pihak terkait.

53. PRICING CONFIG VERSION (VERSI KONFIGURASI TARIF) - Versi parameter tarif yang mencakup seluruh tarif dasar (jemput, perjalanan, operasional, upah, progresif), faktor inflasi dan tanggal berlaku, serta acuan biaya (harga BBM, UMR, dll.) dan periode referensi. Setiap order menyimpan versi konfigurasi yang digunakan untuk ketertelusuran.

54. KOMPONEN PROGRESIF - Komponen tarif tambahan yang dikenakan apabila jarak atau waktu perjalanan melewati ambang batas tertentu, untuk mengakui bahwa perjalanan jarak jauh atau waktu tempuh panjang memerlukan biaya operasional yang lebih besar.

55. AREA SEPI (REMOTE AREA) - Wilayah dengan potensi perjalanan kosong (tanpa order kembali) atau akses terbatas, yang memerlukan kompensasi tambahan karena mitra harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan order berikutnya.

56. BIAYA OPERASIONAL NYATA - Biaya yang benar-benar dikeluarkan mitra dalam pelaksanaan order, mencakup bahan bakar/energi, perawatan, penyusutan, pajak kendaraan, dan biaya lain yang melekat langsung pada pelaksanaan transaksi. Perhitungannya proporsional berdasarkan beban kerja per order.

57. PENYESUAIAN INFLASI - Penyesuaian tarif dasar secara berkala mengikuti inflasi dan perubahan biaya operasional nyata, dicatat dalam versi parameter dan dapat diterapkan sebagai pengali terhadap tarif dasar. Inflasi mengacu pada data dari lembaga statistik yang berwenang.

58. SNAPSHOT ORDER (CUPLIKAN ORDER) - Rekaman data transaksi yang disimpan pada saat order dibuat, memuat seluruh komponen perhitungan tarif, harga, potongan, bagian mitra, dan versi konfigurasi tarif yang digunakan. Berfungsi sebagai dasar perhitungan final dan ketertelusuran.

59. KLAIM / PENYESUAIAN - Permintaan perubahan komponen transaksi yang diajukan karena perubahan kondisi lapangan (perubahan rute, tambahan jarak/waktu, dll.). Klaim diverifikasi berdasarkan data perjalanan dan jika disetujui akan menghasilkan penyesuaian tarif yang tercatat.

60. TALANGAN PEMBAYARAN - Penggunaan dana milik Mitra secara insidental untuk memenuhi kewajiban pembayaran Konsumen kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inti (misalnya: pembayaran tol, parkir, atau biaya jalan berbayar). Talangan Pembayaran bukan merupakan bagian dari Transaksi Inti, melainkan Biaya Transit Operasional Pekerjaan yang berdiri sendiri.

61. IMBALAN PENGGUNAAN DANA - Hak Mitra atas kompensasi ekonomi karena telah menggunakan dana pribadinya untuk Talangan Pembayaran. Imbalan ini wajib dihitung secara objektif, proporsional, dan transparan.

A.4 ISTILAH STRUKTUR USAHA DAN HUBUNGAN PLATFORM

62. MITRA INDIVIDU - Pelaku usaha yang menjalankan layanan dengan kendaraan, alat kerja, atau akun usahanya sendiri dan tidak berada di bawah vendor atau armada sebagai pengelola lapis kedua.

63. MITRA VENDOR / ARMADA - Pelaku usaha yang menjalankan order melalui kendaraan, akun, atau pengelolaan yang terhubung dengan vendor, armada, atau pihak perantara lain di luar hubungan langsung dengan platform.

64. VENDOR / ARMADA - Pihak yang mengelola kendaraan, akun, atau operasional sejumlah mitra dalam hubungan usaha yang berlapis dengan platform. Keberadaannya perlu dibaca secara hati-hati karena dapat memengaruhi distribusi order, pembagian hasil, struktur biaya, dan posisi tawar pelaku usaha.

65. PRIORITAS ORDER - Keadaan ketika sebagian akun, kelompok, kelas layanan, armada, atau pihak tertentu menerima perlakuan lebih diuntungkan dalam distribusi order, akses order, atau kualitas order dibanding pihak lain, baik secara terbuka maupun tertutup.

66. KELAS LAYANAN - Kategori layanan seperti hemat, standar, prioritas, XL, premium, dan sejenisnya yang dipakai platform untuk membedakan harga, pengalaman konsumen, jenis kendaraan, prioritas, atau parameter layanan lain.

67. PAIRING ORDER - Proses sistem dalam menentukan order diberikan kepada akun yang mana, kapan, dalam urutan apa, dan dengan pertimbangan apa.

68. SUSPEND - Pembatasan sementara atau penghentian sementara akses akun, fitur, atau hak menerima order oleh platform.

69. PENALTI - Kerugian, pengurangan insentif, pengurangan akses, atau bentuk hukuman lain yang dijatuhkan platform atas tindakan atau keadaan tertentu yang dinilai melanggar aturan internal platform. Hanya patut dijatuhkan pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali mitra.

70. RATING - Penilaian angka, bintang, skor, atau sistem evaluasi lain yang diberikan konsumen atau dibentuk platform untuk memengaruhi reputasi, akses order, prioritas, atau posisi akun mitra.

A.5 ISTILAH PUNGUTAN, RISIKO, DAN PENGAWASAN

71. PUNGUTAN GANDA - Pengambilan pendapatan dari fungsi inti transaksi melalui lebih dari satu jalur yang secara substansi menagih hal yang sama dengan nama berbeda, sehingga publik atau mitra sulit membaca beban sebenarnya.

72. PUNGUTAN GELAP - Pungutan, potongan, atau biaya yang dibebankan tanpa keterbukaan memadai mengenai dasar pemungutan, besarnya, fungsi nyatanya, atau aliran manfaatnya, sehingga pihak yang dipotong tidak dapat membaca secara layak apa yang sebenarnya sedang ditagihkan. Istilah ini sebagai istilah kritik, bukan vonis pidana.

73. DANA KESEJAHTERAAN - Potongan, iuran, atau pungutan yang diambil atas nama bantuan, perlindungan, manfaat sosial, dana darurat, atau kesejahteraan mitra. Wajib tunduk pada transparansi penuh: dasar pemungutan, siapa yang dipotong, besarnya, ke mana dana disalurkan, siapa pengelola, siapa penerima manfaat, dan ukuran manfaat nyatanya.

74. PEMBEBANAN RISIKO KE BAWAH - Pola ketika risiko komersial, kesalahan sistem, ketidakpastian estimasi, beban promo, atau dampak kebijakan internal platform lebih banyak dialihkan kepada pelaku usaha kecil ketimbang ditanggung pihak yang memegang kuasa harga, data, dan sistem.

75. POSISI DOMINAN - Keadaan ketika satu platform atau sekelompok platform memiliki kekuatan pasar yang sangat besar sehingga pelaku usaha kecil, konsumen, atau pesaing sulit menghindari pengaruhnya.

76. AUDIT PLATFORM - Pemeriksaan atau penelusuran atas sistem, kebijakan, data, pungutan, distribusi order, prioritas akun, vendor, kelas layanan, estimasi, promo, atau komponen transaksi lain yang relevan untuk menguji keadilan dan keterbukaan praktik platform.

A.6 ISTILAH HUKUM, ADVOKASI, DAN ALTERNATIF

77. MALADMINISTRASI - Perilaku atau tindakan penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang dari ketentuan, prosedur, atau asas pelayanan yang baik, yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Istilah ini dipakai dalam jalur pengaduan ke Ombudsman apabila terdapat dugaan keterlibatan instansi pemerintah.

78. TEMPLATE DOKUMENTASI - Format baku untuk mencatat kronologi, bukti, dan data transaksi secara tertib, yang disediakan dalam gerakan untuk membantu pelapor menyusun informasi secara runtut sehingga memudahkan verifikasi oleh lembaga penerima laporan (KPPU, Komnas HAM, Ombudsman, dll.).

79. KRONOLOGI - Catatan runtut berdasarkan waktu mengenai rangkaian kejadian yang dialami, mencakup tanggal, jam, lokasi, pihak yang terlibat, dan dampak yang timbul. Merupakan komponen penting dalam setiap pengaduan atau pelaporan.

80. STUDI KELAYAKAN (UNTUK ALTERNATIF) - Analisis awal yang memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya dan pendanaan untuk membangun ekosistem alternatif (seperti ride hailing kolektif). Bersifat ilustratif dan bukan merupakan biaya tetap atau kewajiban.

81. RIDE HAILING KOLEKTIF - Ekosistem transportasi digital yang dimiliki, dikembangkan, dan dijalankan secara kolaboratif dalam ruang nirlaba, berdasarkan prinsip gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas. Berbeda dengan platform komersial, ride hailing kolektif tidak berorientasi pada keuntungan bagi pemilik modal.

82. RETALIASI / TINDAKAN PEMBALASAN - Tindakan pembalasan atau sanksi terselubung yang dijatuhkan platform terhadap mitra yang dianggap "bermasalah", misalnya karena melapor, mengkritik kebijakan, atau membangun transaksi langsung. Bentuknya bisa berupa penurunan akses order (shadow banning), suspend, atau ancaman pemutusan kemitraan.

83. STRATEGI HALUS - Serangkaian taktik pertahanan platform yang bersifat tidak kasat mata, sulit dilacak secara langsung, dan sering kali berada dalam wilayah abu-abu hukum. Meliputi kendali algoritma tertutup, tekanan psikologis (ketidakpastian pendapatan), program insidental sebagai redaman, hingga lobi penundaan regulasi.

A.7 PERILAKU DAN PROBLEMA TEKNIS

84. FAKE GPS - Aplikasi atau teknik yang digunakan untuk memanipulasi lokasi yang terdeteksi oleh sistem platform, sering kali dengan tujuan memperoleh order yang lebih menguntungkan. Munculnya praktik ini umumnya didorong oleh sistem distribusi order yang dianggap tidak transparan.

85. ROOT (PERANGKAT) - Kondisi perangkat (ponsel) yang telah dimodifikasi untuk memperoleh akses administratif penuh, yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi modifikasi atau menyembunyikan pelanggaran aturan platform.

86. APLIKASI MODIFIKASI - Versi aplikasi platform yang telah diubah (dimodifikasi) dari versi resmi, umumnya untuk memperoleh fitur atau keuntungan yang tidak tersedia dalam aplikasi standar, seperti prioritas order palsu atau penghindaran sanksi.

87. LOG DISTRIBUSI (DISPATCH LOG) - Catatan sistem yang menyimpan daftar kandidat mitra dalam radius tertentu, aturan prioritas yang aktif, skor/bobot setiap kandidat, alasan mitra lain tidak terpilih, dan mitra yang terpilih. Log ini berfungsi untuk menguji keadilan distribusi order.

88. SHADOW BANNING / PEMBATASAN TERSELUBUNG - Praktik pembatasan akses order atau penurunan prioritas akun secara halus tanpa pemberitahuan eksplisit kepada mitra. Dampaknya adalah penurunan pendapatan yang tidak dapat dijelaskan secara langsung, sehingga mitra sulit membuktikan adanya perlakuan tidak adil.

A.8 ISTILAH DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEMITRAAN DIGITAL

Istilah-istilah dalam bagian ini merujuk pada definisi formal dalam Lampiran B — Usulan Rancangan Undang-Undang Kemitraan Digital dan bersifat lebih presisi secara hukum.

89. PLATFORM PERANTARA DIGITAL - Model usaha yang menggunakan aplikasi digital untuk mempertemukan, menghubungkan, menyalurkan, atau mengatur transaksi antara penyedia barang/jasa dengan konsumen, termasuk memengaruhi harga, distribusi order, atau akses pasar. (Lampiran B Pasal 1 angka 1)

90. TRANSAKSI INTI - Transaksi pokok yang menjadi tujuan utama pertemuan para pihak melalui platform, seperti perjalanan, pengantaran, penjualan barang, pemesanan jasa, atau penyewaan. (Lampiran B Pasal 1 angka 2)

91. PERANTARA LAPIS KEDUA - Pihak yang menyediakan paket keterikatan kerja, di mana mitra terikat secara bersamaan pada platform dan pada penyewaan atau penyediaan aset (kendaraan, dapur produksi, gudang, atau alat kerja) dari perantara tersebut, sehingga kendala pada salah satu ikatan mengakibatkan hilangnya akses pada keduanya. Termasuk vendor transportasi, penyedia armada, pengelola cloud kitchen, dan bentuk lain yang secara substansi menciptakan ketergantungan ganda. (Lampiran B Pasal 1 angka 4)

92. PENGENDALI HARGA - Platform yang memiliki kuasa penuh untuk menetapkan, menghitung, atau mengubah harga akhir yang dibayarkan konsumen tanpa ruang tawar yang wajar bagi mitra. (Lampiran B Pasal 1 angka 5)

93. DISTRIBUSI TERTUTUP - Sistem pembagian order atau transaksi yang tidak memberikan kemampuan kepada mitra maupun konsumen untuk memilih secara langsung dengan siapa mereka bertransaksi, dan/atau faktor-faktor penentunya tidak dapat dibaca atau dilihat oleh mitra maupun konsumen. (Lampiran B Pasal 1 angka 6)

94. DISTRIBUSI TERBUKA - Sistem pembagian order atau transaksi yang memberikan kemampuan kepada mitra maupun konsumen untuk memilih dengan siapa mereka bertransaksi, dengan pilihan yang tersedia sesuai dengan jenis layanan atau kategori produk yang dipilih. Platform tetap dapat menyaring berdasarkan parameter tertentu (misalnya radius, ketersediaan), tetapi tidak menentukan secara mutlak siapa bertemu dengan siapa. (Lampiran B Pasal 1 angka 7)

95. DATA ORDER - Data yang timbul dari dan/atau terkait dengan pelaksanaan suatu transaksi atau order, termasuk data lokasi dan pergerakan, data waktu dan durasi, data harga dan potongan, data rute dan jarak tempuh, data jenis layanan, data komunikasi terkait order, dan data teknis lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Data Order dibedakan dari Data Pribadi. (Lampiran B Pasal 1 angka 8)

96. MITRA - Pelaku usaha mandiri, penyedia jasa, pengemudi, kurir, merchant, atau pihak pelaksana transaksi yang menggunakan platform untuk memperoleh akses pasar atau pekerjaan, dan bukan merupakan pekerja atau buruh dalam pengertian Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Lampiran B Pasal 1 angka 9)

97. HARGA AKHIR - Nilai total yang dibayarkan oleh konsumen kepada platform dan/atau mitra untuk suatu transaksi, yang merupakan hasil penjumlahan dari Bagian Mitra, Komisi atau Bagian Platform, dan Pungutan Lain yang bersifat opsional. Dalam Model Bagi Hasil, $\text{Harga Akhir} = \text{Bagian Mitra} + \text{Komisi Platform}$. (Lampiran B Pasal 1 angka 10)

98. BAGIAN MITRA - Nilai yang diterima mitra sebagai imbalan atas pelaksanaan transaksi, yang tidak boleh kurang dari tarif minimum yang ditetapkan dalam range tarif oleh kementerian sektor terkait. (Lampiran B Pasal 1 angka 11)

99. KOMISI ATAU BAGIAN PLATFORM - Nilai yang diambil platform sebagai imbalan atas penyediaan sistem dan layanan perantara, apabila platform menerapkan Model Bagi Hasil. (Lampiran B Pasal 1 angka 12)

100. KOMPONEN KERJA NYATA - Bagian-bagian pekerjaan yang secara substansi menimbulkan penggunaan waktu, tenaga, kendaraan, alat, biaya operasional, atau risiko dalam pelaksanaan transaksi. Pada platform transportasi, sekurang-kurangnya meliputi: penjemputan, jarak dan waktu tempuh, waktu tunggu, penanganan barang, dan biaya operasional wajar. (Lampiran B Pasal 1 angka 13; Pasal 18 ayat 2)

101. UPAH BERSIH - Upah yang diterima mitra setelah dikurangi potongan biaya transaksi inti dan seluruh biaya operasional pelaksanaan transaksi inti yang dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja per order, dan tidak termasuk beban pribadi mitra. (Lampiran B Pasal 1 angka 14)

102. PLATFORM FASILITATOR - Platform yang tidak menentukan harga akhir, melainkan hanya menyediakan sarana bagi mitra dan konsumen untuk bertemu dan bertransaksi dengan harga yang ditentukan oleh mitra atau disepakati bersama, namun tetap wajib memastikan harga berada dalam koridor batas harga yang berlaku. (Lampiran B Pasal 4 ayat 3)

103. MODEL BAGI HASIL - Model usaha di mana platform memperoleh bagian (komisi) dari nilai transaksi inti. Dalam model ini, seluruh ketentuan tentang komponen kerja nyata, range tarif, bagian mitra, komisi, upah bersih, dan biaya operasional berlaku. (Lampiran B Pasal 7 ayat 2)

104. MODEL BIAYA LAYANAN - Model usaha di mana platform memungut biaya atas layanan tambahan yang terpisah dari transaksi inti, tanpa mengambil bagian dari nilai transaksi. Ketentuan tentang komisi, bagian mitra, formula Harga Akhir tidak berlaku. (Lampiran B Pasal 7 ayat 3)

105. MODEL CAMPURAN - Gabungan Model Bagi Hasil dan Model Biaya Layanan, sepanjang keduanya tidak dikenakan atas fungsi inti yang sama. (Lampiran B Pasal 7 ayat 4)

106. RANGE TARIF - Batas minimum dan batas maksimum harga yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi sektor transportasi untuk menjamin kelayakan usaha mitra dan perlindungan konsumen. Bagian mitra tidak boleh kurang dari batas minimum, dan harga akhir tidak boleh melebihi batas maksimum. (Lampiran B Pasal 18 ayat 3)

107. PENCAMPURAN KOLAM / KOLAM DISTRIBUSI (POOL MIXING) - Praktik mencampurkan mitra individu dengan mitra yang berada di bawah Perantara Lapis Kedua (vendor/armada) dalam satu sistem distribusi order yang sama, dengan harga dan aturan yang sama. Praktik ini dilarang karena kedua kelompok memiliki struktur biaya dan tingkat kendali yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakadilan sistematis. (Lampiran B Pasal 9 ayat 2; Pasal 16 huruf b)

BATAS MAKNA DAN CATATAN KEHATI-HATIAN

- Glosarium ini bukan pengganti pembuktian. Setiap tuduhan atau dugaan tetap memerlukan bukti, kronologi, dan dasar argumentasi yang memadai.
- Istilah politik tidak otomatis sama dengan istilah pidana. Sebutan seperti "kompeni digital", "penjajahan modern", "pungutan gelap", atau "adu domba" dipakai sebagai bahasa politik dan kritik sosial-ekonomi, bukan tuduhan pidana kecuali dibuktikan oleh lembaga berwenang.
- "Coret logo" hanya boleh dipahami sebagai penutupan unsur branding non-keselamatan pada atribut milik sendiri; tidak mencakup tindakan terhadap barang milik orang lain, fasilitas umum, atau perlengkapan keselamatan.
- Perbandingan internasional harus dibaca secara utuh, tidak boleh tebang pilih hanya pada bagian yang menguntungkan platform.
- Makna istilah harus dibaca menurut konteks kalimat dan bagian pembahasan.
- Istilah-istilah dalam A.8 (RUU Kemitraan Digital) merujuk pada definisi formal dalam Lampiran B dan bersifat lebih presisi secara hukum dibandingkan istilah politik di bagian lain glosarium ini.

PENUTUP GLOSARIUM

Glosarium ini disusun agar gerakan memiliki bahasa yang tegas tetapi tetap terbaca, tajam tetapi tidak liar, dan berani tetapi tidak kabur. Jika naskah induk adalah arah politik gerakan, maka glosarium ini adalah pagar makna agar arah itu tidak mudah dipelintir, disalahpahami, atau dipersempit oleh pembacaan yang sepotong-sepotong.

LAMPIRAN B — USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEMITRAAN DIGITAL

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital. Dokumen ini disusun sebagai usulan arah pembentukan kebijakan dan bersifat tidak mengikat. Seluruh gagasan di dalamnya berpijak pada prinsip bahwa semakin besar kuasa yang dimiliki suatu pihak dalam ekosistem digital, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Lampiran ini difokuskan pada pengaturan hubungan kemitraan digital, pembagian kuasa, tanggung jawab, hak, dan kewajiban para pihak dalam ekosistem Platform Perantara Digital. Lampiran ini tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan sanksi, tata cara penyelesaian sengketa, prosedur audit, pembuktian, maupun materi lain yang telah atau akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Usulan ini bukan merupakan naskah akademik resmi negara dan bukan rumusan final norma hukum.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Platform Perantara Digital** adalah model usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan, menghubungkan, memfasilitasi, menyalurkan, atau mengatur transaksi antara penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen, termasuk yang memengaruhi harga, distribusi transaksi, hak ekonomi, maupun akses pasar.
2. **Hubungan Kemitraan Digital** adalah hubungan usaha antara Platform Perantara Digital dengan Mitra yang bersifat mandiri, timbul untuk penyelenggaraan Transaksi Inti melalui sistem elektronik, di mana masing-masing pihak merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri, tanpa adanya keterikatan hubungan kerja, serta sesuai dengan hak, kewajiban, dan tingkat pengendaliannya.
3. **Pengendalian** adalah kemampuan suatu pihak untuk secara langsung maupun tidak langsung menentukan, mengubah, membatasi, atau memengaruhi harga transaksi, hak ekonomi, distribusi transaksi, akses pasar, penggunaan data, atau keputusan lain yang berdampak terhadap hak dan kewajiban pihak lain.

4. **Transaksi Inti** adalah transaksi pokok yang menjadi tujuan utama pertemuan para pihak melalui platform, seperti perjalanan, pengantaran, penjualan barang, pemesanan jasa, penyewaan, atau bentuk transaksi ekonomi lainnya.
5. **Transaksi Tambahan** adalah transaksi yang bukan merupakan bagian dari Transaksi Inti, namun pembayarannya dapat dilakukan secara bersamaan melalui platform tanpa mengubah hubungan hukum, Harga Transaksi, maupun hak ekonomi yang timbul dari Transaksi Inti.
6. **Biaya Layanan** adalah pungutan atas layanan tambahan yang terpisah dari Transaksi Inti, tidak memengaruhi kelancaran Transaksi Inti, dan manfaatnya dapat dijelaskan secara nyata.
7. **Perantara Lapis Kedua** adalah pihak yang menyediakan paket keterikatan kerja, di mana mitra terikat secara bersamaan pada platform dan pada penyewaan atau penyediaan aset dari perantara tersebut, sehingga kendala pada salah satu ikatan mengakibatkan hilangnya akses pada keduanya.
8. **Platform Pengendali** adalah Platform Perantara Digital yang secara nyata memiliki Pengendalian terhadap Harga Transaksi, pembagian hak ekonomi, atau syarat ekonomi utama transaksi.
9. **Platform Fasilitator** adalah Platform Perantara Digital yang hanya menyediakan sarana bagi para pihak untuk bertemu dan bertransaksi tanpa memiliki Pengendalian terhadap Harga Transaksi maupun hak ekonomi para pihak, selain menjaga kepatuhan terhadap koridor harga yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. **Distribusi Tertutup** adalah sistem distribusi transaksi yang tidak memberikan kemampuan kepada mitra maupun konsumen untuk memilih secara langsung dengan siapa mereka bertransaksi, dan/atau faktor-faktor penentunya tidak dapat diketahui oleh pihak yang bersangkutan.
11. **Distribusi Terbuka** adalah sistem distribusi transaksi yang memberikan kebebasan kepada mitra dan konsumen untuk saling memilih pasangan transaksi.
12. **Distribusi Campuran** adalah sistem distribusi transaksi di mana hanya salah satu pihak memiliki kebebasan memilih pasangan transaksi, sedangkan pihak lainnya ditentukan oleh sistem.
13. **Kolam Layanan** adalah kelompok penyedia barang atau jasa yang memiliki karakteristik hubungan usaha, pengendalian, atau standar layanan yang sama, sehingga transaksi hanya didistribusikan di dalam kelompok tersebut.
14. **Kelas Layanan** adalah tingkatan atau kategori layanan dalam suatu Kolam Layanan yang mencerminkan perbedaan kualitas, fasilitas, kapasitas, atau bentuk pelayanan.
15. **Perbedaan Nyata** adalah perbedaan karakteristik layanan, kualitas, fasilitas, kapasitas, atau bentuk pelayanan antara Kelas Layanan atau Kolam Layanan yang dapat dijelaskan secara objektif kepada konsumen dan dapat dibuktikan.
16. **Hubungan Berantai** adalah rantai hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu Platform Perantara Digital atau perantara dalam satu transaksi.

17. **Data Order** adalah data yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan suatu transaksi, termasuk data lokasi, waktu, durasi, harga, potongan, rute, jarak tempuh, jenis layanan, komunikasi terkait transaksi, log sistem, keputusan algoritma yang berkaitan dengan transaksi, perubahan data, riwayat pemrosesan transaksi, dan data teknis lain yang diperlukan untuk pelaksanaan maupun pencatatan transaksi.
18. **Mitra** adalah pelaku usaha mandiri, penyedia jasa, pengemudi, kurir, merchant, atau pihak pelaksana transaksi yang menggunakan platform untuk memperoleh akses pasar atau pekerjaan, dan bukan merupakan pekerja dalam pengertian peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
19. **Harga Transaksi** adalah nilai transaksi yang terbentuk sebelum pemberian penyesuaian pembayaran, yang menjadi dasar penerapan koridor harga, pembagian hak ekonomi, dan perhitungan komponen transaksi.
20. **Bagian Mitra** adalah nilai yang menjadi hak mitra sebagai imbalan atas pelaksanaan Transaksi Inti.
21. **Komisi atau Bagian Platform** adalah nilai yang menjadi hak platform sebagai imbalan atas penyediaan sistem dan layanan perantara dalam Model Bagi Hasil.
22. **Penyesuaian Pembayaran** adalah setiap diskon, subsidi, voucher, cashback, insentif, atau bentuk lain yang mengurangi atau menambah jumlah pembayaran tanpa mengubah Harga Transaksi.
23. **Komponen Kerja Nyata** adalah seluruh bagian pekerjaan yang secara nyata menimbulkan penggunaan waktu, tenaga, kendaraan, alat, biaya operasional, atau risiko selama pelaksanaan Transaksi Inti.
24. **Imbalan Bersih Mitra** adalah imbalan yang menjadi hak mitra atas pelaksanaan Transaksi Inti setelah dikurangi biaya operasional Transaksi Inti yang dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja setiap transaksi dan tidak termasuk beban pribadi mitra. Imbalan Bersih Mitra merupakan salah satu komponen pembentuk Harga Transaksi.
25. **Akses Pasar** adalah kesempatan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan peluang transaksi melalui Platform Perantara Digital.
26. **Hak Ekonomi** adalah setiap hak atas penerimaan, pembagian manfaat, pendapatan, komisi, biaya layanan, insentif, maupun manfaat ekonomi lain yang timbul dari suatu transaksi.
27. **Sanksi** adalah setiap tindakan yang mengurangi hak, akses pasar, distribusi transaksi, hak ekonomi, penggunaan layanan, maupun keberlangsungan hubungan kemitraan, baik secara sementara maupun tetap.
28. **Preferensi Transaksi** adalah pilihan atau batasan yang ditetapkan oleh mitra mengenai karakteristik Transaksi Inti yang bersedia diterimanya, sepanjang berkaitan langsung dengan pelaksanaan transaksi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
29. **Hubungan Kerja** adalah hubungan hukum yang menimbulkan keterikatan kerja langsung antara pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

30. **Talangan Pembayaran** adalah pembayaran yang dilakukan oleh Mitra menggunakan dana yang berasal dari kekayaan, rekening, saldo, atau sumber dana yang menjadi tanggungan ekonomi Mitra untuk memenuhi kewajiban pembayaran Konsumen kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inti sehingga menimbulkan hak tagih Mitra kepada Konsumen.
31. **Imbalan Penggunaan Dana** adalah imbalan usaha yang menjadi hak Mitra atas penggunaan dana miliknya dalam Talangan Pembayaran, yang diberikan secara proporsional berdasarkan paling sedikit nilai dana yang digunakan dan lamanya penggunaan dana tersebut.

Pasal 2

(1) Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan keadilan usaha, keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum dalam hubungan usaha yang melibatkan Platform Perantara Digital.

(2) Pengaturan dalam Undang-Undang ini diselenggarakan untuk:

- a. menjaga keseimbangan kepentingan platform, mitra, konsumen, dan pihak berkepentingan lainnya;
- b. mencegah penyalahgunaan kuasa ekonomi, digital, dan informasi;
- c. menjamin keterbukaan pembentukan harga, pembagian hak ekonomi, dan penggunaan data yang memengaruhi hak para pihak;
- d. memberikan kepastian pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat pengendalian platform;
- e. mendorong inovasi serta menjamin keberlangsungan usaha Platform Perantara Digital dan ekosistem digital; dan
- f. menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

(3) Hubungan usaha pada Platform Perantara Digital wajib diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterbukaan;
- b. kejujuran;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan manfaat, beban, kuasa, dan tanggung jawab;
- e. kebebasan berusaha;
- f. proporsionalitas;
- g. netral teknologi;
- h. perlindungan konsumen;
- i. perlindungan hak ekonomi mitra;
- j. akuntabilitas; dan

- k. keberlangsungan ekosistem dan iklim investasi digital.

(4) Penilaian hubungan usaha dilakukan berdasarkan substansi yang nyata, bukan semata-mata berdasarkan nama kontrak, istilah komersial, nama fitur, atau teknologi yang digunakan.

(5) Dalam Distribusi Tertutup, pembatasan kebebasan memilih pasangan transaksi wajib diimbangi dengan perlindungan hak mitra untuk menentukan Preferensi Transaksi serta memperoleh distribusi transaksi yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Semakin besar pengendalian suatu pihak terhadap harga, distribusi transaksi, hak ekonomi, data, atau akses pasar, semakin besar tanggung jawab hukumnya serta semakin besar kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berada dalam pengendaliannya.

(7) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku tanpa membedakan teknologi, perangkat lunak, algoritma, kecerdasan buatan, maupun bentuk teknologi lain yang digunakan.

BAB II — RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

(1) Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap Platform Perantara Digital yang secara substansi memperantarai transaksi ekonomi antara dua pihak atau lebih.

(2) Pengaturan meliputi antara lain:

- a. transportasi;
- b. pengantaran;
- c. perdagangan elektronik;
- d. penyediaan jasa;
- e. penyewaan;
- f. penyaluran pekerjaan atau order;
- g. marketplace; dan
- h. bentuk usaha digital lain yang serupa substansinya.

(3) Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. media iklan, papan pengumuman, atau katalog digital yang hanya menampilkan informasi tanpa memperantarai transaksi;
- b. perangkat lunak yang digunakan secara mandiri tanpa mempertemukan para pihak dalam suatu transaksi;

- c. penjualan langsung oleh pelaku usaha kepada konsumen tanpa fungsi perantara;
- d. aplikasi internal yang hanya digunakan untuk mengatur pekerjaan di dalam satu badan usaha tanpa mempertemukan pelaku usaha yang berdiri sendiri dengan konsumen; dan
- e. kegiatan lain yang secara nyata tidak menjalankan fungsi Platform Perantara Digital.

(4) Jika terdapat keraguan ruang lingkup, penentuan dilakukan berdasarkan substansi kegiatan usaha yang sebenarnya.

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1) — Memperantarai transaksi berarti menyediakan sistem yang mempertemukan para pihak sehingga memungkinkan terjadinya hubungan hukum atau ekonomi.

Ayat (3)

- Huruf a: Media iklan hanya menampilkan informasi tanpa mengatur harga atau distribusi transaksi.
- Huruf b: Contohnya perangkat lunak akuntansi atau desain grafis yang tidak mempertemukan pihak untuk bertransaksi.
- Huruf d: Contohnya aplikasi ERP, sistem manajemen gudang, atau aplikasi internal perusahaan yang membuka transaksi kepada pihak pelaku dengan ikatan kerja formal.

Ayat (4) — Penentuan berdasarkan kenyataan operasional, bukan klaim, nama layanan, atau bentuk badan usaha.

Pasal 4

(1) Undang-Undang ini mengatur hubungan kemitraan yang diselenggarakan melalui Platform Perantara Digital.

(2) Hubungan kerja yang diselenggarakan oleh Platform Perantara Digital tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Platform Perantara Digital dapat menyelenggarakan hubungan kemitraan dan hubungan kerja secara bersamaan.

(4) Dalam hal Platform Perantara Digital menyelenggarakan hubungan kemitraan dan hubungan kerja secara bersamaan, masing-masing hubungan hukum tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Penjelasan Pasal 4

Ayat (3) — Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa keberadaan hubungan kerja tidak menghilangkan kemungkinan penyelenggaraan hubungan kemitraan dalam platform yang sama.

Ayat (4) — Yang dimaksud dengan masing-masing hubungan hukum tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah bahwa hak, kewajiban, tanggung jawab, perlindungan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa mengikuti rezim hukum yang berlaku bagi masing-masing hubungan tersebut.

Pasal 5

(1) Platform Perantara Digital diklasifikasikan menjadi:

- a. Platform Pengendali; dan
- b. Platform Fasilitator.

(2) Platform Pengendali adalah Platform Perantara Digital yang secara nyata memiliki Pengendalian terhadap Harga Transaksi, pembagian hak ekonomi, atau syarat ekonomi utama transaksi.

(3) Platform Fasilitator hanya menyediakan sarana pertemuan para pihak tanpa memiliki Pengendalian terhadap Harga Transaksi atau hak ekonomi para pihak, kecuali memastikan kepatuhan terhadap koridor harga yang diatur peraturan perundang-undangan.

(4) Klasifikasi didasarkan pada substansi hubungan usaha yang nyata, bukan pada nama fitur, istilah komersial, teknologi, atau pernyataan sepihak platform.

(5) Platform tidak dianggap memiliki Pengendalian hanya karena:

- a. menyediakan sarana komunikasi;
- b. menyediakan fasilitas rekomendasi harga yang tidak mengikat;
- c. menyediakan fasilitas pencarian atau penyaringan berdasarkan kriteria pengguna;
- d. menyediakan sarana pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- e. memberikan layanan administratif yang tidak menentukan hak ekonomi.

(6) Platform dianggap memiliki Pengendalian apabila secara nyata:

- a. menentukan Harga Transaksi;
- b. menentukan pembagian hak ekonomi;

- c. mengubah Harga Transaksi tanpa persetujuan pihak yang berhak;
- d. menjatuhkan sanksi karena penolakan terhadap Harga Transaksi yang ditentukan platform;
- e. menggunakan algoritma untuk keputusan sebagaimana huruf a, b, atau c; atau
- f. melakukan tindakan lain yang secara substansi mengambil alih kewenangan ekonomi para pihak.

(7) Platform Pengendali wajib:

- a. memenuhi perizinan sesuai bidang usahanya;
- b. mematuhi ketentuan sektoral yang berlaku; dan
- c. melaksanakan tanggung jawab sesuai tingkat pengendaliannya.

(8) Platform Fasilitator tetap wajib:

- a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;
- b. memenuhi ketentuan perlindungan konsumen;
- c. memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi; dan
- d. menjaga Harga Transaksi dalam koridor harga yang diatur peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 5

Ayat (2) — Syarat ekonomi utama adalah syarat yang langsung menentukan hak ekonomi para pihak.

Ayat (5)

- Huruf b: Rekomendasi harga tidak mengikat, simulasi, atau kalkulator tidak menjadikan platform sebagai Pengendali Harga selama keputusan akhir tetap pada pihak yang berhak.
- Huruf c: Pengurutan berdasarkan jarak, lokasi, atau parameter teknis bukan pengendalian harga.
- Huruf d: Sarana pembayaran termasuk jasa pihak ketiga sesuai peraturan.

Ayat (6)

- Huruf e: Keputusan algoritma atau kecerdasan buatan yang menentukan hak ekonomi dipersamakan dengan keputusan platform.
- Huruf f: Antisipasi perkembangan teknologi.

Ayat (7) — Huruf a: platform ride hailing yang bertindak sebagai pengendali harga wajib terdaftar sebagai perusahaan transportasi.

BAB III — HUBUNGAN KEMITRAAN

Pasal 6

(1) Hubungan Kemitraan Digital merupakan hubungan usaha yang timbul berdasarkan Transaksi Inti tertentu dan tidak mengikat para pihak untuk memberikan maupun menerima pekerjaan secara berkelanjutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Hubungan Kemitraan Digital tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan kerja.

(3) Hak dan kewajiban dalam Hubungan Kemitraan Digital didasarkan pada substansi pengendalian masing-masing pihak, bukan pada nama atau bentuk perjanjian.

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1) — Karakter transaksional ini menegaskan bahwa mitra bebas memilih transaksi dan tidak terikat secara terus-menerus.

Pasal 7

(1) Hubungan kemitraan antara platform dan mitra hanya mengikat selama pelaksanaan Transaksi Inti, yaitu sejak diterima hingga selesai, kecuali disepakati hubungan hukum lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Status menunggu transaksi atau berada dalam keadaan aktif tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan kerja maupun kewajiban kemitraan.

(3) Platform dilarang membebankan kewajiban, biaya, atau sanksi yang timbul hanya karena mitra dalam status menunggu transaksi, kecuali kewajiban administratif sukarela yang tidak memengaruhi akses pasar atau hak ekonomi mitra.

(4) Apabila platform mewajibkan jam aktif atau kewajiban lain yang substansinya menyerupai hubungan kerja, hubungan tersebut dinilai berdasarkan substansinya sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan ayat (1) tidak menghalangi transaksi prapesanan (pre-order), dengan hak dan kewajiban berlaku sejak transaksi disetujui.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (5) — Transaksi prapesanan adalah transaksi yang disepakati untuk dilaksanakan di waktu mendatang, hubungan kemitraan lahir sejak persetujuan.

Pasal 8

(1) Apabila melibatkan Perantara Lapis Kedua, platform wajib membuka secara jelas:

- a. hubungan hukum antar pihak;
- b. pembagian hak ekonomi dan tanggung jawab;
- c. pengendali akun, distribusi transaksi, dan akses pasar; serta
- d. pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban mitra.

(2) Hubungan hukum antara mitra dan Perantara Lapis Kedua tidak mengurangi hak mitra terhadap platform.

(3) Perselisihan antara mitra dan Perantara Lapis Kedua tidak dapat dijadikan dasar pembatasan akses mitra oleh platform, kecuali diwajibkan oleh peraturan atau untuk keamanan sistem.

(4) Platform dilarang menggunakan hubungan tersebut untuk mengalihkan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya menurut Undang-Undang ini.

(5) Platform yang mewajibkan atau menyediakan Perantara Lapis Kedua bertanggung jawab atas kelayakan Perantara Lapis Kedua yang ditunjukkannya, termasuk memastikan bahwa Perantara Lapis Kedua tersebut memenuhi standar kepatuhan dan tidak merugikan mitra.

(6) Tanggung jawab pengelolaan internal, termasuk hubungan kerja dan operasional harian Perantara Lapis Kedua, tetap berada pada Perantara Lapis Kedua masing-masing.

Penjelasan Pasal 8

Ayat (3) — Perantara Lapis Kedua misalnya vendor armada atau cloud kitchen yang merupakan badan usaha terpisah.

Ayat (5) — Merupakan perwujudan prinsip tanggung jawab mengikuti pengendalian. Jika platform mewajibkan mitra menggunakan vendor tertentu, platform ikut bertanggung jawab atas kelayakan vendor tersebut.

Ayat (6) — Vendor tetap bertanggung jawab atas operasional internalnya sendiri.

Pasal 9

(1) Platform dapat membentuk beberapa Kolam Layanan berdasarkan karakteristik hubungan usaha, pengendalian, atau standar layanan.

(2) Kolam Layanan dapat mencerminkan pengelompokan penyedia seperti pengemudi individu, vendor, penyedia jasa taksi, merchant biasa, merchant resmi berskala tertentu, atau pengelompokan lain yang memiliki karakteristik serupa.

(3) Dalam hal Platform Perantara Digital menyelenggarakan hubungan kemitraan dan hubungan kerja secara bersamaan, platform wajib memisahkan Kolam Layanan bagi masing-masing bentuk hubungan tersebut.

(4) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan menjamin bahwa distribusi transaksi, hak, kewajiban, tanggung jawab, sistem penilaian, mekanisme pemberian sanksi, dan kebijakan operasional lainnya diterapkan sesuai dengan rezim hukum masing-masing.

(5) Platform dilarang mencampurkan distribusi transaksi antara Kolam Layanan Kemitraan dan Kolam Layanan Hubungan Kerja apabila pencampuran tersebut mengakibatkan berlakunya hak, kewajiban, perlindungan hukum, atau persaingan yang tidak sesuai dengan rezim hukum masing-masing.

(6) Platform wajib menyediakan pilihan kolam layanan kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan.

(7) Distribusi transaksi tidak boleh dilakukan lintas Kolam Layanan. Sekali konsumen memilih suatu Kolam Layanan, transaksi hanya dapat didistribusikan di dalam kolam tersebut.

(8) Hak dan kewajiban antara platform dan mitra dalam setiap Kolam Layanan dapat berbeda, sepanjang:

- a. diinformasikan secara transparan kepada mitra dan konsumen;
- b. tidak mengurangi hak yang diberikan oleh Undang-Undang ini; dan
- c. tidak bersifat diskriminatif tanpa dasar yang sah.

(9) Pembentukan Kolam Layanan tidak menghilangkan kewajiban platform untuk mematuhi ketentuan mengenai sistem distribusi transaksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(10) Platform dilarang memindahkan mitra atau konsumen dari satu Kolam Layanan ke Kolam Layanan lain tanpa persetujuan tegas dari pihak yang dipindahkan.

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1) — Kolam Layanan adalah pengelompokan yang memisahkan jalur distribusi transaksi sejak awal. Konsumen memilih jenis layanan, bukan platform yang diam-diam mengarahkan.

Ayat (3) — Pemisahan Kolam Layanan dimaksudkan agar hubungan kemitraan dan hubungan kerja tidak dijalankan dalam sistem distribusi yang sama apabila keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Ayat (4) — Yang dimaksud dengan kebijakan operasional antara lain algoritma distribusi transaksi, target kinerja, mekanisme insentif, prioritas layanan, evaluasi, dan pengenaan sanksi.

Ayat (5) — Larangan ini tidak menghalangi satu Platform Perantara Digital menyelenggarakan kedua bentuk hubungan hukum tersebut, sepanjang masing-masing diselenggarakan secara terpisah dan tidak menghilangkan hak para pihak menurut peraturan perundang-undangan.

Ayat (7) — Larangan lintas kolam memastikan bahwa pilihan konsumen dihormati dan mencegah manipulasi distribusi.

Ayat (9) — Di dalam kolam, tetap berlaku aturan Distribusi Terbuka, Tertutup, atau Campuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (10) — Pemindahan tanpa persetujuan bertentangan dengan hak konsumen dan mitra untuk menentukan pilihan usahanya.

BAB IV — MODEL USAHA

Pasal 10

(1) Model usaha Platform Perantara Digital terdiri atas:

- a. Model Bagi Hasil;
- b. Model Biaya Layanan; atau
- c. Model Campuran.

(2) Model Bagi Hasil adalah model di mana platform memperoleh bagian dari nilai Transaksi Inti.

(3) Model Biaya Layanan adalah model di mana platform memperoleh imbalan hanya atas layanan tambahan yang terpisah dari Transaksi Inti.

(4) Model Campuran menggabungkan Model Bagi Hasil dan Model Biaya Layanan, sepanjang tidak mengenakan lebih dari satu pungutan atas fungsi inti yang sama.

(5) Biaya Layanan hanya dapat dikenakan apabila:

- a. nyata dan terpisah dari Transaksi Inti;
- b. manfaatnya dapat dijelaskan secara terbuka; dan
- c. bukan menjadi syarat tersembunyi memperoleh akses pasar.

(6) Platform dilarang mengenakan lebih dari satu pungutan atas fungsi inti yang sama, dalam bentuk apa pun.

(7) Setiap pungutan di luar ayat (2) wajib dijelaskan secara terbuka mengenai:

- a. dasar pungutan;
- b. penerima;
- c. manfaat;
- d. sifat wajib atau opsional; dan
- e. dasar perhitungannya.

Penjelasan Pasal 10

Ayat (5) — Layanan nyata berarti manfaat benar-benar diberikan kepada yang membayar.

Ayat (6) — Mencegah pungutan ganda dengan istilah berbeda.

BAB V — PEMBENTUKAN HARGA

Pasal 11

(1) Setiap platform wajib memastikan Harga Transaksi berada dalam koridor batas harga yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila platform menyediakan fitur bagi mitra untuk menentukan Harga Transaksi sendiri, platform wajib:

- a. memastikan Harga Transaksi tetap dalam koridor;
- b. menolak atau mengoreksi Harga Transaksi di luar koridor; dan
- c. memberitahukan batas atas dan batas bawah yang berlaku.

(3) Platform tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas pelanggaran koridor harga dengan alasan Harga Transaksi ditentukan mitra.

(4) Harga Transaksi wajib ditentukan terlebih dahulu sebelum Penyesuaian Pembayaran diterapkan.

(5) Penyesuaian Pembayaran tidak boleh digunakan untuk membentuk, mengubah, atau menyamakan Harga Transaksi.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1) — Koridor harga berlaku terhadap Harga Transaksi sebelum penyesuaian pembayaran.

Ayat (4) dan (5) — Pemisahan ini untuk memastikan bahwa harga dasar tidak dimanipulasi melalui promosi, subsidi, atau diskon.

Pasal 12

(1) Setelah Harga Transaksi terbentuk, para pihak dapat memberikan Penyesuaian Pembayaran.

(2) Pemberian Penyesuaian Pembayaran wajib:

- a. tidak mengubah Harga Transaksi;
- b. sumber, penanggung, nilai, tujuan, dan distribusinya dicatat rinci per transaksi;
- c. ditampilkan terpisah dari Harga Transaksi;
- d. diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan; dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyesuaian Pembayaran yang bersumber dari Bagian Mitra hanya dapat dilakukan atas persetujuan mitra untuk setiap transaksi secara tersendiri, dan tidak boleh menjadi syarat akses pasar atau distribusi transaksi.

(4) Setiap pihak yang berhak menerima Penyesuaian Pembayaran berhak menolaknya untuk setiap transaksi.

(5) Persetujuan menerima atau memberikan Penyesuaian Pembayaran tidak boleh dianggap berlaku terus-menerus atau menjadi pengaturan bawaan yang mengikat.

(6) Platform dapat menyediakan pilihan bawaan (default) sepanjang:

- a. dapat diubah dengan mudah sebelum transaksi disetujui;
- b. dijelaskan dengan jelas; dan
- c. tidak mengurangi hak menolak per transaksi.

Penjelasan Pasal 12

Ayat (2) huruf c — Pemisahan tampilan agar masyarakat bisa membedakan harga normal dengan manfaat promosi.

Ayat (3) — Persetujuan per transaksi menjamin kehendak bebas mitra, tidak berubah menjadi kewajiban terus-menerus.

Ayat (5) — Mencegah pengaturan bawaan yang menghilangkan hak memilih.

Pasal 13

(1) Transaksi Tambahan hanya dapat dipungut melalui transaksi yang sama apabila:

- a. tidak mengubah Harga Transaksi atau hak ekonomi Transaksi Inti;
- b. diinformasikan sebelum pemesanan dan sebelum mitra menerima transaksi;
- c. bersifat opsional, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau melekat pada Transaksi Inti; dan
- d. tidak menjadi sarana mengalihkan beban transaksi lain tanpa persetujuan pihak yang menanggung.

(2) Ketentuan ayat (1) tidak melarang penyertaan layanan tambahan yang langsung berkaitan dengan Transaksi Inti, seperti asuransi perjalanan atau perlindungan barang.

(3) Transaksi lain yang tidak terkait, seperti cicilan, langganan, atau iuran, wajib dilakukan melalui transaksi terpisah.

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1) — Transaksi Tambahan misalnya langganan, cicilan, donasi yang tidak terkait langsung Transaksi Inti.

Ayat (3) — Hubungan hukum yang berbeda tidak boleh dicampur agar tidak membebani pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 14

(1) Talangan Pembayaran bukan merupakan bagian dari Transaksi Inti.

(2) Talangan Pembayaran merupakan Biaya Transit Operasional Pekerjaan yang berdiri sendiri dan timbul karena penggunaan dana Mitra untuk sementara waktu

guna memenuhi kewajiban pembayaran Konsumen kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inti.

(3) Talangan Pembayaran hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Mitra.

(4) Platform tidak dapat mewajibkan Mitra melakukan Talangan Pembayaran sebagai syarat memperoleh atau melaksanakan Transaksi Inti.

(5) Mitra yang melakukan Talangan Pembayaran berhak memperoleh penggantian penuh atas dana yang telah digunakan.

(6) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mitra wajib memperoleh Imbalan Penggunaan Dana.

(7) Imbalan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dihitung secara objektif, proporsional, dan transparan berdasarkan paling sedikit:

- a. nilai dana yang digunakan;
- b. lamanya penggunaan dana; dan
- c. risiko ekonomi yang secara langsung timbul akibat penggunaan dana tersebut.

(8) Ketentuan mengenai Talangan Pembayaran tidak berlaku apabila dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Konsumen tidak berasal dari Mitra.

(9) Ketentuan dalam Pasal ini hanya mengatur penggunaan dana Mitra yang bersifat insidental dan melekat pada pelaksanaan Transaksi Inti.

(10) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur kegiatan pembiayaan, pemberian kredit, penghimpunan dana, atau kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 15

(1) Dalam Model Bagi Hasil, platform memperoleh Komisi atau Bagian Platform yang dihitung berdasarkan Harga Transaksi.

(2) Komisi atau Bagian Platform sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. ditampilkan secara terpisah dan transparan dalam ringkasan transaksi;
- b. tidak mengurangi Bagian Mitra di bawah batas minimum yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan

- c. tunduk pada batas maksimum yang ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum komisi diatur dalam Bab X Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 15

Ayat (1) — Komisi adalah pungutan utama dalam Model Bagi Hasil dan bersifat proporsional terhadap nilai transaksi.

Pasal 16

(1) Biaya Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) hanya dapat dikenakan oleh platform apabila:

- a. merupakan imbalan atas layanan tambahan yang benar-benar diberikan dan terpisah dari fungsi inti transaksi;
- b. manfaatnya dapat dijelaskan secara objektif dan terbuka; dan
- c. tidak menjadi syarat tersembunyi untuk memperoleh akses pasar atau distribusi transaksi.

(2) Besaran Biaya Layanan wajib didasarkan pada jenis layanan yang diberikan, bukan pada nilai Harga Transaksi.

(3) Biaya Layanan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase Harga Transaksi.

(4) Biaya Layanan dapat berbeda antarkategori barang atau jasa sepanjang perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan biaya penyediaan layanan yang wajar.

(5) Biaya Layanan tidak boleh berubah secara otomatis berdasarkan permintaan pasar, cuaca, kepadatan, waktu, atau keadaan lain yang tidak berkaitan langsung dengan biaya penyediaan layanan tersebut (*dynamic service fee*).

(6) Setiap perubahan Biaya Layanan wajib:

- a. diumumkan terlebih dahulu;
- b. berlaku umum untuk semua pengguna dalam kategori yang sama; dan
- c. tidak berubah pada setiap transaksi secara individual.

(7) Ketentuan ayat (5) tidak menghalangi perubahan Biaya Layanan yang disebabkan oleh perubahan biaya operasional yang bersifat tetap dan diberitahukan sebelumnya.

Penjelasan Pasal 16

Ayat (2) dan (3) — Larangan persentase menegaskan bahwa Biaya Layanan bukanlah komisi terselubung. Biaya untuk memproses transaksi tidak boleh membebani barang mahal dan murah secara berbeda jika layanannya sama.

Ayat (5) — Larangan *dynamic service fee* bertujuan mencegah platform menaikkan pungutan biaya layanan secara sepihak saat permintaan tinggi (*surge/peak hour*) tanpa meningkatkan Harga Transaksi Inti milik Mitra. Kenaikan harga akibat kondisi pasar, cuaca, atau kepadatan lalu lintas wajib dialokasikan melalui penyesuaian Harga Transaksi Inti sehingga Mitra memperoleh bagian imbalan yang adil atas peningkatan beban kerja nyata di lapangan.

Ayat (6) — Perubahan biaya harus transparan dan tidak boleh mendadak per transaksi.

Pasal 17

(1) Dalam setiap Transaksi Inti hanya boleh terdapat satu pungutan wajib atas fungsi inti transaksi.

(2) Dalam Model Bagi Hasil, pungutan wajib tersebut berupa Komisi atau Bagian Platform.

(3) Dalam Model Biaya Layanan, pungutan wajib tersebut berupa Biaya Layanan.

(4) Pungutan lain di luar ayat (2) dan (3) wajib:

- a. opsional;
- b. ditampilkan terpisah;
- c. dapat dipilih bebas oleh yang membayar; dan
- d. tidak menjadi syarat akses Transaksi Inti.

(5) Ketentuan ayat (4) tidak berlaku terhadap:

- a. pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pungutan yang melekat pada Transaksi Inti; atau
- c. pungutan yang diminta secara tegas oleh penerima layanan.

(6) Biaya jasa penagihan atau pembayaran oleh pihak ketiga hanya dapat dikenakan secara transparan, proporsional, dan diberitahukan sebelum transaksi disetujui.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (4) — Bebas memilih berarti tanpa ancaman kehilangan akses atau hak ekonomi.

Ayat (6) — Biaya jasa pembayaran harus berasal dari jasa nyata, bukan untuk menyamarkan pungutan lain.

BAB VI — DISTRIBUSI TRANSAKSI

Pasal 18

(1) Sistem distribusi transaksi terdiri atas:

- a. Distribusi Terbuka;
- b. Distribusi Tertutup; dan
- c. Distribusi Campuran.

(2) Dalam Distribusi Terbuka, mitra dan konsumen bebas saling memilih pasangan transaksi.

(3) Dalam Distribusi Tertutup, pasangan transaksi ditentukan oleh platform tanpa kebebasan memilih bagi kedua pihak.

(4) Dalam Distribusi Campuran, hanya satu pihak yang bebas memilih, pihak lainnya ditentukan oleh platform.

(5) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab mengikuti tingkat kebebasan memilih masing-masing pihak.

(6) Platform wajib menjelaskan sistem distribusi yang digunakan secara terbuka kepada mitra dan konsumen.

(7) Perubahan sistem distribusi yang berdampak pada hak ekonomi, akses pasar, atau tanggung jawab wajib diberitahukan terlebih dahulu.

Penjelasan Pasal 18

Ayat (5) — Contoh: jika hanya mitra yang tidak bebas memilih, perlindungan distribusi tertutup hanya berlaku untuk mitra.

Ayat (6) — Penjelasan bisa melalui syarat dan ketentuan atau antarmuka aplikasi.

Pasal 19

(1) Platform yang menerapkan Distribusi Tertutup wajib menghormati dan memperhitungkan Preferensi Transaksi yang ditetapkan mitra, sepanjang preferensi tersebut dimungkinkan secara teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Preferensi Transaksi dapat berupa batasan atau pilihan terhadap karakteristik Transaksi Inti, antara lain:

- a. kisaran Harga Transaksi atau Bagian Mitra;
- b. jarak penjemputan;
- c. jarak perjalanan;
- d. wilayah asal maupun tujuan;
- e. jenis layanan;
- f. waktu operasional;
- g. jenis barang;
- h. berat, ukuran, atau jumlah barang;
- i. jumlah penumpang;
- j. metode pembayaran;
- k. fasilitas atau kebutuhan khusus; dan/atau
- l. karakteristik lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Transaksi Inti.

(3) Daftar Preferensi Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak terbatas sepanjang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Transaksi Inti.

(4) Platform wajib memastikan sistem distribusinya mematuhi Preferensi Transaksi yang telah ditetapkan mitra.

(5) Platform tidak dapat menjadikan penolakan transaksi yang berada di luar Preferensi Transaksi sebagai dasar pembatasan distribusi, penurunan prioritas, pengurangan akses pasar, maupun pemberian sanksi.

(6) Platform dapat menawarkan transaksi di luar Preferensi Transaksi sepanjang mitra bebas menerima atau menolaknya tanpa konsekuensi.

(7) Platform wajib menjaga Preferensi Transaksi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak layak secara teknis, atau berpotensi menimbulkan diskriminasi yang dilarang oleh hukum.

(8) Mitra berhak mengubah Preferensi Transaksi setiap saat, dan perubahan tersebut berlaku terhadap distribusi transaksi berikutnya tanpa dapat dikenai biaya, penalti, maupun sanksi.

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1) — Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari penerapan Distribusi Tertutup. Mitra yang kehilangan kebebasan memilih pasangan transaksi harus diberikan kendali atas karakteristik transaksi yang bersedia diterima. Platform tidak cukup hanya menyediakan fasilitas, melainkan harus menghormati dan memperhitungkan pilihan tersebut dalam proses distribusi.

Ayat (2) — Huruf a sampai l hanyalah contoh. Karakteristik lain yang relevan dengan pelaksanaan transaksi, seperti rute tertentu atau tingkat kesulitan pengiriman, juga dapat diatur.

Ayat (4) — Platform wajib memastikan bahwa sistem distribusinya, termasuk algoritma, secara teknis menyaring dan menyesuaikan order dengan Preferensi Transaksi.

Ayat (5) — Larangan ini mencegah platform menjadikan penolakan yang sah sebagai dalih untuk menjatuhkan sanksi terselubung (*shadow banning*).

Ayat (6) — Fleksibilitas ini memungkinkan platform tetap menawarkan order di luar preferensi, tetapi mitra memiliki hak penuh untuk menolak tanpa risiko.

Ayat (8) — Hak mengubah preferensi setiap saat merupakan perwujudan kebebasan berusaha dan mencegah platform mengunci preferensi yang tidak lagi relevan bagi mitra.

Pasal 20

(1) Dalam Distribusi Terbuka, platform tidak bertanggung jawab atas pilihan pasangan transaksi yang dilakukan secara bebas.

(2) Dalam Distribusi Tertutup, platform bertanggung jawab atas:

- a. kesesuaian pasangan yang ditentukan;
- b. informasi dasar penentuan pasangan;
- c. dampak ekonomi akibat kesalahan sistem;
- d. mekanisme keberatan;
- e. penyelesaian permasalahan akibat penentuan pasangan oleh platform; dan
- f. memastikan distribusi transaksi dilakukan berdasarkan kriteria yang objektif, relevan dengan pelaksanaan Transaksi Inti, serta memperhatikan Preferensi Transaksi yang telah ditetapkan mitra.

(3) Dalam Distribusi Campuran, tanggung jawab platform hanya terhadap pihak yang tidak bebas memilih.

(4) Platform yang menerapkan Distribusi Tertutup atau Campuran wajib menyediakan mekanisme penolakan transaksi yang adil sesuai tingkat kebebasan pihak terkait.

(5) Penolakan transaksi tidak boleh dikenai sanksi jika disebabkan:

- a. informasi transaksi tidak lengkap;
- b. perubahan kondisi lapangan yang material;
- c. alasan keselamatan;
- d. keadaan kahar (*force majeure*); atau
- e. alasan patut lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Pasal 20

Ayat (2) huruf f — Kriteria objektif adalah parameter yang terukur dan berkaitan langsung dengan kemampuan pelaksanaan transaksi, misalnya jarak, estimasi waktu, atau kapasitas layanan. Platform wajib mengakomodasi Preferensi Transaksi mitra dalam kriteria tersebut.

Ayat (4) — Semakin tertutup distribusi, semakin besar kewajiban platform melindungi pihak yang kehilangan kebebasan memilih.

Ayat (5) — Tidak mengurangi hak platform mengevaluasi penyalahgunaan sistem yang dapat dibuktikan.

Pasal 21

(1) Platform Pengendali dilarang menggunakan sistem reputasi atau penilaian yang memengaruhi hak ekonomi atau akses pasar mitra.

(2) Platform yang menentukan distribusi transaksi dilarang menggunakan sistem reputasi atau penilaian sebagai dasar distribusi terhadap pihak yang tidak bebas memilih.

(3) Sistem reputasi hanya dapat digunakan apabila:

- a. Harga Transaksi ditentukan secara bebas oleh para pihak; dan
- b. distribusi transaksi dilakukan secara terbuka kepada pihak yang dikenai sistem reputasi.

(4) Platform wajib menyediakan mekanisme keberatan, koreksi, dan peninjauan kembali terhadap sistem reputasi.

(5) Setiap keputusan pembatasan hak ekonomi berdasarkan sistem reputasi wajib dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1) — Jika platform sudah menentukan Harga Transaksi, sistem reputasi tidak boleh lagi memengaruhi hak ekonomi.

Ayat (2) — Pihak yang tidak bebas memilih tidak memiliki kesempatan seimbang, sehingga tidak boleh dirugikan oleh sistem reputasi.

Ayat (4) — Mekanisme keberatan setidaknya memberi kesempatan memperoleh penjelasan dan koreksi.

Pasal 22

(1) Platform dilarang melakukan diskriminasi distribusi transaksi yang merugikan mitra atau konsumen tanpa dasar yang sah, objektif, dan transparan.

(2) Setiap kriteria yang digunakan untuk memengaruhi distribusi transaksi wajib:

- a. diumumkan secara terbuka;
- b. berkaitan langsung dengan pelaksanaan transaksi; dan
- c. tidak bersifat menghukum mitra karena menggunakan haknya berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Platform dilarang menggunakan algoritma atau sistem otomatis untuk mendiskriminasi mitra berdasarkan faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan kemampuan pelaksanaan transaksi.

(4) Platform dilarang secara sengaja mendistribusikan transaksi yang bertentangan dengan Preferensi Transaksi sebagai sarana untuk memengaruhi tingkat penerimaan transaksi, reputasi, akses pasar, distribusi transaksi, atau hak ekonomi mitra.

Penjelasan Pasal 22

Ayat (1) — Larangan ini mencegah platform menyembunyikan preferensi tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3) — Termasuk diskriminasi berdasarkan usia, lama bergabung, atau faktor non-performa lainnya yang tidak relevan.

Ayat (4) — Larangan ini mencegah platform menggunakan distribusi transaksi yang tidak sesuai preferensi sebagai alat untuk menjatuhkan mitra secara tidak langsung, misalnya dengan terus-menerus mengirimkan order yang di luar preferensi agar tingkat penerimaan mitra turun dan dijadikan dasar pembatasan lebih lanjut. Praktik ini merupakan salah satu bentuk *shadow banning* yang dilarang.

BAB VII — TRANSPARANSI DAN HAK ATAS INFORMASI

Pasal 23

(1) Setiap Transaksi Inti wajib memiliki satu sumber kebenaran data yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak.

(2) Platform dilarang menampilkan informasi berbeda kepada mitra, konsumen, atau pihak lain jika perbedaan itu memengaruhi:

- a. Harga Transaksi;
- b. hak ekonomi;
- c. beban kerja;
- d. pembagian tanggung jawab; atau
- e. hak dan kewajiban para pihak.

(3) Perbedaan tampilan yang tidak memengaruhi substansi, seperti tata letak atau bahasa, tidak dianggap pelanggaran.

(4) Perubahan data setelah transaksi disepakati wajib dicatat, diberitahukan kepada yang berkepentingan, dan dapat ditelusuri.

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1) — Satu sumber kebenaran data berarti semua pihak mengacu pada data transaksi yang sama, meskipun penyajian bisa berbeda.

Pasal 24

(1) Sebelum menerima transaksi, mitra berhak memperoleh informasi tentang:

- a. identitas atau kategori layanan;
- b. estimasi Komponen Kerja Nyata;
- c. Harga Transaksi dan bagian yang menjadi hak mitra;
- d. potongan yang telah diketahui;
- e. syarat tambahan yang memengaruhi pelaksanaan; dan
- f. informasi lain yang langsung memengaruhi keputusan.

(2) Setelah transaksi selesai, platform wajib menyediakan ringkasan yang memuat:

- a. Harga Transaksi;
- b. pembagian hak ekonomi;
- c. seluruh penyesuaian pembayaran;
- d. perubahan selama transaksi; dan
- e. nilai akhir yang diterima atau dibayarkan masing-masing pihak.

(3) Platform wajib mencatat setiap perubahan setelah transaksi diterima beserta alasan dan dampaknya terhadap hak ekonomi.

(4) Platform wajib memberitahukan kepada Mitra sebelum Transaksi Inti diterima apabila transaksi tersebut memerlukan Talangan Pembayaran, besarnya dana yang diperkirakan harus digunakan, serta besarnya Imbalan Penggunaan Dana yang akan diterima Mitra.

Penjelasan Pasal 24

Ayat (1) — Informasi diberikan agar mitra bisa mengambil keputusan usaha secara sadar.

Ayat (2) — Ringkasan dapat diberikan secara elektronik yang mudah diakses.

Pasal 25

(1) Konsumen berhak memperoleh rincian pembayaran secara jelas sebelum menyetujui transaksi.

(2) Rincian tersebut paling sedikit memuat:

- a. Harga Transaksi;
- b. penyesuaian pembayaran dan pihak penanggungnya;
- c. pembagian hak ekonomi semua pihak yang terlibat dalam transaksi;
- d. pungutan berdasarkan peraturan; dan
- e. jumlah pembayaran akhir.

(3) Mitra berhak memperoleh rincian:

- a. Harga Transaksi dan bagiannya;
- b. pembagian hak ekonomi semua pihak yang terlibat dalam transaksi;
- c. seluruh potongan yang memengaruhi haknya;
- d. estimasi pendapatan bersih jika Harga Transaksi ditentukan platform; dan
- e. rincian Komponen Kerja Nyata bila diwajibkan Undang-Undang ini.

(4) Informasi tersebut wajib diberikan sebelum keputusan transaksi diambil, kecuali perubahan karena keadaan kahar atau kesepakatan.

Penjelasan Pasal 25

Ayat (2) — Pemisahan penyesuaian pembayaran untuk transparansi harga normal.

Ayat (3) — Hak berlaku untuk seluruh Platform Pengendali; pada Platform Fasilitator diberikan sepanjang tersedia.

Pasal 26

- (1) Platform Pengendali wajib membuka dasar pembentukan Harga Transaksi berdasarkan Komponen Kerja Nyata.
- (2) Platform yang menggunakan algoritma untuk menentukan hak ekonomi wajib membuka faktor utama yang memengaruhi keputusan tersebut.
- (3) Kewajiban itu tidak mencakup rahasia dagang yang tidak memengaruhi hak ekonomi.
- (4) Platform dengan Distribusi Tertutup atau Campuran wajib menjelaskan faktor utama distribusi transaksi kepada pihak yang tidak bebas memilih.
- (5) Platform wajib menyediakan mekanisme klarifikasi bila ada dugaan kesalahan yang memengaruhi hak ekonomi atau akses pasar.
- (6) Syarat dan ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang mengurangi hak yang diberikan.

Penjelasan Pasal 26

Ayat (2) — Faktor utama adalah parameter yang secara nyata memengaruhi hak ekonomi; platform tidak wajib membuka kode sumber.

Ayat (4) — Misalnya bobot jarak, waktu, kapasitas layanan, atau tingkat penyelesaian transaksi.

Ayat (6) — Mencegah pengurangan hak melalui syarat dan ketentuan sepihak.

Pasal 27

- (1) Dalam transaksi yang melibatkan lebih dari satu Platform Perantara Digital (Hubungan Berantai), setiap platform bertanggung jawab atas bagian transaksi yang berada dalam pengendaliannya masing-masing.
- (2) Pembagian hak ekonomi dan tanggung jawab antar platform tidak boleh mengurangi atau menghapuskan hak konsumen dan mitra untuk memperoleh transparansi penuh atas seluruh komponen transaksi.
- (3) Setiap platform dalam Hubungan Berantai wajib menampilkan secara terpisah dalam ringkasan transaksi:
 - a. bagian yang menjadi hak atau pungutannya; dan
 - b. hubungan hukum antara platform tersebut dengan para pihak.

(4) Platform tidak dapat menggunakan keterlibatan platform lain sebagai alasan untuk menolak memberikan informasi yang wajib diungkapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 27

Ayat (1) — Sebagai gambaran, dalam transaksi antara platform pemesanan dan penyedia jasa transportasi, masing-masing bertanggung jawab atas bagian yang dikendalikannya.

Ayat (3) — Transparansi berantai memastikan konsumen dan mitra memahami siapa memungut apa dalam rantai transaksi.

BAB VIII — HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

(1) Platform Pengendali dilarang:

- a. menerapkan Distribusi Tertutup tanpa memenuhi seluruh kewajiban perlindungan mitra sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang ini;
- b. menggunakan sistem reputasi atau penilaian yang memengaruhi hak ekonomi atau akses pasar mitra;
- c. menjatuhkan sanksi karena mitra menolak transaksi akibat informasi wajib tidak diberikan secara lengkap atau benar;
- d. mengalihkan risiko atau kerugian yang timbul dari keputusan Harga Transaksi, distribusi, atau sistem otomatis yang sepenuhnya dalam kendali platform;
- e. mewajibkan Mitra menggunakan dana miliknya sendiri untuk memenuhi kewajiban pembayaran Konsumen tanpa memberikan Imbalan Penggunaan Dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Platform dengan Distribusi Campuran hanya dapat mengenakan pembatasan terhadap pihak yang memiliki kebebasan memilih, secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Platform dilarang mengalihkan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya kepada mitra, konsumen, atau pihak lain melalui syarat dan ketentuan, kontrak baku, atau kebijakan internal.

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1) huruf a — Platform Pengendali tetap dapat menerapkan Distribusi Tertutup, tetapi wajib memberikan perlindungan kepada mitra berupa Preferensi Transaksi,

transparansi distribusi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Bab VI. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Ayat (1) huruf d — Semakin besar penguasaan platform, semakin besar tanggung jawabnya. Pengalihan risiko mencakup kesalahan pembentukan harga, kegagalan sistem, atau keputusan algoritma.

Ayat (2) — Contoh: jika konsumen bebas memilih tetapi mitra tidak, pembatasan hanya bisa dikenakan pada konsumen.

Ayat (3) — Klausula baku tidak menghapus tanggung jawab hukum platform.

Pasal 29

(1) Setiap pembentukan Kelas Layanan atau Kolam Layanan yang mengklaim adanya perbedaan kualitas, fasilitas, atau bentuk pelayanan wajib didasarkan pada Perbedaan Nyata.

(2) Perbedaan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dapat dijelaskan secara objektif kepada para pihak bersangkutan;
- b. dapat dibuktikan keberadaannya; dan
- c. tidak bersifat semu atau administratif semata.

(3) Platform dilarang menciptakan Kelas Layanan yang tidak memiliki Perbedaan Nyata dengan kelas lainnya.

(4) Dalam hal terdapat keraguan mengenai terpenuhinya Perbedaan Nyata, beban pembuktian berada pada platform.

Penjelasan Pasal 29

Ayat (1) — Perbedaan Nyata adalah syarat mutlak untuk membedakan kelas reguler, premium, official store, power merchant, dan sejenisnya.

Ayat (2) — Perbedaan administratif semata, seperti label atau lencana, tanpa manfaat nyata bagi konsumen atau mitra, tidak memenuhi syarat.

Ayat (4) — Platform wajib membuktikan bahwa kelas premiumnya benar-benar berbeda, bukan hanya nama.

Pasal 30

(1) Platform dilarang mewajibkan mitra membayar biaya tambahan sebagai syarat untuk memperoleh akses pada Transaksi Inti dalam Kolam Layanan yang sama.

(2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. pembayaran tersebut merupakan syarat untuk naik ke Kolam Layanan atau Kelas Layanan yang berbeda; dan
- b. Kolam Layanan atau Kelas Layanan yang dituju memiliki Perbedaan Nyata dengan kolam atau kelas sebelumnya.

(3) Layanan premium yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang.

(4) Platform dilarang menjadikan penyesuaian pembayaran sebagai syarat untuk:

- a. memperoleh akses pasar;
- b. memperoleh distribusi transaksi;
- c. memperoleh status layanan tertentu; atau
- d. menghindari sanksi.

Penjelasan Pasal 30

Ayat (1) — Larangan ini mencegah praktik "mau jualan harus bayar" untuk transaksi inti dalam kolam layanan yang sama.

Ayat (2) — Platform tetap dapat menawarkan status premium sebagai kolam terpisah, asalkan benar-benar berbeda secara nyata dari kolam reguler.

Ayat (4) — Menegaskan kembali bahwa penyesuaian pembayaran tidak boleh menjadi tiket masuk.

Pasal 31

(1) Platform dilarang mewajibkan mitra membeli, menyewa, atau menggunakan atribut atau perlengkapan tertentu dengan biaya yang dibebankan kepada mitra tanpa kompensasi wajar.

(2) Platform dapat menetapkan standar keselamatan, keamanan, mutu, atau identitas layanan, sepanjang:

- a. objektif;
- b. tidak diskriminatif;
- c. tidak mewajibkan pemasok tertentu; dan

- d. tidak menimbulkan pembatasan persaingan usaha tidak wajar.

(3) Mitra berhak menggunakan perlengkapan sendiri asalkan memenuhi standar tersebut.

(4) Apabila platform mewajibkan atribut atau materi branding untuk kepentingan platform, platform wajib menyediakannya tanpa biaya atau memberikan penggantian proporsional.

(5) Atribut yang dibeli dengan biaya pribadi mitra tetap menjadi milik mitra.

(6) Platform dilarang menjatuhkan sanksi kepada mitra yang menggunakan perlengkapan sendiri yang memenuhi standar.

Penjelasan Pasal 31

Ayat (2) — Standar tidak boleh menjadi alasan memaksa pembelian dari pemasok tertentu.

Ayat (4) — Kompensasi bisa berupa penggantian biaya atau penyediaan langsung.

Pasal 32

(1) Platform dilarang menggabungkan transaksi yang tidak terkait dengan Transaksi Inti ke dalam pembayaran inti jika penggabungan itu mengaburkan rincian atau memengaruhi hak ekonomi.

(2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku untuk layanan tambahan yang:

- a. berkaitan langsung dengan Transaksi Inti;
- b. ditawarkan terpisah dan opsional; serta
- c. diberitahukan sebelum transaksi disetujui.

(3) Layanan tambahan tersebut antara lain asuransi perjalanan, perlindungan barang, atau tambahan atas permintaan.

Penjelasan Pasal 32

Ayat (1) — Contoh: pembayaran langganan platform yang dititipkan pada transaksi perjalanan.

Pasal 33

(1) Setiap perubahan istilah, fitur, kontrak, teknologi, mekanisme, struktur hubungan usaha, penggunaan badan usaha lain, maupun bentuk struktur lain yang secara substansi bertujuan menghindari ketentuan Undang-Undang ini diperlakukan menurut substansi hubungan yang sebenarnya.

(2) Termasuk dalam pengertian penghindaran adalah penggantian istilah:

- a. komisi menjadi biaya langganan, biaya keanggotaan, biaya aktivasi, biaya pemrosesan, atau istilah sejenis;
- b. biaya layanan menjadi biaya prioritas, biaya administrasi, atau istilah sejenis;
- c. serta perubahan istilah, bentuk kontrak, atau struktur lain yang secara substansi menghasilkan fungsi ekonomi yang sama.

(3) Penilaian terhadap substansi penghindaran dilakukan berdasarkan fungsi ekonomi dan hubungan usaha yang nyata, bukan berdasarkan nama atau bentuk formal yang digunakan.

Penjelasan Pasal 33

Ayat (1) — Pasal ini merupakan *general anti-avoidance rule* yang mencegah platform menghindari ketentuan melalui rekayasa istilah, fitur, atau struktur badan usaha.

Ayat (3) — Sejalan dengan prinsip penilaian substansi di Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4).

Pasal 34

(1) Platform wajib memberitahukan setiap perubahan biaya layanan, komisi, atau pungutan lainnya yang memengaruhi hak ekonomi mitra atau jumlah pembayaran konsumen, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:

- a. jenis pungutan yang berubah;
- b. besaran perubahan;
- c. dasar dan alasan perubahan; dan
- d. tanggal mulai berlaku.

(3) Perubahan yang bersifat mendesak karena keadaan kahar atau perintah peraturan perundang-undangan dapat diberitahukan sesegera mungkin tanpa terikat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan penjelasan alasan yang memadai.

(4) Perubahan biaya yang tidak diberitahukan sesuai ketentuan ayat (1) tidak dapat diberlakukan kepada mitra dan konsumen.

Penjelasan Pasal 34

Ayat (1) — Jangka waktu 7 hari memberikan kesempatan bagi mitra dan konsumen menyesuaikan diri.

BAB IX — SANKSI DAN PENGAKHIRAN KEMITRAAN

Pasal 35

(1) Platform dapat mengenakan sanksi kepada mitra berdasarkan alasan yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila didasarkan pada:

- a. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan;
- c. keselamatan atau keamanan;
- d. dugaan penyalahgunaan sistem yang didukung bukti awal; atau
- e. alasan lain yang secara nyata memengaruhi pelaksanaan Transaksi Inti.

(3) Sanksi dikenakan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran, kecuali pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan, keamanan, atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 35

Ayat (1) — Kewenangan platform untuk menjatuhkan sanksi tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip objektivitas dan proporsionalitas. Sanksi tidak boleh bersifat sewenang-wenang.

Ayat (2)

- Huruf d: Dugaan penyalahgunaan harus didukung bukti awal, mencegah platform menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan asumsi atau algoritma yang tidak dapat dijelaskan.
- Huruf e: Alasan lain harus bersifat nyata dan langsung berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, misalnya pelanggaran standar operasional yang berat.

Ayat (3) — Jenjang sanksi bertahap memastikan bahwa pemutusan kemitraan merupakan upaya terakhir. Pelanggaran ringan tidak boleh langsung dijatuhi sanksi maksimal.

Pasal 36

(1) Setiap pengenaan sanksi wajib:

- a. diberitahukan kepada mitra;
- b. memuat alasan yang jelas;
- c. memuat jangka waktu berlakunya sanksi; dan
- d. menyediakan mekanisme pengajuan keberatan.

(2) Sanksi yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan mengikat.

(3) Dalam hal keberatan mitra dikabulkan atau sanksi dinyatakan tidak sah, platform wajib memulihkan seluruh hak mitra, termasuk prioritas distribusi transaksi, akses pasar, dan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh sejak tanggal keputusan yang dibatalkan.

Penjelasan Pasal 36

Ayat (1) — Transparansi sanksi merupakan hak dasar mitra. Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis atau melalui sistem elektronik yang dapat diakses dan disimpan oleh mitra.

Ayat (2) — Konsekuensi hukum dari sanksi yang cacat prosedur adalah batal demi hukum, bukan sekadar dapat dibatalkan.

Ayat (3) — Pemulihan penuh (*restitutio in integrum*) mencegah platform hanya mengaktifkan kembali akun tanpa mengembalikan prioritas distribusi atau hak ekonomi yang hilang selama sanksi tidak sah.

Pasal 37

(1) Jangka waktu sanksi ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran.

(2) Setelah jangka waktu berakhir, hak mitra dipulihkan secara otomatis tanpa perlu pemberitahuan lebih lanjut, kecuali terdapat keputusan baru berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Platform dilarang memperpanjang sanksi secara berulang dengan tujuan menghindari ketentuan ayat (2).

(4) Pelanggaran yang telah dijatuhi sanksi dan telah melampaui jangka waktu tertentu sejak sanksi berakhir tidak dapat dijadikan dasar untuk pemberatan sanksi, penurunan prioritas, atau pengakhiran kemitraan, kecuali untuk pelanggaran berat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(5) Satu pelanggaran hanya dapat dikenakan satu jenis sanksi. Akibat hukum lain di luar sanksi yang dijatuhkan, seperti penurunan rating, pengurangan prioritas distribusi, atau pembatasan akses pasar, dilarang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 37

Ayat (2) — Pemulihan otomatis mencegah mitra berada dalam status terbatas tanpa batas waktu, yang sering terjadi dalam praktik *shadow banning* permanen.

Ayat (3) — Perpanjangan berulang (*serial extension*) untuk menghindari pemulihan otomatis adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Ayat (4) — Ketentuan kedaluwarsa ini memberikan kepastian hukum agar mitra tidak terus-menerus dibayangi pelanggaran lama yang sudah diselesaikan. Jangka waktu kedaluwarsa diserahkan kepada kebijakan platform yang transparan atau peraturan menteri.

Ayat (5) — Asas satu pelanggaran satu sanksi mencegah penghukuman ganda yang kerap terjadi secara terselubung.

Pasal 38

(1) Platform dilarang melakukan pembatasan akses pasar, distribusi transaksi, prioritas distribusi, hak ekonomi, atau perlakuan lain yang bersifat menghukum di luar sanksi yang diberitahukan secara resmi kepada mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(2) Setiap perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan sebagai Sanksi dan wajib memenuhi seluruh ketentuan dalam Bab ini.

Penjelasan Pasal 38

Ayat (1) — Larangan ini secara tegas menutup praktik *shadow banning* dan hukuman terselubung, seperti memperlambat pengiriman order, hanya memberikan order bernilai rendah, order dengan jarak jauh, atau tidak memberikan insentif, tanpa pernah menyatakan hal tersebut sebagai sanksi resmi.

Ayat (2) — Kualifikasi otomatis ini memudahkan pembuktian; setiap perlakuan merugikan yang tidak diberitahukan secara resmi adalah pelanggaran terhadap Bab ini.

Pasal 39

(1) Kemitraan dapat berakhir karena:

- a. kehendak mitra;
- b. kehendak platform;
- c. kesepakatan para pihak;
- d. berakhirnya badan usaha; atau
- e. alasan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Platform hanya dapat mengakhiri kemitraan berdasarkan kehendak platform sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf b apabila:

- a. terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang meliputi:
 1. pelanggaran berat terhadap perjanjian kemitraan;
 2. pelanggaran berulang yang telah dikenai sanksi sebelumnya;
 3. penyalahgunaan sistem yang merugikan platform, mitra lain, atau konsumen;
 4. tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi; atau
 5. keadaan lain yang secara nyata menyebabkan hubungan kemitraan tidak dapat dipertahankan;
- b. alasan tersebut diberitahukan kepada mitra;
- c. mitra diberi kesempatan menyampaikan keberatan, kecuali dalam keadaan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, atau perintah peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 40 — Pemutusan hubungan kemitraan oleh platform adalah tindakan paling berat yang harus memenuhi standar akuntabilitas tinggi. Perincian alasan memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak. Keadaan mendesak yang mengecualikan hak keberatan mitra ditafsirkan secara sempit, misalnya ancaman langsung terhadap keselamatan pengguna.

Pasal 41

Mitra berhak mengakhiri kemitraan kapan saja tanpa dikenai penalti, kecuali kewajiban yang telah timbul dari Transaksi Inti yang sedang berjalan.

Penjelasan Pasal 41 — Hak mitra untuk mengakhiri kemitraan secara sukarela merupakan perwujudan dari kebebasan berusaha. Penalti hanya dapat dikenakan atas kewajiban yang telah lahir dan belum diselesaikan, bukan atas pemutusan kemitraan itu sendiri.

BAB X — PENGATURAN SEKTORAL HARGA, TUKAR NILAI, DAN KOMISI PLATFORM

Pasal 42

(1) Harga Transaksi pada platform transportasi dan pengantaran wajib dibentuk berdasarkan Komponen Kerja Nyata.

(2) Seluruh Komponen Kerja Nyata yang timbul sejak transaksi diterima hingga selesai wajib diperhitungkan.

(3) Komponen Kerja Nyata sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penjemputan;
- b. jarak tempuh;
- c. waktu perjalanan;
- d. waktu tunggu yang menjadi bagian pekerjaan;
- e. penanganan barang;
- f. biaya operasional wajar;
- g. penggunaan dana Mitra dalam Talangan Pembayaran; dan
- h. komponen lain yang menambah beban kerja nyata.

(4) Setiap Komponen Kerja Nyata wajib diperhitungkan dalam Harga Transaksi, tidak boleh dianggap pekerjaan sukarela atau tidak bernilai.

Penjelasan Pasal 42

Ayat (1) — Harga Transaksi harus mencerminkan pekerjaan nyata mitra. Pembentukan Harga Transaksi harus memperhitungkan Imbalan Bersih Mitra sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan serta biaya operasional yang timbul dari Transaksi Inti.

Ayat (4) — Penjemputan, waktu tunggu yang diperintahkan sistem, dan penanganan barang tidak dapat dianggap tanpa nilai ekonomi.

Pasal 43

(1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknis sektoral masing-masing dapat menetapkan koridor batas Harga Transaksi berdasarkan karakteristik dan Komponen Kerja Nyata pada sektor bersangkutan.

(2) Koridor batas Harga Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif per satuan unit (jarak, waktu, berat, atau volume); dan/atau
- b. Batas Minimum Nilai Transaksi per Pekerjaan (Argo Minimum) yang wajib diterima Mitra untuk setiap satu pelaksanaan Transaksi Inti.

(3) Penetapan koridor harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

- a. Komponen Kerja Nyata dan biaya operasional yang wajar;
- b. kelayakan imbalan mitra;
- c. tingkat inflasi dan kondisi ekonomi wilayah;
- d. daya beli konsumen; dan
- e. keberlangsungan usaha para pihak dalam ekosistem.

(4) Kementerian teknis sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang menetapkan besaran komisi atau bagian platform perantara digital.

(5) Penetapan melibatkan perwakilan mitra, platform, konsumen, akademisi atau ahli, serta kementerian/lembaga terkait.

(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi tidak berwenang mengatur besaran komisi atau bagian platform.

Penjelasan Pasal 43

Ayat (6) — Kewenangan Menteri terbatas pada koridor harga; hubungan usaha mengikuti Undang-Undang ini.

Pasal 44

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi digital menetapkan batas maksimum komisi, bagian platform, atau pungutan sejenis dalam Model Bagi Hasil untuk setiap sektor Platform Perantara Digital.

(2) Dalam menetapkan batas maksimum komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib memperhatikan:

- a. karakteristik dan model bisnis masing-masing sektor usaha digital;
- b. biaya operasional dan pengembangan teknologi platform yang wajar;
- c. keberlangsungan usaha dan iklim investasi Platform Perantara Digital;
- d. perlindungan hak ekonomi mitra dan pelaku usaha UMKM;
- e. kepentingan konsumen; dan
- f. persaingan usaha yang sehat.

(3) Batas maksimum komisi dapat dibedakan berdasarkan sektor usaha, skala usaha, wilayah, atau kategori layanan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan batas maksimum komisi diatur dalam Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan batas maksimum komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Platform Pengendali yang menggunakan Model Bagi Hasil atau Model Campuran.

(6) Apabila Harga Transaksi ditetapkan di atas batas minimum koridor harga, platform dapat memungut Komisi dari nilai selisih tersebut dengan tidak melebihi batas maksimum persentase komisi yang ditetapkan oleh Menteri.

(7) Pasal ini hanya berlaku bagi Platform Pengendali yang menggunakan Model Bagi Hasil atau Campuran.

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1) — Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa hanya ada satu pintu regulasi (*single window policy*) dalam menetapkan batas maksimum komisi platform digital, yaitu kementerian yang membidangi ekonomi digital. Hal ini mencegah terjadinya bentrok aturan apabila beberapa kementerian teknis sektoral membuat batas komisi yang berbeda-beda.

Ayat (4) — Komisi merupakan tambahan, bukan pengurang bagian mitra.

Ayat (5) — Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa batas minimum koridor harga yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan transportasi merupakan hak penuh (100%) mitra pengemudi/kurir untuk menutup biaya operasional kendaraan dan imbalan kerja nyata. Platform dilarang memotong komisi dalam bentuk apa pun dari batas minimum tarif tersebut. **[Tarif Total Konsumen] = [Tarif Dasar Kemenhub (100% Hak Driver)] + [Komisi Platform Komdigi]**

Pasal 45

(1) Dalam hal Platform Perantara Digital bertindak sebagai Platform Pengendali yang menentukan Harga Transaksi:

- a. Bagian Mitra tidak boleh lebih rendah dari batas minimum koridor harga yang ditetapkan oleh kementerian teknis sektoral;
- b. Komisi Platform hanya dapat dipungut dari selisih besaran Harga Transaksi yang ditetapkan di atas batas minimum koridor harga; dan
- c. Komisi Platform tidak boleh menyebabkan Harga Transaksi melampaui batas maksimum koridor harga.

(2) Apabila Harga Transaksi ditetapkan sama dengan batas minimum koridor harga yang diatur oleh kementerian teknis sektoral, Bagian Mitra adalah sebesar 100% (seratus persen) dari batas minimum tersebut dan Komisi Platform adalah 0% (nol persen).

(3) Dalam hal nilai transaksi berdasarkan perhitungan tarif per satuan unit lebih rendah dari Batas Minimum Nilai Transaksi per Pekerjaan (Argo Minimum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1a) huruf b:

- a. Nilai Argo Minimum tersebut menjadi hak mutlak Mitra sebesar 100% (seratus persen); dan
- b. Platform dilarang memotong komisi dalam bentuk apa pun dari nilai Argo Minimum tersebut.

(4) Apabila Platform Pengendali menetapkan harga jual kepada konsumen di atas batas minimum koridor harga atau di atas nilai Argo Minimum, platform berhak memperoleh komisi dari nilai selisih tersebut dengan tidak melebihi batas maksimum komisi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi digital.

Penjelasan Pasal 45

Ayat (1) — Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi mitra bersifat mutlak pada batas minimum koridor harga yang ditetapkan pemerintah. Platform Pengendali tidak diperkenankan mengurangi bagian yang menjadi hak mitra dari batas minimum tersebut, dan komisi platform hanya boleh diambil dari nilai tambah yang berhasil diciptakan di atas batas minimum itu.

Ayat (2) — Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa batas minimum koridor harga yang ditetapkan oleh kementerian teknis sektoral (misalnya Kemenhub) merupakan hak penuh (100%) mitra pengemudi/kurir untuk menutup biaya operasional dan imbalan kerja nyata. Platform dilarang memotong komisi dalam bentuk apa pun dari batas minimum tarif tersebut.

Ayat (3) dan (4) — Ayat ini mengatur kepastian hukum atas perlindungan pesanan jarak dekat (*short trip*) atau pekerjaan berdurasi singkat melalui mekanisme Argo Minimum. Pembentukan harga per kilometer tidak boleh meniadakan batas minimum pendapatan yang layak bagi mitra dalam satu kali pekerjaan.

Contoh Ilustrasi Perhitungan:

Kementerian Perhubungan menetapkan koridor tarif Rp3.500/km – Rp6.000/km dan Argo Minimum sebesar Rp20.000.

Untuk perjalanan 2 km (perhitungan murni $2 \text{ km} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}7.000$), nilai yang berlaku adalah Argo Minimum Rp20.000.

Jika platform menjual kepada konsumen seharga Rp20.000, maka Driver menerima penuh Rp20.000 (100%) dan Komisi Platform adalah Rp0 (0%).

Jika platform menjual seharga Rp24.000, Driver tetap menerima hak dasarnya Rp20.000, dan Platform dapat mengambil komisi dari selisih Rp4.000 tersebut sesuai batas maksimum persentase Komdigi.

Pasal 46

(1) Platform wajib menggunakan estimasi beban kerja yang wajar dalam pembentukan Harga Transaksi.

(2) Estimasi paling sedikit memperhatikan:

- a. rute aman dan layak;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. karakteristik wilayah;
- d. waktu penjemputan dan tunggu;
- e. penanganan barang; dan
- f. faktor nyata lain yang memengaruhi beban kerja.

(3) Platform dilarang secara sistematis merendahkan estimasi Komponen Kerja Nyata.

(4) Apabila kondisi lapangan berbeda secara material dari estimasi, platform wajib:

- a. mencatat perubahan;
- b. menyesuaikan perhitungan yang memengaruhi hak ekonomi jika perubahan berdampak pada Harga Transaksi;
- c. memberitahukan perubahan kepada pihak berkepentingan; dan
- d. menyediakan mekanisme keberatan bila penyesuaian tidak otomatis.

(5) Ketentuan ini tidak mengurangi hak para pihak untuk menyepakati perubahan pelaksanaan transaksi secara sukarela dan transparan.

Penjelasan Pasal 46

Ayat (3) — Penggunaan parameter yang secara sistematis menghasilkan estimasi lebih rendah dari kewajaran dilarang.

Ayat (5) — Contoh: perubahan titik tujuan atau rute atas kesepakatan bersama.

BAB XI — TATA KELOLA DATA, SISTEM OTOMATIS, DAN PENGAWASAN

Pasal 47

(1) Platform yang menggunakan algoritma atau sistem otomatis untuk keputusan yang memengaruhi hak ekonomi, akses pasar, distribusi transaksi, atau sanksi wajib dapat menjelaskan dasarnya.

(2) Keputusan sistem otomatis yang dijalankan tanpa persetujuan para pihak atau menjadi dasar hak/kewajiban dipersamakan dengan keputusan platform.

(3) Sistem yang hanya memberi rekomendasi, pencarian, penyaringan, atau pengurutan tanpa menentukan keputusan akhir tidak termasuk penentu hak ekonomi.

(4) Platform tidak wajib membuka kode sumber atau model rahasia dagang, sepanjang tidak menghalangi pemahaman dasar yang memengaruhi hak ekonomi atau akses pasar.

(5) Penjelasan setidaknya memuat:

- a. faktor utama yang digunakan;
- b. hubungan faktor tersebut dengan keputusan; dan
- c. mekanisme pengajuan keberatan bila ada dugaan kesalahan.

Penjelasan Pasal 47

Ayat (2) — Tanggung jawab hukum tetap pada platform meskipun keputusan dihasilkan algoritma.

Ayat (4) — Keterbukaan hanya pada faktor yang memengaruhi hak ekonomi, bukan teknologi rahasia.

Pasal 48

- (1) Platform wajib menyimpan Data Order sesuai jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra, konsumen, atau pihak berkepentingan hukum berhak mengakses Data Order yang terkait dengan dirinya terbatas pada data komponen pembentuk hak ekonomi dan pemenuhan hak/kewajiban transaksi.
- (3) Akses Data Order sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi, termasuk melakukan pengaburan data (*anonymization/masking*) terhadap identitas pribadi pihak ketiga tanpa mengaburkan rincian Komponen Kerja Nyata.
- (4) Platform wajib menjaga keutuhan, keakuratan, dan keamanan Data Order.

Penjelasan Pasal 48

Ayat (2) — Akses hanya terhadap data yang berkaitan dengan kepentingan hukum pemohon.

Ayat (3) — Jika Data Order memuat Data Pribadi pihak lain, perlindungan tetap berlaku.

Pasal 49

- (1) Instansi berwenang dapat meminta data, dokumen, atau keterangan kepada platform dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, atau penegakan hukum.
- (2) Permintaan wajib memperhatikan:
 - a. perlindungan Data Pribadi;
 - b. kerahasiaan informasi sah;
 - c. proporsionalitas; dan
 - d. tujuan penggunaan data.
- (3) Penilaian dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan substansi hubungan usaha yang nyata. Perubahan nama fitur, istilah, bentuk kontrak, teknologi, mekanisme, atau pengaturan lainnya tidak mengubah penilaian hukum apabila secara substansi tetap menghasilkan pengendalian terhadap harga, distribusi transaksi, hak ekonomi, akses pasar, atau tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 49

Ayat (3) — Suatu fitur dinilai dari fungsi ekonominya. Perubahan nama atau tampilan tidak mengubah penilaian hukum jika substansi hubungan usaha tetap sama.

BAB XII — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Seluruh peraturan pelaksanaan terkait Platform Perantara Digital wajib disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Platform yang telah beroperasi wajib menyesuaikan kegiatan usahanya paling lambat 1 (satu) tahun.

(3) Selama masa penyesuaian, platform tetap wajib melaksanakan ketentuan mengenai:

- a. transparansi informasi;
- b. perlindungan hak para pihak;
- c. keterbukaan pembentukan harga;
- d. larangan pengalihan tanggung jawab; dan
- e. ketentuan lain yang langsung melindungi hak ekonomi para pihak.

Penjelasan Pasal 50

Ayat (3) — Masa transisi tidak mengurangi hak-hak dasar yang telah diatur.

BAB XIII — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENUTUP LAMPIRAN

Lampiran ini disusun sebagai bahan diskusi dan usulan arah pembentukan kebijakan mengenai kemitraan digital.

Pengaturan dalam Lampiran ini berlandaskan pada prinsip bahwa semakin besar kuasa suatu pihak dalam menentukan harga, distribusi transaksi, hak ekonomi, maupun akses pasar, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang harus dipikulnya.

Lampiran ini tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi, penyelesaian sengketa, tata cara audit, hukum acara, maupun ketentuan lain di luar ruang lingkup hubungan kemitraan digital, yang tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini secara berkala paling sedikit setiap 5 (lima) tahun dengan memperhatikan perkembangan teknologi digital, model usaha, dan perlindungan hak para pihak.

Arah utama pengaturan ini menegaskan bahwa:

1. Platform bukan sekadar aplikasi netral apabila secara nyata mengendalikan harga, distribusi transaksi, hak ekonomi, atau akses pasar.
2. Hubungan hukum dinilai berdasarkan substansi pembagian manfaat, beban, kuasa, dan risiko, bukan berdasarkan nama fitur, istilah, maupun bentuk kontrak.
3. Transparansi merupakan syarat utama bagi terciptanya hubungan usaha yang adil antara platform, mitra, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.
4. Kerahasiaan dagang tetap dilindungi sepanjang tidak digunakan untuk menutupi dasar penentuan hak ekonomi para pihak.
5. Perkembangan teknologi, termasuk penggunaan algoritma maupun kecerdasan buatan, tidak mengurangi tanggung jawab hukum pihak yang menggunakannya untuk mengambil keputusan yang memengaruhi hak ekonomi atau akses pasar.
6. Undang-Undang ini dirancang agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai persaingan usaha, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, transportasi, ketenagakerjaan, serta penyelenggaraan sistem elektronik.

Lampiran ini diharapkan menjadi landasan menuju ekosistem kemitraan digital yang lebih terbuka, adil, bertanggung jawab, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengurangi kepastian hukum bagi seluruh pihak.

LAMPIRAN C — GAMBARAN TEKNIS PENERAPAN USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEMITRAAN DIGITAL

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital. Lampiran ini menerjemahkan prinsip-prinsip norma hukum Lampiran B ke dalam struktur data, logika perhitungan, dan arsitektur sistem minimum. Penyusunannya didasarkan pada praktik rekayasa perangkat lunak (*software engineering*) yang sudah berjalan di industri, dengan penyesuaian seminimal mungkin agar dapat diterapkan tanpa merusak arsitektur platform.

Dokumen ini membuktikan secara ilmiah dan teknis bahwa seluruh kewajiban transparansi, perlindungan tarif, hingga akuntabilitas algoritma dalam Lampiran B dapat dilaksanakan dengan mudah. Hambatan utama penerapan regulasi ini bukanlah keterbatasan teknis aplikasi, melainkan pilihan strategi bisnis, ketakutan akan keterbukaan margin, dan kendala moral dalam ekosistem.

C.1 PRINSIP TEKNIS DASAR

1. Satu order menyimpan satu kumpulan data yang konsisten (*Single Source of Truth*) untuk semua pihak.
2. Estimasi beban kerja (jarak, waktu) wajib tampil sebelum order diterima; estimasi ini terpisah dari perkiraan waktu tiba (ETA) dinamis selama perjalanan.
3. Penjemputan adalah komponen kerja bernilai ekonomi yang dihitung secara nyata.
4. Biaya operasional nyata (bahan bakar, perawatan, penyusutan, pajak) dan upah wajar (mengacu pada konversi UMR) wajib menjadi komponen transparan dalam pembentukan tarif dasar.
5. Pungutan di luar transaksi inti (iuran, biaya layanan opsional, asuransi) wajib dipisah dan dilarang memengaruhi akses terhadap order.
6. Setiap perubahan nilai setelah order dibuat hanya dapat terjadi melalui klaim atau re-kalkulasi otomatis yang terverifikasi dan tercatat.
7. Distribusi order wajib menyimpan log kandidat, aturan prioritas, dan filter preferensi mitra agar dapat diuji keadilannya.
8. Aliran dana utuh (dari total pembayaran konsumen hingga bagian bersih mitra) wajib tersedia secara rinci dalam ringkasan akhir transaksi.

C.2 KOMPONEN PEMBENTUK TARIF, LOGIKA PERHITUNGAN, DAN MULTI-ORDER

C.2.1 VARIABEL DASAR (CONTOH PARAMETER)

Tarif dasar per km dan per menit

PICKUP_RATE_PER_KM = 40

PICKUP_RATE_PER_MIN = 15

TRIP_RATE_PER_KM = 50

TRIP_RATE_PER_MIN = 20

Biaya operasional per km (BBM, oli, ban, servis, penyusutan, pajak)

OPERATIONAL_COST_PER_KM = 24

OPERATIONAL_COST_PER_MIN = 3

Upah wajar per km dan per menit (hasil konversi UMR wilayah)

WAGE_PER_KM = 12

WAGE_PER_MIN = 4

Batas minimum transaksi (Argo Minimum)

MIN_FARE_CUSTOMER = 300 # Misal Rp20.000

MIN_PARTNER_GROSS = 300 # Hak mutlak mitra 100% pada batas minimum (Pasal 45)

Komisi platform maksimum

PLATFORM_COMMISSION_RATE = 0.20 # 20% (berlaku hanya pada nilai di atas argo minimum)

C.2.2 KOMPONEN PROGRESIF, INFLASI, DAN TALANGAN PEMBAYARAN

Platform wajib menyesuaikan tarif dasar secara berkala mengikuti inflasi dan perubahan biaya operasional nyata.

Parameter Tambahan

PROGRESSIVE_TRIP_KM_THRESHOLD = 10 # Ambang km progresif

PROGRESSIVE_KM_EXTRA_RATE = 8 # Pengali jarak jauh

REMOTE_AREA_EXTRA_PER_KM = 6 # Area sepi/kembali kosong

OUTLAY_YIELD_RATE_PER_HOUR = 0.02 # Imbalan penggunaan dana talangan mitra per jam (Pasal 14)

C.2.3 LOGIKA PERHITUNGAN TARIF (PSEUDOCODE SESUAI PASAL 45 LAMPIRAN B)

FUNCTION calculateFare(pickup_km, pickup_min, trip_km, trip_min,
is_remote, outlay_amount, outlay_holding_min, pricing_version):

1. Komponen Jemput

pickup_dist = pickup_km * pricing_version.pickup_rate_km
pickup_time = pickup_min * pricing_version.pickup_rate_min
pickup = max(pickup_dist, pickup_time)

2. Komponen Antar

trip_dist = trip_km * pricing_version.trip_rate_km
trip_time = trip_min * pricing_version.trip_rate_min
trip = max(trip_dist, trip_time)

3. Biaya Operasional Riil

total_km = pickup_km + trip_km
total_min = pickup_min + trip_min
operational = max(total_km * pricing_version.oper_cost_km,
total_min * pricing_version.oper_cost_min)

4. Upah Wajar (Konversi UMR)

wage = max(total_km * pricing_version.wage_km,
total_min * pricing_version.wage_min)

5. Komponen Progresif & Area Sepi

progressive_km = 0

IF trip_km > pricing_version.prog_km_threshold:

progressive_km = (trip_km - pricing_version.prog_km_threshold) *

pricing_version.prog_km_extra_rate

remote = 0

IF is_remote:

remote = max(trip_km * pricing_version.remote_extra_km,
trip_min * pricing_version.remote_extra_min)

6. Imbalan Talangan Pembayaran (Jika Menggunakan Dana Mitra - Pasal 14)

imbalan_dana = 0

IF outlay_amount > 0:

imbalan_dana = outlay_amount * (outlay_holding_min / 60) *

pricing_version.outlay_yield_rate

7. Harga Kotor Hasil Perhitungan Pekerjaan Riil

gross = pickup + trip + operational + wage + progressive_km + remote +

imbalan_dana

```

# 8. Penerapan Aturan Argo Minimum & Komisi Platform Sesuai Pasal 45
Lampiran B
min_fare = pricing_version.min_fare_customer

IF gross <= min_fare:
    # Jika tarif di bawah/sama dengan argo minimum: Hak Mitra 100%, Komisi
    Platform = 0
    customer_fare = min_fare
    partner_gross = min_fare
    platform_commission = 0
ELSE:
    # Jika tarif di atas argo minimum: Komisi HANYA dipotong dari selisih di atas
    min_fare
    customer_fare = gross
    excess_amount = gross - min_fare

    platform_commission = excess_amount * pricing_version.commission_rate
    partner_gross = customer_fare - platform_commission

RETURN {
    customer_fare, partner_gross, platform_commission, imbalan_dana,
    breakdown: { pickup, trip, operational, wage, progressive_km, remote }
}

```

C.2.4 LOGIKA TRANSPARANSI MULTI-ORDER / BATCHING DELIVERY

Dalam pengantaran ganda (*batching order*), konsumen membayar tarif individual, sementara mitra menyelesaikan rute gabungan (*multi-leg*). Platform tidak dilarang mengambil margin efisiensi dari gabungan order ini, tetapi wajib mencatat pembagiannya secara terpisah dan transparan:

```

FUNCTION calculateBatchOrder(batch_orders[], total_route_legs):
    total_customer_paid = SUM(order.customer_fare FOR order IN batch_orders)

    # Hak Mitra dihitung berdasarkan Total Komponen Kerja Nyata akumulasi seluruh
    rute
    partner_total_work_fare = calculateFare(total_route_legs.pickup_km,
                                            total_route_legs.pickup_min,
                                            total_route_legs.trip_km,
                                            total_route_legs.trip_min, ...)

    # Selisih efisiensi bisnis menjadi porsi platform
    platform_batch_margin = total_customer_paid -
    partner_total_work_fare.partner_gross

    RETURN { total_customer_paid, partner_total_work_fare, platform_batch_margin }

```

C.2.5 PENYIMPANAN VERSI PARAMETER (WAJIB)

Setiap order mengikat ID `pricing_config_version` yang mencakup seluruh parameter tarif, indeks inflasi, acuan harga BBM, dan UMR acuan. Versi ini disimpan permanen untuk keperluan audit hukum.

C.3 ALUR TRANSAKSI, MERCHANT STATE MACHINE, SNAPSHOT, DAN OTOMASI DETEKSI

C.3.1 PEREKAMAN SNAPSHOT TRANSAKSI

Saat konsumen mengonfirmasi pesanan, server mengunci variabel ke dalam *Immutable Snapshot*:

```
{
  "order_id": "ORD-99218",
  "pricing_version": "v2026.07.1",
  "estimates": { "pickup_km": 1.2, "trip_km": 5.5, "trip_min": 18 },
  "financials": {
    "customer_fare": 25000,
    "partner_gross": 21000,
    "platform_commission": 4000,
    "outlay_required": 50000,
    "imbalan_penggunaan_dana": 1000
  }
}
```

C.3.2 SOLUSI WAKTU TUNGGU RESTO (*MERCHANT-DRIVEN DISPATCH STATE MACHINE*)

Untuk mencegah konflik waktu tunggu di resto/merchant, pencarian mitra pengemudi diatur melalui pemicu status merchant (*State Machine*):

1. **Skema On-Ready:** Merchant menekan tombol `FOOD_READY` pada aplikasi merchant → Server baru memicu pencarian (*dispatch*) mitra terdekat.
2. **Skema Scheduled Prep:** Merchant memasukkan estimasi `PREP_TIME = 15 MIN` → Server menahan pencarian mitra dan baru melakukan *dispatch* pada menit ke-10 (memperhitungkan waktu tempuh penjemputan mitra 5 menit).

Jika terjadi keterlambatan di luar jadwal konfirmasi merchant, waktu tunggu tambahan otomatis dikalkulasikan ke dalam komponen tarif kotor yang ditanggung bersama oleh platform/merchant.

C.3.3 REKALKULASI OTOMATIS & DETEKSI RUTE MEMUTAR (SPATIAL-TEMPORAL CROSS-SAMPLING)

Apabila terjadi perubahan rute/jarak di lapangan (misal pengalihan jalan atau banjir) dengan selisih jarak/waktu melampaui toleransi (delta lebih dari 15 persen), sistem menjalankan validasi otomatis berbasis data *telemetry* kendaraan lain di lokasi yang sama (*Probe Data*):

```
FUNCTION verifyDetourAndRecalculate(order_id, actual_gps_path):
  IF actual_gps_path.delta_km > 0.15 * snapshot.estimated_km:
    # Check telemetry kendaraan lain dalam sektor H3 Hexagon yang sama saat
    kejadian
    traffic_speed = getCrowdAverageSpeed(location_hexagon, timestamp)

    IF traffic_speed < CONGESTION_THRESHOLD:
      # Kemacetan/penutupan jalan terverifikasi oleh data massa
      status = "VALIDATED_BY_PROBE_DATA"
      recalculateFinalFare(order_id, actual_gps_path)
    ELSE:
      # Rute memutar tanpa indikasi kemacetan massa -> Klaim masuk antrean
      review
      status = "PENDING_DRIVER_EXPLANATION"
```

C.4 TRANSPARANSI DISTRIBUSI ORDER DAN LOGIKA ALGORITMA

C.4.1 SKALABILITAS LOGGING (*TOP-N CANDIDATE EVENT STREAMING*)

Untuk mengatasi kekhawatiran latensi database akibat pencatatan ribuan calon mitra pada setiap order, sistem menggunakan pencatatan *asynchronous* berbasis *Event Streaming* (misal: Apache Kafka) yang mencatat 10 Kandidat Teratas (*Top-N Candidates*) beserta kriteria penyaringannya:

```
{
  "order_id": "ORD-99218",
  "dispatch_rule_version": "v3.1",
  "candidates_eval": [
    {"driver_id": "D-101", "score": 92, "status": "SELECTED"},
    {"driver_id": "D-102", "score": 88, "status": "FILTERED", "reason":
"EXCEEDED_PARTNER_MAX_PICKUP_PREFERENCE"},
    {"driver_id": "D-103", "score": 75, "status": "FILTERED", "reason":
"POOL_MISMATCH_WORK_RELATION"}
  ]
}
```

C.4.2 PENYARINGAN PREFERENSI MITRA (PASAL 19)

Algoritma *dispatch* wajib mengeksekusi filter **PARTNER_PREFERENCE** (jarak jemput maks, kisaran argo min, area) sebelum melakukan pembobotan skor order. Penolakan order di luar preferensi dilarang mengurangi skor reputasi mitra.

C.5 PELAPORAN DATA DAN EVALUASI HAK MITRA

Platform wajib menyediakan *dashboard* akuntabilitas bagi mitra yang menampilkan:

1. **Rincian Per Transaksi:** *Breakdown* komponen kerja nyata, komisi platform, biaya operasional estimasi, dan imbalan talangan.
2. **Agregat Bulanan:** Total jam aktif, total km tempuh, akumulasi pendapatan kotor, total biaya operasional kendaraan, dan pendapatan bersih yang dibandingkan terhadap UMR pro-rata.

C.6 ANALISIS REALITA LAPANGAN DAN PEMBUKTIAN KENDALA TEKNIS

C.6.1 MITOS KETERBATASAN TEKNIS VS STRATEGI BISNIS

Dalam pembahasan regulasi digital, platform sering kali mengemukakan argumen bahwa penyesuaian sistem secara transparan tidak memungkinkan dilakukan secara teknis. Analisis berikut membuktikan sebaliknya:

1. Kasus Pengantaran Ganda (*Batching/Stacking Order*)

- **Realita Lapangan:** Platform sering membebankan ongkos kirim penuh kepada 3 konsumen berbeda (misal $\text{Rp}15.000 \times 3 = \text{Rp}45.000$), tetapi hanya memberikan imbalan $\text{Rp}14.000$ kepada kurir dengan alasan "rute beririsan".
- **Penjelasan Teknis:** Secara arsitektur database, menghitung komponen biaya operasional riil kurir untuk *multi-leg order* sangat sederhana. Alasan sebenarnya dari keengganan platform adalah ketakutan akan keterbukaan margin keuntungan besar yang diambil dari efisiensi kerja kurir.

2. Kasus Waktu Tunggu Makanan di Merchant

- **Realita Lapangan:** Pengemudi sering terpaksa menunggu 30–60 menit di resto tanpa dibayar, karena platform memanggil pengemudi terlalu cepat berdasarkan estimasi algoritma yang tidak akurat.

- **Penjelasan Teknis:** Dengan memindahkan pemicu pemanggilan pengemudi ke konfirmasi merchant (*Merchant-Driven Dispatch State Machine*), masalah waktu tunggu hilang secara otomatis. Platform enggan menerapkannya karena lebih memilih mengorbankan waktu kerja gratis pengemudi demi memangkas ETA konsumen beberapa menit.

3. Kasus Sanksi Penolakan Order (*Shadow Banning*)

- **Realita Lapangan:** Pengemudi yang menolak pesanan tidak masuk akal (misal penjemputan 8 km untuk argo Rp8.000) dijatuhi sanksi pembatasan order terselubung (*anyep/shadow ban*).
- **Penjelasan Teknis:** Penolakan order adalah sinyal pasar wajar atas transaksi bernilai ekonomi rendah. Tugas platform sebagai pengendali data adalah menyesuaikan insentif atau parameter penawaran, bukan menghukum mitra yang mengoptimalkan usahanya.

4. Kasus Deteksi Rute Kemacetan

- **Realita Lapangan:** Pengemudi yang memutar rute akibat penutupan jalan resmi sering dipotong pendapatannya karena dianggap sengaja memperpanjang rute.
- **Penjelasan Teknis:** Platform mengelola jutaan titik data GPS (*Probe Data*) setiap detik. Mengonfirmasi kemacetan di suatu titik secara otomatis menggunakan data kecepatan kendaraan lain di lokasi yang sama dapat dilakukan dalam hitungan milidetik tanpa membutuhkan peninjauan manual CS.

PENUTUP LAMPIRAN C

Seluruh mekanisme penyesuaian tarif, transparansi margin multi-tujuan, validasi waktu tunggu merchant, hingga deteksi rute kemacetan berbasis data *sampling* kendaraan lain dapat diselesaikan sepenuhnya menggunakan arsitektur dan infrastruktur data yang **SUDAH DIMILIKI** oleh platform saat ini.

Dengan struktur data, logika perhitungan, dan pemecahan kasus dalam Lampiran C ini, terbukti bahwa usulan RUU Kemitraan Digital pada Lampiran B bersifat aplikatif dan kedap cela secara teknis. Hambatan utama penerapan aturan ini bukanlah ketidakmampuan rekayasa perangkat lunak, melainkan ketakutan akan keterbukaan margin usaha serta keengganan menyesuaikan strategi bisnis demi hubungan kemitraan yang adil.

LAMPIRAN D — PANDUAN AKSI LAPANGAN DAN PENGORGANISASIAN GERAKAN

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital. Lampiran ini adalah panduan praktis bagi siapa saja yang ingin bergerak. Tidak ada organisasi tunggal yang mengatur. Gerakan ini milik kamu. Semua istilah merujuk ke Lampiran A (Glosarium).

D.1 PRINSIP DASAR

Pergerakan di atas prinsip:

- Sukarela tanpa paksaan;
- Sah menurut hukum;
- Saling menguntungkan;
- Mengutamakan ketertiban dan keselamatan;
- Tidak membentuk kompeni baru;
- Tetap menjaga kualitas pelayanan;
- Mengutamakan musyawarah atas perselisihan.

Gerakan ini tidak terikat pada organisasi tertentu. Setiap orang berpartisipasi sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Semua tindakan yang dilakukan adalah tanggung jawab pribadi.

D.2 BENTUK AKSI

Ada dua bentuk aksi yang bisa kamu lakukan.

D.2.1 AKSI PRIBADI

Dilakukan sendiri. Contoh:

- Mencari transaksi langsung dengan penumpang di sekitar;
- Menerima pembayaran via QRIS merchant pribadi;
- Menggunakan acuan tarif terbuka;
- Menjelaskan tarif dengan jujur sejak awal;
- Menerima atau menolak order berdasarkan pertimbanganmu sendiri.

Aksi pribadi bisa dilakukan oleh pengemudi, konsumen, maupun pihak lain yang mendukung transaksi langsung secara sah.

D.2.2 AKSI KELOMPOK

Dilakukan dua orang atau lebih. Contoh:

- Membentuk titik transaksi di lokasi aman dan ramai;
- Mempertemukan pengemudi dan penumpang secara langsung;
- Berbagi informasi tarif dan lokasi;
- Edukasi ke masyarakat: **"Harga sama, tanpa promo"**;
- Membangun sarana pendukung seperti papan info atau grup komunikasi.

Aksi kelompok bisa dijalankan siapa saja: sesama pengemudi, satpam, petugas parkir, pedagang, dan warga sekitar.

D.3 MODAL PRIBADI

Kamu tidak butuh modal besar. Tiga hal ini adalah senjata utamamu—semua bersifat individu, bisa kamu siapkan sendiri, tanpa menunggu komando:

1. QRIS merchant pribadi
2. Coret logo — bukan reklame gratis
3. Kipas order sebagai alat pencari transaksi

Plus alat komunikasi (ponsel). Itu saja. Modal paling dasar tetaplah keberanian untuk memulai.

D.4 MODAL KELOMPOK

Jika beberapa peserta sudah aktif di satu wilayah, sarana bersama bisa dikembangkan bertahap sesuai kebutuhan. Misalnya:

- Titik transaksi tetap;
- Papan informasi tarif;
- Media identitas kelompok (rompi, stiker sukarela);
- Media edukasi (brosur, pesan berantai);
- Nomor layanan bersama (admin titik);
- Grup komunikasi digital warga dan pengemudi setempat.

Tidak ada kewajiban membentuk organisasi formal. Semua tumbuh dari bawah.

D.5 ALAT BANTU UTAMA — TIGA PILAR PERLAWANAN

Tiga alat ini adalah jantung gerakan. Kuasai ketiganya, dan kamu bisa bergerak mandiri sepenuhnya.

D.5.1 QRIS MERCHANT PRIBADI — WAJIB DIUTAMAKAN

Inilah gerbang transaksi mandiri. Pembayaran digital sudah jadi kebiasaan masyarakat. Maka setiap peserta harus mengutamakan memiliki QRIS merchant pribadi agar uang masuk langsung ke rekeningmu, tanpa potongan komisi platform.

QRIS merchant bisa dibuat gratis lewat DANA Bisnis, bank, atau penyelenggara resmi lainnya. Bisa dipakai untuk jasa transportasi, antar barang, dan usaha kecil sah lainnya.

D.5.2 GERAKAN CORET LOGO — SIMBOL PERLAWANAN UTAMA

Kita menyatakan berhenti menjadi papan iklan gratis berjalan.

Mencoret, menutup, atau menghapus logo platform pada atribut milik pribadi adalah simbol utama perlawanan ini.

Ini bukan aksi kemarahan. Ini aksi profesional yang mengambil sikap.

D.5.3 KIPAS ORDER — UJUNG TOMBAK TEKANAN BISNIS

Kipas order adalah alat pencari transaksi yang paling praktis, murah, dan efektif. Ini melebihi poster atau sebaran apa pun, karena ia bergerak bersama kamu, menciptakan interaksi langsung.

Bentuknya: kipas tangan bertuliskan **"HARGA SAMA, TANPA PROMO"**. Bisa juga dilengkapi QRIS-mu sendiri.

Inilah jembatan dua arah yang mempertemukan penawaran dan permintaan secara mandiri. Setiap kipas yang terlihat adalah tekanan bisnis nyata terhadap platform. Platform bisa mengabaikan poster, tapi tidak bisa mengabaikan puluhan, ratusan, ribuan kipas yang bergerak setiap hari menawarkan alternatif.

D.6 ACUAN HARGA

Kepastian harga adalah yang paling dibutuhkan penumpang. Transaksi langsung tetap memakai acuan, bukan harga tembak. Komponen yang disarankan:

- Kalkulator tarif
- Harga kesepakatan

HARGA SAMA, TANPA PROMO merupakan konsep penentuan harga sesuai dengan aturan dan kebiasaan bisnis yang juga dilakukan oleh platform digital termasuk pinjol. SAMA dalam hal ini mengartikan bahwa bukan harganya yang mutlak harus sama, tetapi dengan cara yang sama yaitu: biaya tarif minimal, biaya admin maksimal.

Tarif minimal untuk motor adalah **Rp2.500 per kilometer** dengan minimum transaksi **Rp10.000** ditambah biaya admin **Rp2.000–Rp5.000**. Sedangkan untuk mobil tarif minimal adalah **Rp3.000 per km** dengan minimal transaksi **Rp20.000** ditambah biaya admin sebesar **Rp3.000–Rp15.000**. Kenaikan tarif bisa disesuaikan dengan waktu pekerjaan **Rp1.000 per menit** sesuai dengan komponen kerja nyata termasuk UMR. Kenaikan tarif minimal bisa disesuaikan dengan jam sibuk serta tujuan favorit. Sedangkan biaya admin bisa disesuaikan dengan jenis layanan yang dipilih.

Jarak jemput adalah bagian dari kerja, jadi bisa diperhitungkan dan disampaikan sebelum perjalanan dimulai. Gunakan kalkulator tarif atau tabel acuan yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Acuan ini milik bersama: pengemudi, konsumen, maupun pengemudi pangkalan bisa menggunakannya.

D.7 TITIK TRANSAKSI

Jika transaksi langsung di suatu lokasi mulai ramai, bentuklah titik transaksi. Tujuannya:

- Mempermudah pertemuan pengemudi dan penumpang;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- Menjadi pusat informasi dan keamanan informal.

Pilih lokasi yang aman, mudah ditemukan, tidak mengganggu ketertiban, dan disepakati bersama. Titik transaksi bukan pangkalan tertutup. Siapa pun boleh bertransaksi di sana.

D.8 KOORDINATOR TITIK

Jika titik butuh koordinator sebagai bentuk pembagian tugas, tunjuk secara sukarela. Tugasnya:

- Menerima permintaan penumpang (lewat telepon/WA);
- Mempertemukan pengemudi dan penumpang;
- Membantu menjelaskan acuan tarif;
- Menjaga ketertiban titik.

Koordinator bukan bos wilayah. Ia tidak berwenang:

- Menarik setoran wajib;
- Menguasai pelanggan;
- Menghalangi transaksi mandiri;
- Memonopoli titik.

Besar jasa koordinator bisa disepakati bersama dan hanya diberikan atas kerja nyata. Sebagai contoh misalnya **Rp2.000 per order** dibayarkan oleh driver sebagai kemudahan.

D.9 TIPS KEAMANAN MANDIRI ALA APLIKASI

Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Semua fitur keamanan yang diklaim aplikasi sebenarnya bisa kamu lakukan sendiri, dengan kelebihan utama: kamu bebas memilih penumpang atau pengemudi, sesuatu yang tidak diberikan sistem order acak.

Tips keamanan mandiri ala aplikasi:

- **Pantau lokasi:** *Share live location* via WhatsApp ke keluarga atau rekan terpercaya.
- **Telepon darurat:** Gunakan panggilan darurat ponsel biasa (112 atau kontak terdekat). Tidak perlu tombol dalam aplikasi.
- **Asuransi:** Beli asuransi perjalanan mandiri jika perlu. Aplikasi juga menjualnya, bukan memberi gratis.
- **Cegah kriminal:** Tetap waspada. Aplikasi tidak dapat menjamin pencegahan kejahatan, paling banter memblokir akun setelah kejadian. Pencegahan nyata hanya dari instingmu.
- **Pilih bebas:** Kamu berhak menolak penumpang atau pengemudi yang meragukan. Di aplikasi, kamu tidak bisa memilih; di sini, kamu memegang kendali penuh.

Praktik harian:

- Sepakati tarif sebelum jalan.
- Pastikan tujuan dan estimasi.
- Pilih lokasi naik-turun yang aman dan ramai.
- Bagikan lokasi ke orang terpercaya.
- Jika ragu, tolak dengan sopan. Itu hakmu.
- Konsumen juga berhak menilai dan memilih pengemudi yang mereka anggap aman.

Intinya: Keamanan bukan dari fitur, tapi dari kewaspadaan dan kebebasan memilih. Aplikasi hanya mengelola informasi; kendali sesungguhnya ada di tanganmu.

D.10 TEKANAN PASAR DARI PILIHAN EKONOMI

Di kalangan pengemudi sudah lama dikenal istilah **"begal order"**, yaitu keadaan ketika seorang pengemudi menerima order yang kemudian berakhir dengan keterangan dibatalkan oleh pelanggan, padahal menurut pengakuan pelanggan mereka tidak pernah membatalkannya, lalu perjalanan tersebut dilayani oleh pengemudi lain. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap kejadian, istilah ini mencerminkan keresahan dan menurunnya kepercayaan sebagian pengemudi terhadap mekanisme distribusi order.

Gerakan ini tidak melakukan "begal order" dalam arti mengambil order milik orang lain atau mengganggu transaksi yang sedang berlangsung. Sebaliknya, gerakan ini memilih **"membegal balik"** pasarnya secara sah, yaitu mengajak masyarakat agar tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga memanfaatkan transaksi langsung yang legal, terbuka, dan saling menguntungkan. Yang diubah bukan order orang lain.

Semakin banyak transaksi langsung yang berlangsung secara sah, semakin besar tekanan persaingan yang dirasakan platform.

Dengan transaksi langsung:

- Pilihan konsumen makin luas;
- Ketergantungan pada kompeni digital menurun;
- Posisi tawar pengemudi menguat;
- Platform dipaksa bersaing secara sehat.

Semakin banyak transaksi langsung terjadi setiap hari, semakin besar tekanan agar platform membuka transparansi dan memperbaiki kebijakan. Perubahan tidak selalu lahir dari teriakan, tapi dari ribuan transaksi kecil yang mengalir tanpa aplikasi.

D.11 MENGHADAPI TEKANAN BALIK

Gerakan ini dapat menghadapi berbagai bentuk tekanan: intimidasi, *sweeping*, *suspend* sepihak, fitnah, atau upaya membatasi transaksi langsung yang sah.

Tetap tenang, tetap tertib, tetap di dalam koridor hukum. Tekanan dapat terjadi, tetapi transaksi langsung yang sah tetap merupakan pilihan yang dapat dilakukan selama sesuai hukum.

D.11.1 MENYIKAPI DUGAAN PENGAWASAN DAN HUKUMAN TERSELUBUNG

1. Mendokumentasikan dan Mengindikasikan Sanksi Sepihak

Jika kamu menerima peringatan, pembatasan akses (*suspend*), atau sanksi terselubung hanya karena menjalankan hak dasar untuk mendapatkan penghidupan di luar aplikasi, simpan seluruh bukti digital (tangkapan layar, notifikasi, atau rekaman pesan).

Tindakan pembatasan tersebut patut diduga mengarah pada:

- **Indikasi Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat:** Mengikat pengemudi dalam ketergantungan mutlak dan membatasi kebebasan memproduksi/bertransaksi secara mandiri (dapat menjadi bahan kajian/laporan ke KPPU).
- **Dugaan Pelanggaran Hak atas Pekerjaan:** Menghambat hak warga negara untuk berupaya secara sah demi penghidupan yang layak (dapat dikonsultasikan dengan lembaga bantuan hukum atau Komnas HAM).

2. Membatasi Potensi Pengawasan Digital (Privasi Perangkat)

Minimnya transparansi mengenai mekanisme algoritma dan akses data latar belakang—yang sering kali ditutupi atas dalih rahasia dagang—menimbulkan kerawanan pemantauan aktivitas saat kamu sedang tidak menjalankan pesanan aplikasi.

Untuk menjaga privasi data dan memastikan aplikasi tidak memantau aktivitas secara diam-diam, kamu berhak menghentikan seluruh proses aplikasi saat tidak menggunakannya.

Langkah Mematikan Aplikasi di Latar Belakang (Android):

- **Cara Standar:** Masuk ke *Pengaturan (Settings)* → *Aplikasi (Apps)* → Pilih Aplikasi Platform → Tekan **"Paksa Berhenti" (Force Stop)**.
- **Cara Pintasan (Jika Tersedia):** Pada beberapa jenis ponsel Android, kamu bisa mengaktifkan pintasan tombol (misalnya menahan tombol 'Back' atau 'Recent Apps') melalui menu *Pengaturan Pintasan/Tombol Cepat* untuk menutup aplikasi seketika.

Langkah ini memastikan aplikasi benar-benar berhenti beroperasi di latar belakang (*background process*) ketika kamu memilih bertransaksi secara mandiri.

D.12 ARAH PERKEMBANGAN

Perjuangan menghapus praktik kompeni digital butuh waktu. Gerakan ini berkembang setahap demi setahap:

1. Perbanyak transaksi langsung;
2. Perkuat jaringan antar peserta dan titik transaksi;
3. Bangun kepercayaan masyarakat luas.

Jika kelak tersedia kemampuan, sumber daya, dan dukungan memadai, berbagai sarana bersama bisa dikembangkan—termasuk infrastruktur digital nirlaba sebagai alat bantu mempertemukan masyarakat. Pengembangan itu mengikuti kebutuhan gerakan, bukan syarat mutlak. Gerakan ini tidak bergantung pada satu aplikasi, satu organisasi, satu tokoh, atau satu sumber dana.

D.13 PENEGASAN: MULAI SEKARANG, DARI DIRIMU

Apa yang kita lakukan ini bukan demonstrasi. Bukan offbid massal. Bukan sabotase. Bukan tindakan melawan hukum. Bukan pemaksaan. Bukan boikot terhadap konsumen.

Ini adalah gerakan transaksi langsung yang sah, sukarela, dan saling menguntungkan. Tujuannya jelas: memutus ketergantungan pada platform dominan, memperkuat posisi tawar pengemudi, memperluas pilihan konsumen, dan menciptakan tekanan pasar yang sehat melalui tindakan ekonomi nyata.

Tiga modal inti yang harus segera kamu siapkan:

1. **QRIS merchant pribadi** — gerbang transaksi mandiri.
2. **Coret logo promosi di jaketmu** — simbol perlawanan.
3. **Kipas order** — alat pencari transaksi yang selalu bergerak bersamamu.

Perubahan besar tidak selalu dimulai dari aksi massal yang hingar-bingar. Ia lahir dari satu pengemudi yang mencoret logonya, menggenggam kipas order, dan melayani penumpang dengan QRIS pribadi. Dari situ, jaringan tumbuh. Dari situ, tekanan pasar terbentuk.

LAMPIRAN E — STRUKTUR RIDE HAILING KOLEKTIF

PENGANTAR

Perjuangan mewujudkan ekosistem transportasi digital yang lebih adil memerlukan waktu, kerja sama, dan konsistensi. Apabila berbagai upaya perbaikan belum menghasilkan perubahan yang memadai, masyarakat perlu memahami bahwa perkembangan teknologi telah membuka kemungkinan untuk membangun alternatif secara bertahap, legal, bertanggung jawab, dan berlandaskan semangat gotong royong.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital. Lampiran ini menyajikan gambaran konseptual mengenai kemungkinan terbentuknya ekosistem *ride hailing* kolektif yang dimiliki, dikembangkan, dan dijalankan secara kolaboratif dalam ruang nirlaba, disertai contoh studi kelayakan ringkas untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya dan pendanaannya.

Selain itu, lampiran ini juga memuat landasan perlindungan hukum dan bentuk entitas yang dapat dipilih, sehingga gagasan alternatif ini tidak hanya utopis, tetapi memiliki pijakan konstitusional, perdata, dan perpajakan yang jelas.

Seluruh istilah mengacu pada Lampiran A (Glosarium).

E.1 PRINSIP DASAR

Ride hailing kolektif dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

E.1.1 NIRLABA

Dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan hak atas kehidupan yang layak dalam kegiatan ekonomi. Akses untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi secara cuma-cuma sebagai aksi sosial pemberdayaan masyarakat.

E.1.2 BERORIENTASI PADA KEMANFAATAN BERSAMA

Teknologi dipandang sebagai alat untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E.1.3 TRANSPARAN

Kebijakan, penggunaan dana, dan arah pengembangan dapat diketahui serta diawasi bersama.

E.1.4 AKUNTABEL

Seluruh keputusan penting dapat dipertanggungjawabkan.

E.2 TEKNOLOGI BUKAN HAMBATAN UTAMA

Perkembangan teknologi telah membuat pembangunan layanan digital jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

Sebagian besar komponen yang dibutuhkan telah tersedia secara umum, baik dalam bentuk layanan berbiaya rendah maupun perangkat lunak sumber terbuka.

Contohnya meliputi:

- peta digital;
- navigasi;
- pembayaran digital;
- notifikasi;
- komputasi awan (*cloud*);
- basis data;
- perangkat lunak sumber terbuka.

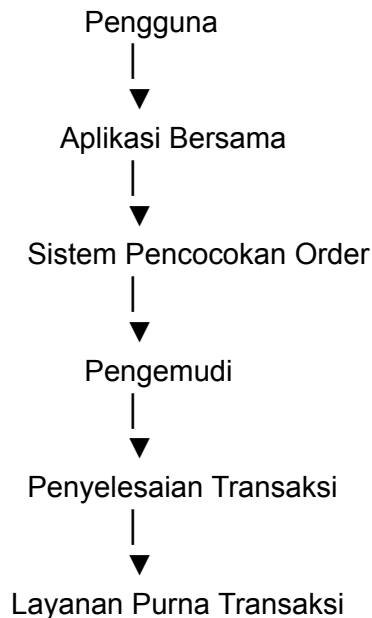
Hambatan utama bukan lagi teknologi.

Tantangan terbesar adalah membangun organisasi, menjaga kepercayaan, menerapkan tata kelola yang baik, serta memastikan keberlanjutan komunitas.

Kepercayaan tetap menjadi modal yang paling berharga.

E.3 STRUKTUR EKOSISTEM

Ekosistem *ride hailing* kolektif terdiri atas beberapa komponen yang saling mendukung.



Seluruh komponen tersebut dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kemampuan organisasi dan kebutuhan masyarakat.

E.4 TATA KELOLA DAN KEUANGAN

Pendanaan diperoleh melalui cara-cara yang sah menurut hukum, antara lain:

- donasi sukarela;
- iuran komunitas;
- hibah;
- kerja sama yang sejalan dengan tujuan organisasi;
- sumber lain yang sah.

Pendanaan tidak dilakukan melalui paksaan, manipulasi, maupun praktik yang menyesatkan.

Dana diprioritaskan untuk:

- pengembangan aplikasi;
- *server* dan infrastruktur;
- keamanan sistem;
- pemeliharaan layanan;

- administrasi;
- pengembangan komunitas;
- dana cadangan operasional.

Seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatat secara terbuka serta dipublikasikan secara berkala.

E.5 STUDI KELAYAKAN RINGKAS

Estimasi berikut merupakan contoh perencanaan pembangunan dan operasional layanan *ride hailing* kolektif.

Asumsi:

- cakupan satu kota atau kabupaten;
- 500–1.000 pengemudi aktif;
- 5.000–20.000 pengguna;
- pengembangan dilakukan bertahap;
- menggunakan perangkat lunak sumber terbuka;
- sebagian pekerjaan dilakukan secara kolaboratif;
- masa operasional 5 (lima) tahun.

E.5.1 ESTIMASI BIAYA PENGEMBANGAN

Tahapan	Estimasi Biaya
Persiapan organisasi	Rp 10.000.000
Website dan perangkat pendukung	Rp 30.000.000
Sistem transaksi	Rp 60.000.000
Pengembangan aplikasi	Rp 150.000.000
Operasional 5 tahun	Rp 200.000.000
TOTAL	Rp 450.000.000

E.5.2 RINCIAN OPERASIONAL

Per tahun

Kebutuhan	Estimasi
Server dan cloud	Rp 3.000.000
Domain dan layanan digital	Rp 1.000.000
Pemeliharaan sistem	Rp 12.000.000
Pengembangan aplikasi	Rp 20.000.000
Administrasi	Rp 4.000.000
TOTAL PER TAHUN	Rp 40.000.000

Total operasional selama lima tahun diperkirakan sekitar **Rp 200.000.000.**

E.5.3 KEBUTUHAN DANA

Total estimasi pembangunan dan operasional:

Rp 450.000.000

untuk jangka waktu lima tahun.

Rata-rata kebutuhan dana:

- Rp 90.000.000 per tahun; atau
- sekitar Rp 7.500.000 per bulan.

Estimasi ini merupakan contoh studi kelayakan dan bukan merupakan biaya yang bersifat tetap.

E.5.4 SIMULASI PARTISIPASI MASYARAKAT

Contoh simulasi apabila terdapat 1.000 pengemudi aktif yang memberikan kontribusi secara sukarela.

Kontribusi Sukarela	Per Hari	Per Bulan	Per Tahun
Rp 500	Rp 500.000	Rp 15.000.000	Rp 182.500.000
Rp 1.000	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000	Rp 365.000.000
Rp 2.000	Rp 2.000.000	Rp 60.000.000	Rp 730.000.000
Rp 3.000	Rp 3.000.000	Rp 90.000.000	Rp 1.095.000.000

Simulasi tersebut hanya memberikan gambaran mengenai skala kebutuhan pendanaan.

Kontribusi sepenuhnya bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban.

E.6 PERLINDUNGAN HUKUM DAN BENTUK ENTITAS

Keberadaan ekosistem *ride hailing* kolektif tidak hanya mungkin secara teknis dan organisatoris, tetapi juga sah secara hukum. Bagian ini menjelaskan pijakan hukum yang melindungi upaya pendirian dan operasionalnya.

E.6.1 PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL

a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengembangan ekosistem kolektif adalah sarana untuk mewujudkan hak ini secara mandiri dan kolektif.

b. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pendirian ekosistem kolektif adalah bentuk kebebasan berserikat untuk mencapai tujuan ekonomi bersama.

c. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dan bentuk usaha kolektif lainnya adalah implementasi dari amanat konstitusi ini.

E.6.2 PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA

a. Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPdata)

Setiap orang bebas membuat perjanjian, termasuk perjanjian untuk menggunakan platform kolektif sebagai sarana akses pasar. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk menggunakan atau tidak menggunakan platform tertentu.

b. Hak Milik (Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945)

Platform kolektif yang dibangun dari iuran dan kerja sama kolektif adalah milik bersama para pendukungnya. Tidak ada pihak luar yang berhak mengklaim kepemilikan atau mengendalikannya secara sepihak.

E.6.3 BENTUK BADAN HUKUM YANG TEPAT

Untuk melindungi aset bersama dan memberikan kepastian hukum, ekosistem kolektif dapat dibentuk melalui dua pintu utama:

a. Yayasan (UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004)

- Bersifat nirlaba dan tidak diperuntukkan sebagai wadah usaha.
- Dapat menerima donasi, hibah, atau iuran sukarela.
- Tidak membagikan keuntungan kepada pendiri atau pengurus.
- Cocok untuk mengelola infrastruktur teknologi sebagai sarana sosial.

b. Koperasi (UU No. 25/1992; Permenkop No. 8/2021 tentang Koperasi Multi Pihak)

- Sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- Dapat mengakomodir seluruh pemangku kepentingan (pengemudi, konsumen, pengelola) sebagai anggota.
- Keuntungan (jika ada) terdistribusi secara adil dan tidak terkonsentrasi.

E.6.4 ASPEK PERPAJAKAN

Pembedaan tegas antara platform kolektif dan mitra sangat penting untuk menentukan kewajiban perpajakan. Semua tidak bisa terhindar dari kewajiban pajak, hanya saja jenis pajak yang dikenakan berbeda berdasarkan aktivitas yang dilakukannya.

a. Platform Kolektif BUKAN Pelaku Usaha Jasa Transportasi

- Platform kolektif tidak menjual jasa transportasi.
- Platform kolektif tidak memotong pendapatan mitra.
- Platform kolektif tidak menentukan tarif secara sepihak.
- Karena itu, platform kolektif tidak memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak atas transaksi mitra.

b. Sumbangan/Hibah untuk Platform Kolektif

- Sumbangan atau hibah yang diterima yayasan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) apabila dana digunakan sesuai tujuan sosial dan kegiatan nirlaba.

c. Kewajiban Pajak Mitra

- Setiap mitra adalah wajib pajak orang pribadi atau badan.
- Mitra wajib melaporkan penghasilan dari jasa transportasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Mitra dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM jika memenuhi kriteria yang ditentukan undang-undang.

Dengan memahami ketentuan ini, pendiri dan peserta ekosistem kolektif dapat bergerak dengan keyakinan hukum yang lebih kuat, tanpa takut digugat atau dikriminalisasi hanya karena memilih jalur alternatif yang sah.

E.7 PENGEMBANGAN BERTAHAP

1. **Tahap 1** : Membangun komunitas, organisasi, dan tata kelola.
2. **Tahap 2** : Menyediakan alat bantu bersama seperti website, kalkulator tarif, dan sistem informasi.
3. **Tahap 3** : Mengembangkan sistem transaksi dan pencocokan order.
4. **Tahap 4** : Mengembangkan aplikasi *ride hailing*.
5. **Tahap 5** : Menyempurnakan ekosistem agar mampu berkembang secara mandiri.

E.8 POSISI TERHADAP PLATFORM DIGITAL

Lampiran ini bukan pernyataan bahwa platform digital yang telah ada harus dihapuskan ataupun digantikan.

Sebaliknya, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun alternatif apabila ruang dialog tidak menghasilkan perbaikan yang memadai.

Keberadaan alternatif diharapkan dapat mendorong seluruh pelaku industri untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan hubungan antara platform, mitra, dan konsumen.

Kami bersikap realistis bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya steril dari potensi kecurangan maupun pelanggaran norma, sebab setiap organisasi dikelola oleh manusia. Namun, jika pada wadah nirlaba berorientasi sosial saja risiko

penyimpangan tetap dapat terjadi, maka pada entitas komersial berorientasi laba (*profit-driven*), tekanan untuk memaksimalkan keuntungan berpotensi menciptakan ruang kecurangan dan eksploitasi yang jauh lebih kompleks.

Ini bukan ancaman. Ini bukan genderang perang. Ini adalah alternatif bentuk perjuangan atas hak asasi manusia yaitu kehidupan yang lebih layak.

E.9 PENUTUP

Teknologi adalah alat.

Yang menentukan arah penggunaannya adalah manusia.

Apabila suatu sistem tidak lagi mampu menghadirkan keseimbangan bagi seluruh pihak, selalu terbuka kemungkinan untuk membangun alternatif melalui kerja sama, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Perubahan besar tidak selalu dimulai dari modal yang besar.

Dengan landasan hukum yang kuat, mimpi membangun ekosistem alternatif bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah pilihan strategis yang terbuka untuk diwujudkan secara kolektif dan bertanggung jawab.

LAMPIRAN F — STRATEGI PERTAHANAN PLATFORM DAN ANTISIPASI HUKUM

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital.

F.1 KETIDAKTRANSPARANAN DAN KONFLIK HORIZONTAL

Dalam satu transaksi, ada konsumen, merchant, mitra, dan platform. Namun hanya satu pihak yang melihat keseluruhan data. Konsumen merasa sudah membayar mahal; mitra merasa dibayar murah; merchant merasa dirugikan oleh waktu tunggu dan biaya. Ketiganya sama-sama dirugikan, tetapi tidak memiliki informasi yang sama untuk memastikan ke mana aliran nilai transaksi sebenarnya bergerak.

Inilah yang disebut **bekerja dalam gelap**: menjalankan pekerjaan, menanggung risiko, tetapi tidak pernah benar-benar tahu permainan apa yang sedang dijalani.

Sejarah mengenal politik pecah belah — *divide et impera* — sebagai salah satu cara tertua mempertahankan kekuasaan: membuat kelompok yang seharusnya memiliki kepentingan bersama sibuk saling berhadapan, sehingga mereka tidak pernah mempertanyakan struktur di baliknya.

Lampiran ini bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Yang diuraikan adalah pola umum dan potensi skenario yang perlu diwaspadai. Tujuannya: mendorong kewaspadaan dan — jika ditemukan bukti — pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

F.2 AKSI PUBLIK — NARASI, EDUKASI, DAN PENGORGANISASIAN

F.2.1 PERLINDUNGAN HUKUM

No	Bentuk Aksi	Landasan Hukum	Jenis Perlindungan
1	Menyebarkan seruan, poster, flyer, konten publik	Pasal 28 & 28E Ayat (3) UUD 1945; UU No. 9/1998	Hak berekspresi dan menyampaikan pendapat
2	Mengajak konsumen dan masyarakat memahami isu	Pasal 28E UUD 1945	Hak berserikat dan berkumpul

3	Diskusi publik, riset, analisis akademik	Pasal 28F UUD 1945; UU No. 14/2008	Hak atas informasi dan kebebasan akademik
4	Mendorong media dan tokoh politik	Pasal 28F UUD 1945; UU No. 40/1999	Kebebasan pers dan hak publik atas informasi
5	Membangun jaringan dan komunitas	Pasal 28E UUD 1945; UU No. 9/1998	Hak berserikat dan berkumpul

F.2.2 POTENSI STRATEGI, DUGAAN, DAN ANTISIPASI

Di ranah publik, strategi platform bekerja dengan membentuk persepsi dan mengalihkan perhatian — inilah bentuk modern dari politik pecah belah.

No	Strategi Defensif	Potensi Permasalahan & Dasar Hukum	Langkah Antisipasi & Jalur Pengawasan
1	Opini publik menyesatkan ("tarif naik", "layanan sulit")	Informasi tidak benar/menyesatkan (UU No. 8/1999 Pasal 8)	Narasi tandingan berbasis data; libatkan akademisi & pers; laporkan ke BPKN/Komdigi
2	Diskon/subsidi besar-besaran	Harga predator untuk menyingkirkan alternatif (UU No. 5/1999 Pasal 20)	Dokumentasikan pola promo & dampaknya; laporkan ke KPPU
3	Pembesaran konflik individu	Fitnah/pencemaran melalui media elektronik (UU ITE Pasal 27 Ayat 3)	Edukasi bahwa konflik lahir dari sistem; laporkan ke Kepolisian
4	Perbandingan internasional selektif	Ketidakjujuran komunikasi publik	Kumpulkan data utuh; publikasikan analisis komprehensif; libatkan media
5	Isu diisolasi sebagai "keluhan individu"	Pengabaian hak atas informasi publik (UU No. 14/2008)	Libatkan akademisi, media, tokoh untuk membahas sebagai masalah sistemik; laporkan ke Komisi Informasi

F.3 AKSI LAPANGAN — TRANSAKSI LANGSUNG, PENOLAKAN ORDER, DAN DOKUMENTASI

F.3.1 PERLINDUNGAN HUKUM

No	Bentuk Aksi	Landasan Hukum	Jenis Perlindungan
1	Transaksi langsung di luar platform	Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945; Pasal 1338 KUHPerdara	Hak mencari nafkah; hak memilih cara bertransaksi
2	Menolak order yang informasinya tidak jelas	Pasal 1338 & 1320 KUHPerdara	Hak tidak terikat pada perjanjian merugikan
3	Mengumpulkan bukti dan dokumentasi	Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; UU No. 31/2014	Hak atas kepastian hukum; perlindungan pelapor
4	Menggunakan instrumen pembayaran pribadi	Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945; UU Perdagangan	Hak berusaha secara sah
5	Membentuk titik temu transaksi	Pasal 27 Ayat (2) & 28E UUD 1945	Hak berusaha dan berkumpul secara sah
6	Menyusun laporan ke lembaga resmi	UU No. 31/2014; UU No. 5/1999; UU No. 39/1999	Hak mengadu dan perlindungan hukum

F.3.2 POTENSI STRATEGI, DUGAAN, DAN ANTISIPASI

Di lapangan, ketidaktransparanan menjadi nyata ketika konsumen dan mitra berhadapan dengan perbedaan persepsi. Strategi defensif bisa berupa ancaman, pembatasan akses, hingga tindakan pembalasan.

No	Strategi Defensif	Potensi Permasalahan & Dasar Hukum	Langkah Antisipasi & Jalur Pengawasan
1	Ancaman penghentian kemitraan	Penyalahgunaan posisi dominan; ancaman hak penghidupan (UU No. 5/1999 Pasal 25; UU No. 39/1999 Pasal 4)	Dokumentasikan ancaman; laporkan ke KPPU & Komnas HAM
2	Sanksi penolakan order	Penyalahgunaan posisi dominan; perbuatan merugikan sepihak (UU No. 5/1999 Pasal 25; Pasal 1365 KUHPerdara)	Dokumentasikan sanksi & kerugian; laporkan ke KPPU atau gugatan perdata

3	Intimidasi melalui aplikasi	Ancaman melalui media elektronik; pelanggaran hak atas rasa aman (UU ITE Pasal 27-28; UU No. 39/1999)	Tangkapan layar; laporkan ke Kepolisian & Komnas HAM
4	Pembatasan akses halus (<i>shadow banning</i>)	Perlakuan berbeda melalui sistem tertutup (UU No. 5/1999 Pasal 19 huruf d)	Data order sebelum & sesudah; laporkan ke KPPU
5	Persepsi negatif tentang transaksi alternatif	Informasi menyesatkan tentang keamanan/legalitas (UU No. 8/1999 Pasal 8)	Edukasi konsumen; libatkan komunitas & media; laporkan ke BPKN/Komdigi
6	Promosi predator di titik temu	Harga untuk menekan alternatif (UU No. 5/1999 Pasal 20)	Dokumentasikan pola promosi & dampaknya; laporkan ke KPPU
7	Pembalasan terhadap pelapor	Tindakan pembalasan terhadap pelapor yang dilindungi (UU No. 31/2014; UU No. 39/1999)	Kronologi laporan & tindak lanjut; laporkan ke LPSK, Komnas HAM, & KPPU

F.4 AKSI SPORADIS & INDEPENDEN — CORET LOGO, ATRIBUT, DAN INISIATIF MANDIRI

F.4.1 PERLINDUNGAN HUKUM

No	Bentuk Aksi	Landasan Hukum	Jenis Perlindungan
1	Coret logo atribut milik sendiri	Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; Asas Kebebasan Berkontrak	Hak milik; hak tidak menjadi media promosi gratis
2	Menolak menggunakan atribut berlogo	Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945; Pasal 1338 KUHPerdara	Hak tidak terikat pada kewajiban sepihak
3	Mengatur tarif sendiri di luar platform	Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945; Pasal 1338 KUHPerdara	Hak menentukan harga sendiri
4	Komunikasi langsung antar mitra	Pasal 28E UUD 1945	Hak berserikat dan berkomunikasi
5	Menolak order jemput tidak sebanding	Pasal 1338 KUHPerdara	Hak menolak perjanjian tidak menguntungkan

F.4.2 POTENSI STRATEGI, DUGAAN, DAN ANTISIPASI

Aksi simbolis seperti coret logo adalah pernyataan tegas: rakyat kecil bukan papan reklame gratis. Namun, karena terlihat, aksi ini menjadi sasaran paling mudah. Di balik sanksi, dibentuk narasi bahwa mitra penolak atribut adalah "tidak profesional" — alat untuk memecah solidaritas.

No	Strategi Defensif	Potensi Permasalahan & Dasar Hukum	Langkah Antisipasi & Jalur Pengawasan
1	Sanksi dalih "merusak atribut"	Penyalahgunaan posisi dominan; beban promosi tanpa dasar (UU No. 5/1999 Pasal 25; Asas itikad baik Pasal 1338 KUHPerdata)	Bukti kepemilikan atribut; laporkan ke KPPU; siapkan gugatan perdata
2	Ancaman pembatasan akses karena menolak atribut	Penyalahgunaan posisi dominan; ancaman hak penghidupan (UU No. 5/1999; UU No. 39/1999)	Dokumentasikan ancaman; laporkan ke KPPU & Komnas HAM
3	Persepsi "tarif liar"	Informasi menyesatkan tentang harga & keamanan (UU No. 8/1999 Pasal 8)	Edukasi komponen tarif wajar; alat bantu hitung tarif; laporkan ke BPKN/Komdigi
4	Pelabelan komunikasi mitra sebagai "pelanggaran"	Penghalangan hak berserikat (Pasal 28E UUD 1945)	Dokumentasikan pembatasan; laporkan ke Komnas HAM
5	Sanksi penolakan order jemput jauh	Penyalahgunaan posisi dominan; perbuatan merugikan sepihak (UU No. 5/1999; Pasal 1365 KUHPerdata)	Dokumentasikan sanksi; laporkan ke KPPU atau gugatan perdata

F.5 PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOLEKTIF — ANTISIPASI SERANGAN

Penting: Ekosistem kolektif adalah infrastruktur digital yang berfungsi sebagai alat bantu (fasilitator) mempertemukan mitra dan konsumen, bukan pelaku usaha. Seluruh transaksi terjadi antara mitra dan konsumen. Untuk landasan hukum dan bentuk entitas, lihat Lampiran E Bagian 6.

No	Strategi Defensif	Potensi Permasalahan & Dasar Hukum	Langkah Antisipasi & Jalur Pengawasan
1	Informasi platform kolektif "illegal/tidak aman"	Informasi menyesatkan; fitnah melalui media elektronik (UU No. 8/1999 Pasal 8; UU ITE Pasal 27-28)	Kumpulkan bukti; laporkan ke BPKN/Komdigi/Kepolisian ; libatkan media
2	Intimidasi terhadap mitra yang bergabung	Ancaman hak penghidupan; penyalahgunaan posisi dominan (UU No. 5/1999 Pasal 25; UU No. 39/1999 Pasal 4)	Dokumentasikan ancaman; laporkan ke KPPU, Komnas HAM, & Kepolisian
3	Pembatasan akses bagi mitra pengguna kolektif	Perlakuan berbeda melalui sistem tertutup (UU No. 5/1999 Pasal 19 huruf d)	Data order sebelum & sesudah; laporkan ke KPPU
4	Penghalangan pendirian/operasional	Penghalangan hak berserikat (Pasal 28E UUD 1945; UU No. 9/1998); maladministrasi	Dokumentasikan hambatan; konsultasi notaris; laporkan ke Komnas HAM; jika ada pemerintah, ke Ombudsman
5	Opini kolektif merugikan konsumen	Informasi menyesatkan tentang dampak layanan (UU No. 8/1999 Pasal 8)	Narasi tandingan berbasis data; libatkan akademisi, media, tokoh; laporkan ke BPKN/Komdigi
6	Gugatan hukum tanpa dasar kuat	Penyalahgunaan proses hukum untuk menghambat	Siapkan argumen & dokumen hukum kuat; libatkan konsultan hukum; dokumentasikan untuk advokasi publik

F.6 STRATEGI HALUS — ALGORITMA, PROGRAM, TEKNOLOGI, DAN PSIKOLOGIS

Strategi halus tidak kasat mata, sulit dilacak, dan berada di wilayah abu-abu — tidak terang-terangan melanggar aturan, tetapi berdampak signifikan terhadap posisi tawar dan kesejahteraan mitra.

F.6.1 POLA STRATEGI HALUS

No	Bidang Strategi	Pola yang Patut Diwaspadai
1	Algoritma & Sistem	Metrik kinerja tidak terbuka; perubahan distribusi order tanpa pemberitahuan; sistem mendorong jam kerja panjang; penalti kinerja tanpa penjelasan
2	Program & Insentif	Bantuan insidental saat gejolak tanpa perubahan struktural; bantuan individual (bukan kebijakan umum); narasi "kekeluargaan/kemitraan" untuk meredam tuntutan; yayasan afiliasi untuk memisahkan tanggung jawab
3	Teknologi & Pengawasan	Fitur keselamatan sekaligus alat pengawasan; penggunaan data di luar tujuan; verifikasi dan sanksi berbasis teknologi tanpa ruang banding
4	Tekanan Psikologis	Ketidakpastian pendapatan menimbulkan kecemasan & ketergantungan; ketakutan offline/beristirahat; keputusan order/akses/sanksi terasa acak
5	Hukum & Regulasi	Mempertahankan celah "kemitraan" untuk mengurangi perlindungan; lobi menunda/melemahkan regulasi; opini bahwa regulasi merugikan konsumen

F.6.2 POTENSI DUGAAN DAN ANTISIPASI

Strategi halus adalah yang paling sulit dibuktikan. Ia bekerja di balik layar membuat mitra terus dalam ketidakpastian — khawatir offline, khawatir menolak order, khawatir bersuara. Di sinilah konflik horizontal tumbuh subur.

No	Pola Strategi Halus	Potensi Permasalahan & Dasar Hukum	Langkah Antisipasi & Jalur Pengawasan
1	Algoritma tidak terbuka; diskriminasi sistem tertutup	Perlakuan berbeda melalui sistem tertutup (UU No. 5/1999 Pasal 19 huruf d & 25)	Kumpulkan data perubahan pola order; dorong audit algoritma; laporkan ke KPPU
2	Penggunaan data di luar tujuan	Penyalahgunaan data pribadi (UU PDP No. 27/2022)	Dokumentasikan perubahan akses setelah fitur tertentu; laporkan ke Komdigi
3	Penciptaan ketidakpastian & kecemasan	Pelanggaran hak atas rasa aman dalam bekerja (UU No. 39/1999)	Dokumentasikan dampak psikologis; laporkan ke Komnas HAM

4	Lobi penundaan/pelemahan regulasi	Penghalangan hak pekerja melalui celah hukum	Advokasi publik; libatkan akademisi, pers, tokoh; dorong DPR & pemerintah
5	Program insidental sebagai redaman	Strategi memecah konsolidasi tanpa perubahan struktural	Waspada; tetap fokus pada tuntutan struktural; dokumentasikan program tidak mengubah akar masalah; awasi melalui publik & pers

F.7 UNSUR LAINNYA — INTIMIDASI, PEMBALASAN, DAN PENGABURAN INFORMASI

Ada strategi yang tidak lagi halus: ancaman melalui notifikasi, pembatasan akses setelah melapor, penyebaran informasi negatif — bentuk paling dekat dengan pelanggaran hukum (pidana, perdata, HAM). Juga strategi pengaburan: harga dasar promo tidak ditampilkan, perbedaan informasi konsumen-mitra, narasi bahwa transparansi merugikan konsumen. Semua ini adalah kabut yang mencegah publik melihat struktur yang sebenarnya.

No	Pola yang Patut Diwaspadai	Potensi Permasalahan & Dasar Hukum	Langkah Antisipasi & Jalur Pengawasan
1	Peringatan ancaman melalui notifikasi	Ancaman media elektronik; pelanggaran hak atas rasa aman (UU ITE Pasal 27-28; UU No. 39/1999)	Tangkapan layar; laporkan ke Kepolisian & Komnas HAM; kumpulkan saksi
2	Pembatasan akses setelah melapor	Tindakan pembalasan terhadap pelapor; penyalahgunaan posisi dominan (UU No. 31/2014; UU No. 5/1999)	Kronologi laporan & tindak lanjut; kumpulkan bukti; laporkan ke LPSK, KPPU, Komnas HAM
3	Penyebaran informasi negatif tentang mitra	Pencemaran nama baik; pelanggaran hak konsumen (UU ITE Pasal 27 Ayat 3; UU No. 8/1999)	Tangkapan layar; laporkan ke Kepolisian & BPKN; kumpulkan saksi

4	Tidak menampilkan harga dasar sebelum promo	Pelanggaran hak konsumen atas informasi jelas (UU No. 8/1999 Pasal 4)	Dokumentasikan tampilan; bandingkan tarif normal; laporkan ke BPKN/Komdigi
5	Perbedaan informasi konsumen & mitra	Pelanggaran hak konsumen; pelanggaran itikad baik (UU No. 8/1999; Pasal 1338 KUHPerdata)	Dokumentasikan perbedaan dari kedua sisi; laporkan ke BPKN, KPPU, atau Pengadilan Negeri
6	Narasi transparansi merugikan konsumen	Informasi menyesatkan tentang dampak kebijakan (UU No. 8/1999 Pasal 8)	Narasi tandingan berbasis data; libatkan akademisi & pers; laporkan ke BPKN/Komdigi

F.8 PETA JALUR PENGAWASAN

Lembaga	Permasalahan yang Dapat Diawasi	Dasar Hukum	Catatan Strategis
KPPU	Penyalahgunaan posisi dominan; diskriminasi algoritma; harga predator; <i>tied selling</i>	UU No. 5/1999	Butuh data agregat; proses panjang namun strategis
Komnas HAM	Intimidasi ekonomi; ancaman penghidupan; pelanggaran hak pekerjaan & berserikat	UU No. 39/1999	Rekomendasi tidak mengikat tetapi berpengaruh moral & tekanan publik
Komdigi	Pelanggaran transparansi sistem elektronik; penyalahgunaan data pribadi	PP No. 71/2019; UU PDP No. 27/2022	Dapat mendorong audit sistem & algoritma; sanksi administratif
BPKN	Pelanggaran hak konsumen atas informasi benar, jelas, jujur	UU No. 8/1999	Fokus perlindungan konsumen; proses mediasi
Ombudsman	Maladministrasi dalam pelayanan publik yang melibatkan instansi pemerintah	UU No. 37/2008	Jika ada indikasi keterlibatan pemerintah dalam regulasi/perizinan
Kepolisian	Ancaman, intimidasi, pencemaran nama baik melalui media elektronik	UU ITE	Untuk indikasi unsur pidana; butuh bukti kuat

Pengadilan Negeri	Perbuatan merugikan secara sepihak	Pasal 1365 KUHPerdara	Untuk kerugian materiil yang dapat dibuktikan; biaya & waktu besar
LPSK	Ancaman terhadap pelapor yang memerlukan perlindungan negara	UU No. 31/2014	Syarat ketat; jika pelapor menghadapi ancaman serius

F.9 PANDUAN DOKUMENTASI KHUSUS

Dokumentasi adalah senjata utama melawan adu domba. Ketika bukti menunjukkan perbedaan persepsi berasal dari informasi yang tidak setara, konflik horizontal kehilangan justifikasinya. Tanpa bukti, laporan hanya keluhan individu. Dengan bukti, laporan menjadi alat pemeriksaan sistemik. Untuk template kronologi, surat pengaduan, dan panduan umum, wajib menggunakan Lampiran G.

F.9.1 CHECKLIST BUKTI MINIMUM

Jenis Dugaan	Bukti Minimum
Sanksi, pembatasan, atau penalti	Tangkapan layar notifikasi sanksi; kronologi; bukti order ditolak; bukti kerugian penghasilan
Penurunan order mendadak (<i>shadow banning</i>)	Data order 7-14 hari sebelum & sesudah; tangkapan layar peringatan; catatan mitra lain
Intimidasi atau ancaman	Tangkapan layar/ rekaman; nama saksi; kronologi lengkap
Pembalasan setelah melapor	Bukti laporan; bukti sanksi/pembatasan setelah laporan; kronologi
Praktik harga predator	Tangkapan layar promosi; perbandingan harga normal; dampak pendapatan
Informasi harga tidak jelas	Tangkapan layar tampilan; perbedaan tampilan vs dibayar; catatan potongan tidak jelas
Ancaman penghentian kemitraan	Tangkapan layar notifikasi ancaman; kronologi komunikasi; bukti kerugian

Sanksi terkait atribut atau logo	Foto atribut; bukti kepemilikan; tangkapan layar sanksi
Perubahan pola order tanpa penjelasan	Data order sebelum & sesudah; catatan waktu perubahan; testimoni mitra lain
Tekanan psikologis atau kecemasan	Catatan pengalaman; dampak kesejahteraan; kesaksian mitra lain
Informasi "ilegal/tidak aman" untuk platform kolektif	Tangkapan layar/ rekaman penyebaran; kronologi; saksi
Penghalangan pendirian platform kolektif	Dokumentasi proses terhambat; kronologi; saksi; bukti komunikasi terkait

F.9.2 PRINSIP PELAPORAN

1. Fokus pada pola, bukan pengalaman pribadi semata.
2. Dokumentasi adalah kunci — bukti lebih penting daripada amarah.
3. Satu surat lebih kuat jika fokus pada satu pokok dengan bukti terorganisasi.
4. Simpan seluruh dokumen, nomor registrasi, dan tanggapan resmi.
5. Etika pelaporan: berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari memalsukan bukti, mengubah tangkapan layar, atau menggunakan identitas orang lain tanpa izin (lihat Lampiran G, G.1.6).
6. Pilih lembaga tepat berdasarkan jenis permasalahan (lihat F.8).
7. Berkoordinasi dengan pihak lain yang mengalami pola serupa untuk memperkuat bukti.

F.10 PENUTUP

Seluruh uraian dalam lampiran ini adalah analisis terhadap pola dan potensi dinamika dalam ekosistem platform digital yang tidak transparan. Uraian ini bukan tuduhan, bukan pernyataan bahwa seluruh keadaan telah terjadi.

Apabila peserta menjumpai keadaan yang memiliki kemiripan dengan pola-pola diuraikan, langkah yang dianjurkan bukanlah menyebarkan tuduhan, melakukan pembalasan, atau memperuncing konflik dengan konsumen, merchant, maupun pihak lain.

Setiap dugaan perlu disikapi dengan kehati-hatian: kumpulkan fakta, dokumentasikan dengan baik, dan gunakan jalur pengawasan yang disediakan hukum.

Jangan melawan dugaan dengan dugaan. Lawan dugaan dengan bukti.

Semakin kuat bukti, semakin kecil ruang bagi perdebatan opini. Fokus gerakan bukan membangun permusuhan, melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemeriksaan objektif.

Untuk itu, Lampiran G memuat panduan praktis tentang teknik dokumentasi, penyusunan kronologi, pengumpulan bukti, dan tata cara pelaporan ke lembaga berwenang sesuai jenis dugaan.

LAMPIRAN G — PANDUAN PELAPORAN, ADVOKASI, DAN DOKUMENTASI

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital.

Catatan: Panduan ini bersifat informatif dan bukan merupakan nasihat hukum. Prosedur, persyaratan, maupun mekanisme pengaduan pada setiap lembaga dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa informasi terbaru melalui kanal resmi lembaga yang bersangkutan sebelum mengirim laporan.

G.1 PANDUAN PELAPORAN KE LEMBAGA RESMI

G.1.1 SEBELUM MELAPOR, SIAPKAN LIMA HAL INI

Sebelum menyampaikan pengaduan, pastikan telah menyiapkan:

- identitas pelapor dan kontak yang dapat dihubungi;
- kronologi singkat yang runtut dan bertanggung;
- bukti pendukung yang relevan;
- penjelasan mengapa persoalan tersebut menjadi kewenangan lembaga yang dituju;
- tujuan pengaduan, misalnya meminta audit, mediasi, pemeriksaan, perlindungan, atau rekomendasi.

G.1.2 PENGADUAN KE KPPU

Dapat dipertimbangkan apabila terdapat dugaan praktik usaha yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya:

- perlakuan yang diduga diskriminatif;
- dugaan penyalahgunaan posisi dominan;
- dugaan pengutamaan vendor atau kelompok tertentu;
- struktur biaya atau praktik usaha yang diduga berdampak terhadap persaingan usaha yang sehat.

Fokus pengaduan adalah menjelaskan pola usaha beserta bukti yang tersedia, bukan sekadar menyampaikan keluhan pribadi.

Untuk mengetahui jenis bukti spesifik apa yang perlu dikumpulkan dalam kasus diskriminasi atau *shadow banning*, lihat Lampiran F Bagian F.9.1 (Checklist Bukti Minimum).

G.1.3 PENGADUAN KE KOMNAS HAM

Dapat dipertimbangkan apabila terdapat dugaan tindakan yang berdampak serius terhadap kemampuan seseorang memperoleh penghidupan secara layak, misalnya:

- dugaan intimidasi terhadap mitra;
- dugaan *suspend* atau ancaman pemutusan kemitraan sebagai bentuk tekanan;
- dugaan pembatasan ruang gerak ekonomi yang menimbulkan dampak serius terhadap penghidupan.

Seluruh dugaan harus didukung dengan kronologi dan bukti yang memadai. Gunakan Template Dugaan Intimidasi atau Suspend pada bagian G.2.4 lampiran ini.

G.1.4 PENGADUAN KE OMBUDSMAN

Dapat dipertimbangkan apabila permasalahan berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk apabila terdapat keterlibatan instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik yang berada dalam kewenangan Ombudsman.

Pastikan laporan menjelaskan hubungan antara permasalahan yang dialami dengan bentuk pelayanan publik yang dipersoalkan.

G.1.5 PRINSIP PENTING

1. Satu surat akan lebih kuat apabila fokus pada satu pokok persoalan.
2. Satu peristiwa dapat menghasilkan beberapa jalur pengaduan kepada lembaga yang berbeda sesuai kewenangannya.
3. Bukti lebih penting daripada amarah.
4. Kronologi lebih penting daripada slogan.
5. Konsistensi data lebih penting daripada banyak tuduhan.
6. Simpan seluruh dokumen, nomor registrasi, serta tanggapan resmi sebagai arsip untuk tindak lanjut apabila diperlukan.

G.1.6 ETIKA PELAPORAN

Jangan membuat laporan apabila:

- mengetahui bahwa informasi yang disampaikan tidak benar;
- memalsukan atau merekayasa bukti;
- mengubah tangkapan layar sehingga menyesatkan;
- menggunakan identitas orang lain tanpa izin;
- membuat laporan dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan pihak lain.

Pelaporan yang baik bertujuan mencari penyelesaian berdasarkan fakta, bukan menjadi sarana fitnah atau tekanan.

G.2 TEMPLATE DAN CHECKLIST DOKUMENTASI

G.2.1 CHECKLIST BUKTI MINIMUM (UMUM)

Checklist ini adalah panduan dasar untuk dokumentasi awal. Untuk daftar bukti spesifik berdasarkan jenis serangan (seperti *shadow banning*, sanksi coret logo, atau serangan terhadap ekosistem kolektif), lihat Lampiran F Bagian F.9.1 yang menyediakan panduan berbasis skenario.

- ☐ tanggal dan jam kejadian
- ☐ lokasi
- ☐ jenis layanan
- ☐ nomor order (bila tersedia)
- ☐ *screenshot* order, tarif, atau potongan
- ☐ *screenshot* percakapan (bila relevan)
- ☐ catatan kronologi singkat
- ☐ penjelasan kerugian atau permasalahan
- ☐ identitas saksi atau narahubung (bila bersedia)
- ☐ bukti *suspend*, peringatan, atau notifikasi (bila ada)
- ☐ bukti pembatalan, koreksi, atau selisih transaksi (bila ada)
- ☐ nomor laporan internal platform (bila ada)

G.2.2 TEMPLATE KRONOLOGI SINGKAT

Judul kejadian:

Tanggal:

Jam:

Lokasi:

Pihak yang terlibat:

Jenis layanan:

Ringkasan kejadian:

Urutan kejadian:

Kerugian atau masalah yang timbul:

Langkah yang sudah ditempuh:

Respon yang diterima:

Bukti yang dilampirkan:

Harapan atau tujuan pengaduan:

G.2.3 TEMPLATE CATATAN SELISIH TARIF

Tanggal:

Nomor order (bila tersedia):

Jenis layanan:

Jenis pembayaran (tunai/non-tunai):

Tarif pada aplikasi:

Pendapatan bersih yang diterima:

Potongan yang terlihat:

Jarak jemput:

Jarak antar:

Waktu jemput:

Waktu antar:

Catatan tambahan:

Alasan mengapa transaksi ini dianggap tidak wajar:

G.2.4 TEMPLATE DUGAAN INTIMIDASI ATAU SUSPEND

Tanggal:

Jenis tindakan:

Isi notifikasi atau peringatan:

Konteks kejadian:

Apa yang dilakukan mitra sebelum notifikasi muncul:

Apakah sudah mengajukan banding:

Hasil banding (jika ada):

Dampak terhadap penghasilan:

Bukti pendukung:

G.2.5 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Apabila dokumentasi akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media sosial, media massa, atau kanal publik lainnya, pertimbangkan untuk menyamarkan informasi pribadi yang tidak relevan, seperti:

- nomor telepon;
- alamat;
- nomor rekening;
- alamat surat elektronik;
- identitas pribadi lainnya yang tidak berkaitan dengan substansi permasalahan.

Namun, untuk keperluan pelaporan kepada lembaga resmi, gunakan bukti asli yang utuh dan tidak disensor, kecuali terdapat ketentuan lain dari lembaga yang menerima laporan.

PENUTUP

Dokumentasi yang baik merupakan fondasi utama dalam setiap proses advokasi. Laporan yang disusun secara jelas, runtut, dan didukung bukti yang memadai akan lebih mudah dipahami, diverifikasi, dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Advokasi yang efektif tidak hanya bergantung pada banyaknya orang yang bersuara, tetapi juga pada kualitas fakta, ketelitian dokumentasi, dan konsistensi penyampaian informasi. Tujuan utama pelaporan adalah mendorong penyelesaian masalah secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

LAMPIRAN H — TANYA JAWAB

PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI PADA PLATFORM DIGITAL

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Induk Gerakan Lawan Kompeni Digital. Lampiran ini membantu menjelaskan berbagai persoalan yang sering dialami konsumen, mitra, dan masyarakat dalam penggunaan platform digital. Berbagai masalah yang tampak berdiri sendiri sering kali memiliki akar penyebab yang sama, yaitu tarif yang belum sepenuhnya mencerminkan kerja nyata, kurangnya transparansi, serta ketidakseimbangan antara kuasa dan tanggung jawab platform.

H.1 TARIF DAN PERSEPSI HARGA

1. Mengapa penumpang merasa sudah membayar mahal tetapi driver merasa dibayar rendah?

Karena harga yang dibayarkan konsumen tidak selalu sama dengan pendapatan yang diterima mitra. Tanpa keterbukaan aliran dana, kedua belah pihak dapat sama-sama merasa dirugikan.

Usulan: Platform wajib menampilkan rincian harga, potongan, dan pembagian hasil secara terbuka sebelum transaksi dilakukan.

2. Mengapa driver sering menolak order?

Karena sebagian order belum memberikan pendapatan yang sebanding dengan seluruh pekerjaan yang dilakukan, termasuk penjemputan, waktu tempuh, kemacetan, waktu tunggu, maupun penanganan barang.

Usulan: Tarif dibentuk berdasarkan seluruh Komponen Kerja Nyata.

3. Mengapa driver sering menolak order dengan titik jemput jauh?

Karena perjalanan menuju lokasi penjemputan membutuhkan waktu, bahan bakar, dan biaya operasional yang belum selalu diperhitungkan dalam tarif.

Usulan: Jarak penjemputan menjadi bagian dari pembentukan tarif.

4. Mengapa driver enggan menerima order saat jalanan macet?

Karena waktu kerja bertambah, tetapi pendapatan tidak selalu bertambah secara sebanding.

Usulan: Komponen waktu menjadi bagian utama dalam pembentukan tarif.

5. Mengapa tarif murah justru dapat merugikan masyarakat?

Tarif yang sangat murah sering kali terbentuk karena subsidi atau promosi yang tidak terlihat oleh masyarakat. Akibatnya, harga tersebut dianggap sebagai harga normal, padahal biaya sebenarnya lebih tinggi.

Dalam jangka panjang hal ini dapat menyebabkan masyarakat menganggap tarif normal sebagai tarif yang mahal, menekan pendapatan mitra, menurunkan kualitas pelayanan, menghambat perawatan kendaraan, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Usulan: Platform wajib menjelaskan secara terbuka apakah harga berasal dari tarif normal, subsidi, promosi, atau potongan yang ditanggung pihak tertentu.

H.2 TRANSPARANSI

6. Mengapa driver tidak mengetahui alasan memperoleh atau tidak memperoleh order?

Karena faktor penentu distribusi order tidak dapat diketahui maupun diuji.

Usulan: Platform membuka prinsip dasar distribusi order secara transparan.

7. Mengapa driver sulit memahami besarnya potongan?

Karena rincian pembagian dana transaksi tidak selalu ditampilkan secara utuh.

Usulan: Seluruh komponen harga, potongan, komisi, dan biaya layanan dibuka secara lengkap.

8. Mengapa penumpang tidak mengetahui ke mana uang yang dibayarkan?

Karena rincian aliran dana belum seluruhnya ditampilkan.

Usulan: Konsumen berhak mengetahui alokasi pembayaran yang dilakukan sebelum melakukan transaksi.

H.3 KUALITAS PELAYANAN DAN KENDARAAN

9. Mengapa masih ada kendaraan yang kurang terawat?

Perawatan kendaraan membutuhkan biaya. Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional, penggantian suku cadang maupun perawatan sering tertunda.

Usulan: Biaya operasional kendaraan menjadi bagian dari komponen pembentuk tarif.

10. Mengapa masih banyak jaket dan helm platform yang sudah lusuh atau tidak layak pakai?

Atribut berlogo platform merupakan identitas layanan sekaligus media promosi yang dilihat masyarakat setiap hari. Namun biaya pembelian, penggantian, maupun perawatannya sering kali dibebankan kepada mitra.

Ketika pendapatan rendah dan biaya operasional tinggi, penggantian atribut menjadi sulit dilakukan.

Usulan: Apabila platform mewajibkan penggunaan atribut sebagai identitas dan media promosi, beban penyediaan maupun penggantianannya tidak seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh mitra.

11. Mengapa kualitas pelayanan dapat menurun?

Pelayanan yang baik tidak hanya bergantung pada sikap pengemudi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kendaraan, perlengkapan kerja, tekanan ekonomi, serta lamanya jam kerja.

Usulan: Sistem yang adil memberi kesempatan kepada mitra untuk menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

12. Mengapa sebagian driver bekerja terlalu lama?

Karena pendapatan per order belum selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Usulan: Tarif harus mampu memberikan Upah Bersih yang layak.

H.4 PERILAKU YANG MUNCUL AKIBAT SISTEM

13. Mengapa masih ada driver yang menggunakan fake GPS, root, atau aplikasi modifikasi?

Praktik tersebut umumnya muncul karena adanya dorongan memperoleh order yang lebih menguntungkan dalam sistem yang dianggap tidak sepenuhnya transparan.

Usulan: Distribusi order yang terbuka dan tarif yang menghargai seluruh pekerjaan akan mengurangi dorongan melakukan kecurangan.

14. Mengapa banyak driver berkumpul di lokasi tertentu?

Karena berada dekat pusat permintaan dianggap meningkatkan peluang memperoleh order yang lebih menguntungkan.

Usulan: Apabila penjemputan dihitung sebagai pekerjaan, kebutuhan berkumpul di satu titik akan berkurang.

15. Mengapa driver menawarkan perjalanan di luar aplikasi?

Sebagian pengemudi berusaha memperoleh pendapatan yang lebih sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Usulan: Tarif yang adil dan transparan akan mengurangi dorongan meninggalkan sistem aplikasi.

H.5 HUBUNGAN DRIVER DAN PENUMPANG

16. Mengapa sering terjadi perdebatan mengenai jalan tol, perubahan tujuan, atau waktu menunggu?

Karena perubahan tersebut menambah beban kerja, tetapi penyesuaian tarif tidak selalu mengikuti perubahan pekerjaan.

Usulan: Setiap perubahan pekerjaan yang memengaruhi jarak, waktu, maupun biaya operasional harus diikuti penyesuaian tarif secara wajar.

17. Mengapa driver terkadang diam, tidak memberikan respons, atau terkesan membiarkan order hingga konsumen membatalkannya?

Dalam sebagian kasus, hal tersebut terjadi karena pengemudi menilai pekerjaan yang diterima tidak sebanding dengan waktu, jarak penjemputan, kemacetan, atau biaya operasional yang harus ditanggung. Karena tidak tersedia mekanisme yang memadai untuk menolak order tanpa konsekuensi tertentu, sebagian memilih tidak merespons hingga pesanan dibatalkan oleh konsumen.

Usulan: Sistem perlu memberikan mekanisme yang adil bagi mitra untuk menolak pekerjaan yang tidak layak tanpa mendorong perilaku yang merugikan konsumen. Tarif yang mencerminkan seluruh Komponen Kerja Nyata serta mekanisme penolakan yang transparan akan mengurangi kejadian tersebut.

H.6 PERSAINGAN USAHA

18. Mengapa platform memiliki tanggung jawab yang besar?

Karena platform tidak hanya mempertemukan pengguna, tetapi juga dapat menentukan harga, mengatur distribusi order, mengendalikan data, dan menetapkan berbagai kebijakan yang memengaruhi penghasilan mitra serta biaya yang dibayar konsumen.

Usulan: Semakin besar kuasa yang dimiliki platform, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk bersikap transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PENUTUP

Banyak persoalan yang selama ini dianggap sebagai kesalahan individu sebenarnya berkaitan erat dengan cara sistem dibangun.

Ketika tarif mencerminkan kerja nyata, informasi tersedia secara terbuka, dan tanggung jawab dibagi secara adil, kualitas pelayanan dapat meningkat, kendaraan lebih terawat, hubungan antara konsumen dan mitra menjadi lebih baik, serta persaingan usaha berlangsung lebih sehat.

Tujuan usulan ini bukan menghambat inovasi atau menghapus platform digital, melainkan membangun ekosistem digital yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih berkelanjutan bagi seluruh pihak.
